

감사결과 처분요구서

— ○○○○지역본부 종합감사 —

2017. 5.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제32조, 「공기업·준정부기관 감사기준」 및 2017년 자체 감사계획에 따라 ○○○○지역본부 업무 전반에 대한 종합적이고 체계적인 점검으로 업무처리의 적정성과 부서운영의 효율성을 높이고자 감사를 시행하였다.

특히, 예비감사과정에서 도출된 원가절감, 판매실패, 시공방법 등의 업무 분야별 적정성 점검을 통해 예산 낭비 요인을 발굴·개선하고, 모범·업무개선 우수사례는 적극적으로 발굴하되 무사 안일한 업무처리에 대해서는 엄중히 문책하는데 감사초점을 두었다.

2. 감사대상부서 및 범위

○○○○지역본부에서 직전 감사 이후인 2014. 4. 1.부터 2017. 1. 31.까지 처리한 경영지원 및 보상분야, 토지·주택 판매분야, 주거복지분야, 개발 및 주택사업분야 등의 회계 및 업무처리 전반에 대하여 감사하였다.

3. 감사중점

본부 업무처리의 적정성과 자금집행 등에 대해 종합적으로 점검하되, 취약분야에 감사역량을 집중하여 심층적 점검을 실시하였다.

경영지원 및 보상분야는 제세공과금 납부, 사업비 정산 등의 적정성을 집중적으로 점검하였고, 토지·주택 판매분야는 매매각 자산 해소 노력과 판매 추진 실태를, 주거복지분야는 임대주택의 공가 해소 노력과 임차인 관리 등 사후 관리 실태를 심층 점검하여 업무 효율성을 높이고자 하였다.

개발 및 주택·시설사업 분야는 사업계획 및 설계변경의 적정성, 공사비 과다계상 여부 등을 집중적으로 검토하여 예산 낭비 요인을 제거하고, 시공방법 및 설계기준 개선 등을 통해 원가절감 및 품질 향상을 도모하는데 감사역량을 집중하였다.

4. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 감사 대상 부서에 대한 기존 감사결과, 언론보도, 민원 사항 등의 자료를 수집·분석하는 한편 사내 구축된 **정보시스템¹⁾** 및 **ITSM²⁾**을 통해 다양한 자료를 세부 조건화하여 감사정보로 활용하였으며,

2017. 2. 1. ○○○○지역본부에 감사자료를 요청하여 제출받은 자료를 감사인별로 역할을 분담하여 문제점 착안 및 대안 검토 등에 참고하였다.

이를 토대로 2017. 3. 6.부터 같은 해 3. 17.까지 10일간 감사인 10명(감사반장 제외)을 투입하여 실지감사를 하였다.

5. 감사결과 처리

감사결과 지적사항과 관련하여 감사 대상 부서로부터 폭넓은 의견을 청취하고 의견을 조정·해소하기 위해 감사 종료일인 2017. 3. 17. ○○○○지역본부 각 부장 등이 참석한 가운데 **감사 강평회의를 실시**하였으며, 업무처리 경위 및 향후 처리대책 등에 대해 답변을 듣는 등 **주요 지적사항에 대한 의견을 교환**하였다.

또한, 사업비 절감 등에 기여한 직원들의 사기진작을 위해 **모범사례를 발굴**하는 한편 감사결과 나타난 문제점, 개선방안 등에 대하여는 **관련부서와 긴밀히 협의**하였고,

특히 감사 대상 부서 직원이 적극적으로 업무를 수행하는 과정에서 발생한 부분적인 절차상 하자 등에 대해서는 「**적극업무 면책제도³⁾**」를 활용하여 관련 직원의 면책 요건 충족 여부를 면밀히 검토하였다.

이후 감사실에서는 감사대상부서의 의견 및 법률자문 결과에 대한 내부검토와 2017. 4. 27. 감사결과심의위원회 절차를 거쳐 감사결과 처분(안)을 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구서 (붙임)

- 1) LH WISE(경영지원, 재무, 보상, 국토관리, 판매, 주거복지, 사업관리, 등) 시스템 정보
- 2) [Information Technology Service Management] 기술(자) 중심에서 벗어나 사용자가 만족할 수 있도록 서비스적인 관점에 기반을 둔 정보기술 관리 체계
- 3) 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조의3 및 제13조의4에 근거하여 LH 또는 공공의 이익을 증진하기 위해 성실하고 능동적으로 업무를 처리하는 과정에서 발생한 부분적인 절차상 하자 또는 비효율, 손실 등에 대해 처분요구를 하지 않거나 감경하는 제도

[1] [주의2, 통보] 사항

1. 제 목 : 기간제근로자 관리업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 △△△사업단 ○○○○운영부 과장 행정4급 장☆☆(주의)
○○○○지역본부 ○○○○단 ○○○○부 과장 행정4급 이☆☆(주의)

4. 내 용 :

위 관련자 중 과장 행정 4급 장☆☆은 2013. 8. 6.부터 감사일 현재까지 임대운영 업무를, 과장 행정 4급 이☆☆은 2016. 2. 1.부터 감사일 현재까지 주택공급업무를 각각 담당하고 있다.

○○○○지역본부에서는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 및 「기간제근로자 운영지침」 등에 따라 기간제근로자(이★★)을 채용하였으며 그 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 기간제근로자 이★★ 발령 현황

발령 직급	발령 일자	발령 세부구분	발령 사유	발령 문서번호
기간직	2014.03.10.	신규채용발령		
기간직	2014.08.24.	재임용발령	재고용	◇◇◇◇부-6160
기간직	2015.02.24.	재임용발령	재고용	◇◇◇◇부-728
기간직	2015.08.24.	재임용발령	재고용	△△△△사업1부-4834
기간직	2016.02.23.	퇴직발령	기간만료	△△△△사업1부-1902

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「기간제근로자 운영지침」 제8조(채용금지) 제1항에 따르면 운영부서장은 공사(公社)에서 기간제근로자로 퇴직한 근로자로 퇴직한 이후 1년이 경과되지 아니한 자에 대해서는 채용을 금지하도록 하고 있다.

또한 위 지침 제9조(근로자의 사용기간) 제1항에 따르면 기간제근로자를 사용함에 있어서 사용기간 2년을 초과하지 아니하는 범위 내에서(기간제 근로계약의 반복 갱신 및 퇴직근로자를 재채용하는 등의 경우에는 그 계속 근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위내에서) 사용할 수 있도록 하고 있다.

그런데 위 본부에서는 아래 [표 2]와 같이 기간제근로자로 1년 11개월 근무후 퇴직한 이★★을 단기간근로자로 재 채용하였다.

[표 2] 단기간근로자 사용 현황 (이★★)

구분	채용 일자	근무 기간	담당 업무	사용 부서
단기간근로자	2016.03.15.	2016.03.23. ~ 2016.05.12 (45일)	임주도우미	●●부
단기간근로자	2016.10.18.	2016.10.28. ~ 2017.01.05 (70일)	임대보조	●●●●운영부

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

한편 「기간제근로자 운영지침」 제11조(근로계약의 체결)에 따르면 운영부서장은 근로자 채용 시 근로계약서를 작성하여 근로계약을 체결하도록 하고 있으며 위 지침 제10조에 따라 근로계약서 외에 이력서 및 서약서를 별도로 보관하여야 한다.

그러나 위 본부에서는 아래 [표 3] ‘단기간근로자 채용 현황’과 같이 단기간근로자 채용 또는 갱신시 계약서, 서약서 등의 주요 서류를 구비하지 않았다.

[표 3] 단기간근로자 채용 현황 ('14.03.01. ~ '17.02.28.)

구 분	인원	채용 횟수	서류 미비		업무 분야	채용 부서
			인원	횟수		
단기간근로자	146	362	59	60	임대보조 등	△△△사업1부 등

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 위 본부에서는 단기간근로자 채용 및 채용구비서류와 관련하여 「기간제 근로자 운영지침」을 위반하였다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① 기간제근로자로 퇴직한지 1년이 경과되지 않은 근로자를 단기간근로자로 재 채용하여 관련 지침을 위반한 관련자 과장 행정4급 장☆☆, 과장 행정4급 이☆☆에게 각각 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며(주의2),

② 본부내 단기간근로자 채용시 관련 지침에 맞게 계약서, 서약서 등의 관련 서류를 징구하고 기간제근로자로서의 근무이력을 확인하는 등의 채용절차에 대한 기준을 마련하시기 바랍니다(통보).

[2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 수용재결토지 등 과다납부 취득세 환급 지연
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자
4. 내 용

「지방세법」 제6조 제1호는 취득세에서의 ‘취득’을 원시취득, 승계취득 또는 유상·무상의 모든 취득으로 정의하고 있고, 제11조에서 취득세 표준세율을 농지 30/1,000, 비농지 40/1,000, 원시취득 28/1,000로 정하고 있다.

○○○○지역본부는 아래 [표 4]와 같이 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 2013년부터 수용재결로 취득한 토지 등에 대해 승계취득 시 취득세율 3%(농지) 또는 4%(비농지)를 적용하여 취득세, 지방교육세, 농어촌특별세(이하 ‘취득세 등’)를 신고납부하였고, 일부 사업지구는 취득세 감면율을 적용하지 않고 납부하였다.

[표 4] 수용재결토지 등 취득세 납부 내역

(단위 : ㎡, 원)

사업지구	대상물건	지목	기납부세액	납부일	비고
□□△△	△△동 607-641외 5	잡 외	28,913,340	'15.01.30.	승계취득 전제 납부
♡♡혁신	ⓂⓂ동 938-3외 4	전	742,160	'13.03.20.	승계취득 전제 납부
□□ⓂⓂ	ⓂⓂ동 218-1(건물)	대	390,240	'13.03.11.	승계취득 전제 납부
□□♣♣5	♣♣동 818외 3	대	3,663,620	'13.04.29.	감면율 미적용
합계			33,709,360		

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

대법원은 수용에 의한 사업시행자의 토지소유권 취득은 승계취득이 아닌 법률의 규정에 의한 원시취득에 해당하고, 지방세법이 원시취득에서 수용재결에 의한 부동산의 취득을 제외하는 규정을 따로 두고 있지 않은 점 등을 들어 수용에 의한 토지소유권 취득은 원시취득세율 ‘28/1,000’을 적용해야 한다고 판결하였다(2016. 6. 23. 선고 2016두34783).

한편, 위 본부는 「지방세특례제한법」 제76조가 공사(公社)가 국가 또는 지방자치단체의 계획에 따라 제3자에게 공급할 목적으로 대통령령으로 정하는 사업에 사용하기 위하여 일시 취득하는 부동산에 대해 취득세의 75/100를 감면하도록 하고 있으나, 감면을 받지 않고 납부한 사실이 있다.

따라서 대법원 판결 및 감면율을 반영하여 □□△△지구 등 총 4개 지구의 취득세 등을 재산정하면 [표 5]와 같다.

[표 5] □□△△ 외 취득세 등 재산정 내역

(단위 : 원)

지구명	대상물건	지목	기납부세액	정당세액	환급(예정)세액
□□△△	△△동 607-641외 5	잡 외	28,913,340	19,862,210	9,051,130
♡♡혁신	ⓂⓂ동 938-3외 4	전	742,160	519,510	222,650
□□ⓂⓂ	ⓂⓂ동 218-1(건물)	대	390,240	269,450	120,790
□□♣♣5	♣♣동 818외 3	대	3,663,620	1,063,360	2,600,260
합계			33,709,360	21,714,530	11,994,830

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 4개 지구의 취득세 등 약 12백만 원을 과다 납부하였다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

□□△△지구 등 4개 지구에서 과다 납부한 취득세 등 약 12백만 원에 대하여 경정청구를 통해 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[3] [권고] 사항

1. 제 목 : 주거환경개선사업 「이주 및 생활대책 수립지침」 불비

2. 조치부서 : ~~○○○○~~사업처

3. 관 련 자

4. 내 용

주거환경개선사업은 민간참여 공동사업의 보상前 사업지구까지 확대 시행, PM사업 추진, 2개 이상 사업지구를 결합한 패키지개발 등을 통한 사업성 개선으로 사업재개를 적극 추진하고 있다.

공사(公社)는 조성사업의 효율적 수행을 위하여 「용지규정」에 따라 필요한 세부지침을 별도로 제정하여 운용⁴⁾하고 있고, 주거환경개선사업 등 도시재생사업의 효율적 시행을 위해 「도시재생사업규정」을 따로 두어 ‘주거환경개선사업 개발 이주자 전세자금 융자지원지침’, ‘주거환경개선사업 존치업무 처리기준’ 등을 제정하여 운용하고 있다.

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제78조 제1항은 이주 대책대상자에게 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하도록 규정하고 있고, 같은 법 「시행령」 제40조 제2항에서는 사업시행자가 「택지개발촉진법」 또는 「주택법」 등 관계 법령에 따라 이주대책대상자에게 택지 또는 주택을 공급한 경우에는 이주대책을 수립·실시한 것으로 보고 있다.

4) 용지규정 제23조(이주대책과 생활대책) 관련 지침 → 이주 및 생활대책 수립지침
용지규정 제25조(취득경비 집행) 관련 지침 → 취득경비 집행에 관한 지침

공사(公社)의 「이주 및 생활대책 수립지침」은 관계법령 또는 상위규정 등에 달리 정함이 있는 경우에는 적용을 배제하고 있고, 「도시 및 주거환경정비법령」은 주택의 공급 방법, 공급가격 책정기준, 공급 대상, 공급 순위 등을 규정하고 있고 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등 다른 법령을 적용 및 배제하는 조항을 별도로 두고 있어 「도시 및 주거환경정비법령」에 따라 주택 공급시 주거환경개선사업의 이주대책을 수립·실시한 것으로 간주할 수 있다.

따라서, 주거환경개선사업지구 이주대책은 「도시 및 주거환경정비법령」에 따라 주택 공급시 실시된 것이며, 세부 규정이 없는 일반적인 사항은 공사(公社)의 「이주 및 생활대책 수립지침」을 적용하여 처리하면 되는 지 살펴볼 필요가 있다.

분양주택 특별공급 대상자 선정기준을 기수립한 사업지구의 경우 「도시 및 주거환경정비법 시행령」 별표2(제54조 제1항 관련)에서 주택의 공급순위를 명확하게 규정하고 있음에도 1순위의 기준일을 달리 적용⁵⁾한 사례가 있으며 이는 사업지구에 따라 주택공급 순위가 유동적이어서 형평성에 맞지 않고 민원 발생의 소지가 많다.

거주의 인정과 관련하여서도 「도시 및 주거환경정비법령」에는 규정이 없어 「이주 및 생활대책 수립지침」을 적용한다면 주민등록등본 외에 실제 거주 사실의 확인에 의해야 하나, 기존 주거환경개선사업지구에서는 주민등록등본만 인정하고 있다.

이와 관련하여 실거주 인정의 장단점, 관리처분방식 또는 수용방식에 따라 거주의 인정을 달리 할 필요가 있는지 등을 검토하고 명확한 기준을 수립함이 필요하다고 판단된다.

5) 5 : 정비구역지정 공람공고일 현재 토지 또는 건축물을 소유하고 거주하고 있는 자
 : 공람공고일 현재 토지 또는 건축물을 소유한 자로 보상계획공고일까지 거주한 자

또한, 주거환경개선사업지구도 이주대책으로 「도시 및 주거환경정비법령」에 따라 주택만 공급하면 되는 것이 아니고, 생활대책의 일환으로 공동주택 단지의 상가점포 외에 근린생활시설용지를 공급해야 할 경우가 있으나 일관되게 적용할 관련 지침이 없는 실정이다.

생활대책 관련하여서는 「도시 및 주거환경정비법령」에 규정이 없어서 「이주 및 생활대책 수립지침」 따라야 하나 생활대책 선정기준일, 공급대상자, 공급면적 등의 기준을 그대로 적용하기는 무리라고 판단된다.

한편, 주거환경개선사업 업무편람도 2010년 11월에 발간한 이후 현재까지 전혀 개편되지 않고 있어 관련 업무 수행에 많은 어려움이 있다.

따라서, 사업지구별로 이주 및 생활대책이 달리 수립·시행될 우려가 있고 현업 담당자의 업무 부담을 가중시킬 수 있다.

5. 조치할 사항

☞☞☞사업처장은

주거환경개선사업에 적용할 「이주 및 생활대책 수립지침」을 제정하여 운용 하시기 바랍니다(권고).

[4] [통보] 사항

1. 제 목 : 소유합숙소 매각 이행 미흡

2. 조치부서 : ☞☞☞☞처

3. 관 련 자

4. 내 용

공사(公社)는 「복지후생규정」, 같은 규정 「시행세칙」 및 「합숙소 운영지침」 등에 따라 합숙소 소재 지역에 생활근거지가 없는 독신 및 단신부임 직원의 주거생활 안정을 위하여 [표 6]과 같이 공사 소유 사택을 합숙소로 관리·운영하고 있다.

[표 6] 소유 사택의 합숙소 운영 현황

구분	용도	호수	구분	용도	호수
☞☞지역본부	아파트	1	○○○○지역본부	아파트	7
☞☞☞지역본부	아파트	3	☞☞☞☞지역본부	아파트	13
☞☞☞☞지역본부	아파트	7	☞☞☞☞☞지역본부	아파트	22
☞☞☞☞☞지역본부	아파트	5	☞☞지역본부	아파트	15
합계	73				

자료 : ☞☞☞☞처 제출자료 재구성

공사(公社)의 소유 사택(합숙소)은 ‘경영정상화와 내실경영 실현을 위한 100대 과제’ 및 ‘부채감축 세부실행계획(2014. 8.)’에 따라 금년까지 모두 매각⁶⁾하는 것으로 계획되어 있다.

6) 소유 사택(합숙소) 매각 추진일정

구분	2014 ~ 2015	2016	2017	합계
호수(호)	81	42	105	228
금액(억 원)	108	68	157	333

부채감축 목표달성을 위해 ㉔㉔㉔㉔처에서는 수차례7)에 걸쳐 매각의 필요성 및 매각 절차 등을 안내하였고 정기적으로 실적 점검을 하고 있으나 감사일 현재까지 73호가 매각되지 않고 있다.

공사(公社)는 단신부임 직원 등을 위해 「합숙소 운영지침」을 마련하고 각 지역본부에서 부동산 시세대로 합숙소를 임차하여 운영할 수 있도록 하고 있음에도 불구하고 공사 소유 자산을 합숙소로 운영하는 것은 과다복지의 논란의 대상이 될 수 있다.

또한, 소유 사택 매각은 2017년 공사의 정부경영평가 지표인 부채감축달성도(계량 1.5점) 및 자구노력 이행성과(비계량 2점) 지표와 연계되어 있어 계획대로 매각이 이행되지 않을 경우 부채감축 목표 미달성으로 경영평가에서 불이익을 받을 수 밖에 없다.

따라서 현재 매각되지 않고 있는 소유사택에 대한 매각 이행 촉구 및 정기적 현황 점검을 통해 조속히 매각을 완료할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

㉔㉔㉔㉔처장은

소유합숙소를 운영하고 있는 해당 지역본부에 대해 매각절차 등 재안내 및 자체 매각 계획을 수립하여 추진토록 조치하시기 바랍니다(통보).

7) ㉔㉔㉔㉔처-1655(2014. 3. 26.), ㉔㉔㉔㉔처-3612(2014. 7. 2.), ㉔㉔㉔㉔처-3371(2016. 5. 25.)

(5) [통보] 사항

- 제 목 : 주거이전비 및 이주정착금 지급 부적정
- 조치부서 : ○○○○지역본부
- 관 련 자
- 내 용

○○○○지역본부는 「국민임대주택건설 등에 관한 특별조치법」에 의거 국토해양부고시 제2008-879호(2008. 12. 29.)로 건설사업계획 승인·고시된 ◇◇▷▷지구 보상을 하면서 관리사를 주거용 건축물로 사용하다가 이주한 박★★에 대하여 아래 [표 7]과 같이 주거이전비 및 이주정착금으로 총 19,375,060원을 지급하였다.

[표 7] 주거이전비 및 이주정착금 지급 내역

(단위 : 원, m²)

소재지	대상자	지목	건축물대장 용도	바닥면적	전입일	보상금 지급내역
▽▽리 83-7	박★★	답	관리사	91.32	2006.10.17	주거이전비 : 7,375,060 이주정착금 : 12,000,000

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제78조 제1항은 “사업 시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자(이하 “이주대책대상자”라 한다)를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제40조 제3항 제1호는 “허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경을 한 건축물의 소유자”는 이주대책에서 제외한다고 규정하고 있다.

또한, 같은 법 시행규칙 제24조는 관계법령에 의하여 허가·신고 또는 용도 변경 하지 않은 건축물은 “무허가건축물등” 이라고 정의하고 있고, 제54조 제1항은 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 해당 건축물에 대한 보상을 하는 때에 주거이전비를 보상하지만 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 제외하도록 규정하고 있다.

공사(公社) 「이주 및 생활대책 수립지침」 제3조에서 주거용으로 용도변경한 바닥면적의 합계가 100제곱미터 미만이거나 주거용 건축물과 동일한 시설군으로서 용도변경 신고대상이 아닌 건축물(용도변경 시점의 건축법 규정에 따라 건축물 대장의 기재내용 변경신청이 필요한 경우는 기재내용변경신청을 완료한 건축물을 말한다.)은 가옥의 범위에 포함하고 있다.

이와 관련하여 대법원은 공부상 주거용 용도가 아닌 건축물을 임의로 주거용으로 용도를 변경하여 사용한 자는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 시행령 제40조 제3항 제1호의 “허가를 받거나 신고를 하고 건축하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축한 건축물의 소유자”에 해당하여 이주대책대상자에서 제외되고 주거이전비 지급 대상도 아님을 판결⁸⁾하였다.

한편, 旧 「건축법」에서는 용도변경하고자 하는 부분의 바닥면적 합계가 100㎡ 미만인 경우에는 신고없이 건축물의 용도변경이 가능한 것으로 규정한 적이 있었다.

따라서 박★★의 경우 주거이전비 및 이주정착금 지급 대상이 되기 위해서는 관리사의 바닥면적이 100㎡ 미만이므로 旧 「건축법」상 신고없이 건축물의 용도변경이 가능했던 시기에 주거용으로 용도변경을 했어야 하나, 사업지구 내인 ▷▷면 ▽▽리 83-7로 전입한 시기는 2006. 10. 17.로 전입시 주거용 건축물로 용도변경 했다면 이때의 「건축법」상 용도변경은 허가나 신고를 의무화하고 있는 시기였다.

따라서 전입일 기준 용도변경은 주거이전비 등 지급대상이 아니므로, 주택용 전력 개설여부·시기·요금 납부내역, 전화가입 여부·시기·요금 납부내역, ▽▽리 83-7외 인근에 다른 주택을 소유한 사실이 있는 지 등을 종합 검토하여 旧 「건축법」상 신고없이 건축물의 용도변경이 가능했던 시기에 주거용으로 적법하게 용도변경 되었는지 여부를 확인해야 한다.

하지만, 업무 담당자는 이러한 확인을 소홀히 하고 박★★에 대해 주거이전비 및 이주정착금 적격 지급대상자로 판단하고 보상금을 지급하였다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

박★★에 대해 주택용전력 개설시기 등을 확인하여 관리사를 주거용 건축물로 적법하게 용도변경한 것인지 재판단하고 보상금 회수 여부를 검토하시기 바랍니다 (통보).

8) 2011. 6. 10. 선고 대법원 2010두****, 2012. 9. 13. 선고 대법원 2012두****, 2013. 5. 23. 선고 대법원 2013두****, 2013. 10. 24. 선고 대법원 2011두****

[6] [시정] 사항

1. 제 목 : 지장시설물 이설공사비 정산 미흡
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자
4. 내 용

○○○○지역본부는 ◇◇♡♡지구, □□♠♠지구 등 사업을 시행하면서 공익 사업에 편입된 한국전력공사 등(이하 “이설업체”라 한다.)의 지장시설물(통신시설 포함) 이설업무를 추진하고 아래 [표 8]과 같이 지장시설물 51건에 대하여 2014. 5. 9.부터 2016. 10. 25.까지 이설공사비를 이설업체에 지급하였다.

[표 8] 지장시설물 이설비용 지급 및 미정산 현황

(단위 : 원)

사업지구	건수	이설공사비	이설업체
□□♠♠	1	4,183,800	SK브로드밴드(주)
□□♠♠	15	768,846,340	한국전력공사 외 8
◇◇♣♣	2	317,056,207	SK텔레콤 외 1
◇◇♡♡	16	744,201,026	한국전력공사 외 7
□□♠♠5	12	1,980,812,680	한국전력공사 외 6
♣♣♣♣8	5	244,221,750	한국전력공사 외 4
합계	51	4,059,321,803	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

공사(公社) 「기본조사 및 보상업무에 관한 지침」 제33조의2 및 「배전간선시설 및 지장전주 이설업무지침」(시행 2013. 5. 27. ◆◆◆◆처 운용) 제10조부터 제14조까지의 규정에 따르면 지구 내 편입된 지장전주 등의 이설공사비는 이설업체가 현황을 조사하여 제출한 내역에 대해 그 비용의 적정성 검토를 거쳐 이설공사 시행 전에 지급하며 이설공사 완료 후 지체 없이 정산하도록 하고 있다.

따라서 지장시설물 이설공사 완료 시에는 지체 없이 이설공사비를 정산하고, 이설업체가 정산을 지연할 경우에는 문서로 정산을 요청하여 실제 투입비용에 따라 정산하여야 했다.

그런데 위 본부에서는 51건의 지장시설물 이설공사가 준공된 후 상당한 기간이 지났음에도 감사일 현재까지 이설공사비를 정산하지 않고 있다.

그 결과, 이설공사 전에 지급한 이설공사비와 실제 투입비용의 차액을 정산하지 않아 불필요한 사업비의 낭비가 우려된다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

지장시설물 이설공사가 완료된 51건에 대하여 이설업체에 정산을 요청하고 조속히 정산을 완료하시기 바랍니다(시정).

[7-1] [경고] 사항

1. 제 목 : 용지임대 업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ●●부 과장 행정 4급 하☆☆ (경고)
(현 소속 : ■■■■처 ▼▼▼▼부 과장 행정 4급)
4. 내 용 :

위 관련자는 2014. 9. 22.부터 2017. 1. 30.까지 ○○○○지역본부 ●●부에서 □□㉡지구의 토지공급 업무를 수행하였다.

「용지임대관리지침」 제5조에 따르면 용지의 임대목적이 영리목적인 경우 기준가액⁹⁾의 연 100분의 5이상의 임대료를 수납하도록 규정하고 있으며, 다만 국가·지방자치단체의 공익목적 임대, 용지를 공급받은 자가 가설 현장사무소 설치 등 해당 건축공사에 직접 필요한 범위 내에서 일시사용(6개월 한도)하는 경우 임대료를 감면 또는 면제할 수 있다.

그러나 관련자 과장 행정4급 하☆☆은 아래 [표 9]와 같이 용지임대 계약을 체결하면서 영리목적의 임대에 대해 임대료를 면제하였다.

[표 9] 영리목적 임대의 임대료 면제 현황

사업지구	임대용지	임대기간	사용면적(㎡)	계약서상 임대목적	임대료	실제 이용현황
□□㉡	***-1	'17.1.18.~'17.7.15.	90㎡	현장사무실 및 분양홍보관	무상	분양홍보관 및 현장사무실

자료 : 감사실 자체조사

9) 2년 이내 매각감정가격 → 조성원가에 직전 결산시점 공사진행률을 곱한 금액과 개별공시지가 중 높은 금액

그 결과 영리목적으로 사용되고 있는 임대면적에 대한 임대료의 수납이 이루어지지 않고 있다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

용지임대 업무를 소홀히 처리한 관련자 과장 행정4급 하☆☆에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다(경고).

[7-2] [시정] 사항

1. 제 목 : 용지임대 관리 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「용지임대관리지침」 제5조에 따르면 용지의 임대목적이 영리목적인 경우 기준가액¹⁰⁾의 연 100분의 5이상의 임대료를 수납하도록 규정하고 있으며, 다만 국가·지방자치단체의 공익목적 임대, 용지를 공급받은 자가 가설 현장사무소 설치 등 해당 건축공사에 직접 필요한 범위 내에서 일시사용(6개월 한도)하는 경우 임대료를 감면 또는 면제할 수 있다.

또한, 「용지임대관리지침」 제12조 제1항 제3호에 따르면 임차인이 계약서상 기재된 임차목적 이외의 사용 시 임대차계약을 즉시 해지할 수 있도록 규정되어 있다.

그러나 ○○○○지역본부 종합감사 현장조사 결과 아래 [표 10]과 같이 용지임대 계약을 체결하면서 영리목적의 임대에 대해 임대료를 면제하였거나,

임차인이 임차목적용 현장사무실 설치로 하여 임대료를 면제받은 후 분양홍보관 등으로 임차목적 이외의 목적으로 사용하고 있는 현상이 있다.

10) 2년 이내 매각감정가격 → 조성원가에 직전 결산시점 공사진행률을 곱한 금액과 개별공시지가 중 높은 금액

[표 10] 임대용지 부적정 운영 현황

사업지구	임대용지	임대기간	사용면적(㎡)	계약서상 임대목적	임대료	실제 이용현황
□□□□	***-1	'16.12.20.~ '17.6.19.	69㎡	현장사무실	무상	분양홍보 현장사무실 등
	***-2	'16.12.16.~ '17.3.31.	99㎡	현장사무실 및 창고	무상	분양홍보 현장사무실 등
	***-1	'16.12.21.~ '17.6.20.	162㎡	현장사무실 및 창고	무상	분양홍보 현장사무실 등
	***-1	17.1.18.~ '17.7.15.	90㎡	현장사무실 및 분양홍보관	무상	분양홍보 현장사무실 등

자료 : 감사실 자체조사

그 결과 실제 영리목적으로 사용되고 있는 면적에 대한 임대료의 수납이 이루어지지 않고 있으며, 임차인이 동일한 영리목적으로 임대차 계약 체결 후 임대료를 납부하고 있는 경우와 형평성 문제가 발생하고 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

임차인이 무상으로 용지임대차 계약을 체결 후 당초 임대목적 외의 용도로 사용하고 있는 용지의 임대차계약을 해지하고, 영리목적의 임대를 무상으로 계약한 임대차계약의 변경계약을 추진하시기 바랍니다(시정).

[7-3] [개선] 사항

1. 제 목 : 임대용지의 임대목적 외 사용 시 관련규정 미흡
2. 조치부서 : ▲▲▲▲기획처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「용지임대관리지침」 제12조 제1항 제3호에 따르면 임차인이 계약서상 기재된 임차목적 이외의 사용 시 임대차계약을 즉시 해지할 수 있도록 규정되어 있으며, 동 규정 별지 용지임대차계약서에도 임차인이 공사의 사전승인 없이 임대목적 이외의 목적으로 대상용지를 사용수익하는 경우 계약을 해지할 수 있도록 되어 있다.

○○○○지역본부 종합감사 현장조사 결과 아래 [표 11]과 같이 임차인이 임차목적 외의 용도로 현장사무실 설치로 하여 임대료를 면제받은 후 분양홍보관 등 임차목적 이외의 목적으로 사용하고 있는 현황이 있다.

[표 11] 임대용지의 임대목적 외 사용현황

사업지구	임대용지	임대기간	사용면적(㎡)	계약서상 임대목적	임대료	실제 이용현황
□□□□	***-1	'16.12.20.~ '17.6.19.	69㎡	현장사무실	무상	분양홍보 현장사무실 등
	***-2	'16.12.16.~ '17.3.31.	99㎡	현장사무실 및 창고	무상	분양홍보 현장사무실 등
	***-1	'16.12.21.~ '17.6.20.	162㎡	현장사무실 및 창고	무상	분양홍보 현장사무실 등

자료 : 감사실 자체조사

이 경우 「용지임대관리지침」 및 별지 용지임대차계약서에 따라 임대차계약의

해지만 가능하며 영리목적으로 사용하는 경우 그 임대료 및 공사(公社) 승인 없는 불법사용에 대한 변상금 등의 부과가 이루어지지 못하고 있다.

5. 조치할 사항

▲▲▲▲기획처장은

용지임대차계약과 관련하여 임차인이 대상용지를 임대목적 외 용도로 사용할 경우 변상금 등의 수납이 가능하도록 관련 지침 및 표준임대차계약서를 개정하시기 바랍니다(개선).

[8] [주의] 사항

1. 제 목 : ◇◇♡♡ 혁신도시 주유소용지 이격거리 미확보

2. 조치부서 : ○○○○처장

3. 관 련 자 : ■■■■사업처 과장 토목4급 송☆☆(주의)

(현 소속: ○○○지역본부 ○○○사업처 ○○○설계부 차장 토목3급)

4. 내 용 :

위 관련자 토목4급 송☆☆는 2008. 1. 1.부터 2011. 2. 17.까지 본사 舊)■■■■사업처에서 ◇◇♡♡ 혁신도시개발사업 개발계획 및 실시계획 변경 등 인허가 업무를 담당하였다.

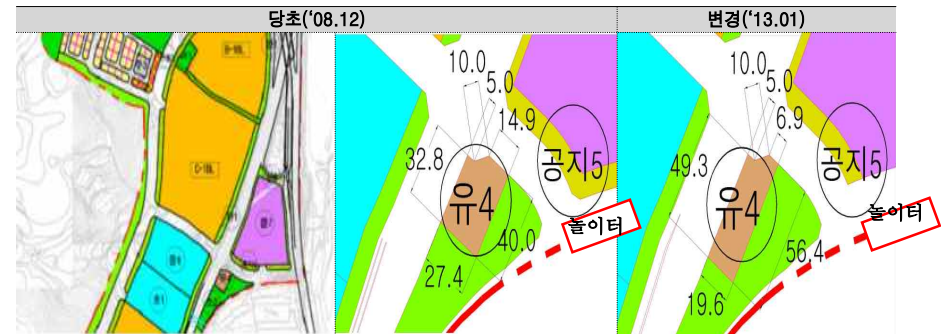
2008. 12. 12. 舊)■■■■사업처는 추가 편입 지역에 주유소용지를 신설하고, ○○○○지역본부 ◇◇■■■■사업단은 2012. 9. 6. (주)■■■■석유와 해당 주유소용지 매매계약을 체결하고 박★★은 2012. 9. 7. 계약자 지위를 이전받았다.

한편 당시 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조3항¹¹⁾은 공동주택·어린이 놀이터·의료시설(약국을 제외한다)·유치원·어린이집 및 경로당(이하 “공동주택 등”이라 함)은 주유소로부터 수평거리 50미터 이상 떨어진 곳에 배치하도록 규정하고 있었다.

11) 2013. 6. 17. 대통령령 제24621호로 개정되기 전 규정

2012. 9. 25. 지구 외 아파트 입주민이 주유소용지가 공동주택 내 어린이놀이터로부터 50m 이상 이격 규정을 위반하여 배치되었다는 민원을 제기하였고, ◇◇■■■■사업단은 ◇◇광역시 중구청 ○○○○○과 제시의견¹²⁾을 반영하여 2013. 1. 7. 인허가 변경을 통해 주유소용지를 [표 12]와 같이 형상을 변경(정사각형→직사각형)하여 이격 거리 50미터를 확보하였다.

[표 12] 토지이용계획 변경



자료 : ○○○○지역본부 제출 자료 재구성

2014. 9. 1. 수분양자인 박★★은 주유소용지 형상을 무단으로 변경하였다고 주장하면서 공사(公社)를 상대로 매매대금반환 소송을 제기하였고, 담당 재판부는 납부한 매매대금반환만 인정하고 위약금 청구는 인정하지 않는 선에서 화해권고 결정을 하였다. 원고의 청구, 공사가 원고에게 제시한 매매계약 합의 해제(안) 및 화해권고 결정 각각의 내용을 비교하면 [표 13]과 같다.

12) ◇◇광역시 중구청 ○○○○○과 협의의견

제시의견	검토의견 및 조치계획
주유소부지(유4) 이전 : 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 어린이 놀이터는 위험물저장 및 처리시설로부터 50m이상 이격하여야 하나 직선 거리 50m이내임	관련규정에 적합하도록 주유소부지(유4) 계획하겠음.

【표 13】 원고 청구취지와 화해권고결정 비교

(단위: 원)

구 분	원고 주장	본부최초제안	화해권고
계약금	211,768,000	211,768,000	211,768,000
제1회차 대금	476,712,000	476,712,000	476,712,000
제2회차 대금	476,400,000	476,400,000	476,400,000
제3회차 대금	476,400,000	476,400,000	476,400,000
위약금(계약금 상당)	211,768,000	불인정	불인정
계	1,853,048,000	1,641,280,000	1,641,280,000
적용이율	연5%	연5%	연2.5%

자료 : ○○○○지역본부 제출 자료 재구성

○○○○지역본부는 재판부가 공사(公社)에 불리한 태도를 보이고 판결로 갈 경우 화해권고결정보다 유리한 판결을 받기 어려울 것으로 판단하여 화해권고를 수용하기로 하였고, 2015. 7. 29. 주유소용지 매매계약을 해제하고 납부한 매매대금 1,641,280,000원과 이자 83,075,750원을 수분양자에게 반환하였다.

그 결과 토지개발 전문기관으로서의 신뢰성 저하, 계약해제로 용지공급 지체, 반환 이자 약 83백만원의 금원 손실을 초래하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

「주택건설기준 등에 관한 규정」을 위반하여 주유소용지를 배치한 과장 토목4급 송☆☆에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

[9-1] [주의2] 사항

- 제 목 : 건축자금 대출 추천 업무처리 부적정
- 조치부서 : ○○○○처
- 관 련 자 : ○○○○지역본부 ○○○부 계장 기능사무 6급 이☆☆ (주의)
○○○○지역본부 ○○○부 대리 행정 4급 홍☆☆ (주의)
(현 소속 : ○○○○지역본부 ○○○○○운영부 대리 행정 4급)

4. 내 용 :

위 관련자 중 대리 행정4급 홍☆☆은 2013. 8. 5.부터 2016. 1. 31.까지 ○○○○지역본부 ○○○부에서 토지공급 및 사후관리 업무를 수행하였고, 관련자 계장 기능사무6급 이☆☆은 2016. 3. 2.부터 감사일 현재까지 동 부서에서 토지공급 및 사후관리 업무를 수행하고 있다.

공사(公社)는 금융기관과의 대출협약을 통하여 매수인의 토지 분양대금 및 분양대금을 완납한 자에게는 건축자금 대출을 추천하고 있으며 대출의 시기는 1회차 중도금 납부 시부터 소유권이전등기 가능시기까지로 정하고 있다.

다만, 건축물의 분양이 가능한 토지¹³⁾에 대하여는 토지매수인 또는 건축주의 부도·파산 시 수분양자들의 재산권 보호를 위해 건축자금 대출 추천서 발급을 토지사용승낙서 발급시점까지로 제한하고 있다.

13) 공동주택용지, 블록형단독주택용지, 상업·준주거용지, 근린생활시설용지 등

그러나 위 관련자들은 아래 [표 14]와 같이 공동주택지 및 상업용지 등에 대해 토지사용승낙서 발급 이후에 건축자금 대출추천을 시행하였다.

[표 14] 상업용지 등에 대한 토지사용 승낙 이후 건축자금 대출 추천 현황

사업지구	예정지번	공급용도	사용승낙일	대출추천일
□□△△	***-3	일반상업용지	2015.05.18.	2015.11.10.
	***-3	일반상업용지	2015.07.16.	2015.12.18.
	***-5	일반상업용지	2015.08.13.	2016.01.18.
	***-2	근린생활시설	2016.01.05	2016.03.18.
◇◇●●	2-7	공동주택용지	2017.02.02.	2017.02.28.

자료 : 감사실 확인 자료

그 결과 토지분양대금 대출제도 운영기준을 위반하였고 추후 건축자금 대출추천 용지의 건축주 등의 부도·파산 시 수분양자들로부터의 민원 발생 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

건축자금 대출추천 업무를 소홀히 처리한 관련자 과장 행정4급 홍☆☆, 계장 기능사무 6급 이☆☆에게 각각 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다(주의2).

[9-2] [통보] 사항

- 제 목 : 건축자금 대출 추천 관련 안내 미흡
- 조치부서 : ▲▲▲▲기획처
- 관 련 자 :
- 내 용 :

공사(公社)는 금융기관과의 대출협약을 통하여 매수인의 토지 분양대금 및 분양대금을 완납한 자에게는 건축자금 대출을 추천하고 있으며 대출의 시기는 1회차 중도금 납부 시부터 소유권이전등기 가능시기까지로 정하고 있다.

다만, 건축물의 분양이 가능한 토지14)에 대하여는 토지매수인 또는 건축주의 부도·파산 시 수분양자들의 재산권 보호를 위해 건축자금 대출 추천서 발급을 토지사용승낙서 발급시점까지로 제한하고 있다.

그러나 ○○○○지역본부 종합감사 결과 아래 [표 15]와 같이 공동주택지 및 상업용지 등에 대해 토지사용승낙서 발급 이후에 건축자금 대출추천을 시행한 사례가 발견되었다.

[표 15] 상업용지 등에 대한 토지사용 승낙 이후 건축자금 대출 추천 현황

사업지구	예정지번	공급용도	사용승낙일	대출추천일
□□△△	***-3	일반상업용지	2015.05.18.	2015.11.10.
	***-3	일반상업용지	2015.07.16.	2015.12.18.
	***-5	일반상업용지	2015.08.13.	2016.01.18.
	***-2	근린생활시설	2016.01.05	2016.03.18.
◇◇●●	*-7	공동주택용지	2017.02.02.	2017.02.28.

자료 : 감사실 확인 자료

14) 공동주택용지, 블록형단독주택용지, 상업·준주거용지, 근린생활시설용지 등

그 결과 토지분양대금 대출제도 운영기준을 위반하였고 추후 건축자금 대출추천
용지의 건축주 등의 부도·파산 시 수분양자들로부터의 민원 발생 우려가 있다.

5. 조치할 사항

▲▲▲▲기획처장은

토지중도금대출업무(건축자금 대출 포함)와 관련하여 유사한 사례가 발생하지
않도록 대출업무 전반에 대한 유의사항 등에 대한 안내를 강화하여 주시기
바랍니다(통보).

[10-1] [통보] 사항

1. 제 목 : 연체토지 관리업무 미흡
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

“재무건전성 제고를 위한 토지 연체해소 추진방안¹⁵⁾”에 따르면 계약금만 납부하고
연체이자가 계약금을 초과하는 경우 원칙적으로 해당 토지를 해약하고 중도금
납부 후 연체이자가 계약금을 초과하는 경우 해약여부를 검토¹⁶⁾하도록 되어 있다.

또한 소액장기연체토지(연체기간이 1년 이상이고 미납잔금 10% 이하)에 대하여는
대금완납 촉구 또는 소유권이전을 독려하고 있으며,

계약이행이 사실상 완료단계(당초 대금기준 95% 이상 납부)인 경우 원칙적으로
해약을 제한하며 사업 주관부서 승인을 받도록 되어 있다.

상기 방안에 따르면 감사일 현재 ○○○○지역본부의 토지 연체현황에 대하여는
아래 [표 16]의 관리방안에 따라야 하나 해당 본부에서는 2015년 이후 감사일
현재까지 연체토지에 대한 납부 최고, 대금완납 촉구, 소유권이전 독려 등의 행위를
하지 않았고, 연체토지에 대한 관리방안 또한 수립하지 않았다.

15) ▲▲▲▲사업처-1986(2014. 6. 2.)

16) 용지규정시행세칙 제78조 제3항에 의하면 계약해제의 보류는 지연손해금이 매매대금의 100분에 10에 해당하는
금액을 초과하지 아니하는 기간까지로 규정

[표16] ○○○○지역본부 관리대상 연체토지 현황

(기준일 : '17.03월 현재)

사업지구	예정지번	연체 기간(월)	대금 납부비율	연체이자>계약금 여부	관리방안
□□●●(택)	751-1	61	25%	초과	해약여부 검토
□□△△	152-5	18	10%	미초과	납부촉구(이택)
	164-8	18	10%	미초과	납부촉구(이택)
	168-5	18	10%	미초과	납부촉구(이택)
	174-3	18	10%	미초과	납부촉구(이택)
□□●●(택)	742-9	93	98%	미초과	완납촉구, 소유권이전독려
	745-15	104	95%	미초과	완납촉구, 소유권이전독려(이택)
	397-2	44	85%	미초과	납부촉구, 해약검토
	397-4	96	95%	미초과	완납촉구, 소유권이전독려
◇◇♡♡	12-7	32	79%	미초과	납부촉구, 해약검토
□□△△	625-0	45	85%	미초과	해약여부 검토

자료 : 판매관리시스템 자료 재구성

그 결과 연체대금의 회수방안 및 해약여부 검토 등 토지연체 해소를 위한 적절한 조치가 이루어지지 않고 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

매매계약 이행을 위한 준공지구 소액장기연체토지에 대해 소유권이전등기 수취청구 소송 등 연체 상황별 관리방안을 포함하는 연체해소 추진방안을 수립·시행하시기 바랍니다(통보).

[10-2] [통보] 사항

- 제 목 : 연체토지 관리방안 미흡
- 조치부서 : ▲▲▲▲기획처
- 관 련 자 :
- 내 용 :

“재무건전성 제고를 위한 토지 연체해소 추진방안17)”에 따르면 계약금만 납부하고 연체이자가 계약금을 초과하는 경우 원칙적으로 해당 토지를 해약하고 중도금 납부 후 연체이자가 계약금을 초과하는 경우 해약여부를 검토18)하도록 되어 있다.

또한 소액장기연체토지(연체기간이 1년 이상이고 미납잔금 10% 이하)에 대하여는 대금완납 촉구 또는 소유권이전을 독려하고 있으며, 계약이행이 사실상 완료단계(당초 대금기준 95% 이상 납부)인 경우 원칙적으로 해약을 제한하며 사업 주관부서 승인을 받도록 되어 있다.

2017. 3월말 공사의 토지연체 현황은 아래 [표 17]과 같으며 그 중 소액장기 연체토지는 800필지로 전체 연체중인 필지의 20%에 해당한다.

[표 17] 공사 연체토지 현황(기준일 2017. 3월 현재)

구 분	필지수	연체원금(억)	연체이자(억)
전 체	4,042	13,155	2,207
소액연체	800	67	30
비율(소액/전체)	19.8%	0.5%	1.3%

자료 : 판매관리시스템 자료 재구성

17) ▲▲▲▲사업처-1986(2014. 6. 2.)

18) 용지규정시행세칙 제78조 제3항에 의하면 계약해제의 보류는 지연손해금이 매매대금의 100분에 10에 해당하는 금액을 초과하지 아니하는 기간까지로 규정

그 결과 상당수의 소액장기연체토지의 매매계약의 이행이 지연되고 있다.

[11] [부서경고] 사항

5. 조치할 사항

▲▲▲▲기획처장은

매매예약 이행을 위한 준공지구 소액장기연체토지에 대해 소유권이전등기 소송 등을 포함한 연체해소 추진방안을 수립·시행하시기 바랍니다(통보).

1. 제 목 : 주택전시관 관리·운영용역 계약업무 부적정

2. 조치부서 : ○○○○처

3. 관 련 자 :

4. 내 용 :

○○○○지역본부 ●●부에서는 분양주택(공공임대 포함)의 판매촉진을 위한 주택전시관 관리·운영용역을 아래 [표 18]과 같이 수의계약의 방법으로 계약체결 하였다.

[표 18] 주택전시관 관리·운영용역 계약체결 현황

(단위 : 천 원[부가세 제외])

구 분	용역명	계약일	계약자	금 액
□□♣♣ 주택전시관 상담인력 등 인력운영	건분주택상담	2014. 7. 25.	㉠㉠기획	15,360
	전화 상담		㉡㉡기획	14,170
	방문 상담		㉢㉢㉢	19,740
	건분주택안내도우미		㉤㉤	15,750
	청소원, 경비원 등		㉥㉥ D&S	17,150
소 계				82,170
□□△△△△8지구 주택전시관 상담인력 등 인력운영	상담팀장	2014.10. 6.	㈜㉦㉦㉦산업개발	8,673
	전화상담		㉧㉧아이비에스	15,481
	방문상담		㉠㉠기획	19,865
	건분주택 도우미		㉡㉡도우미이벤트	16,485
	청소원, 경비원 등		㈜㉢㉢디앤에스	17,696
소 계				78,200
□□♠♠ 1블록 주택전시관 상담인력등 인력운영	상담팀장	2016. 5.18.	㈜㉣㉣㉣㉣디앤씨	8,496
	전화상담		㈜㉤㉤㉤산업개발	15,620
	방문상담		㉠㉠기획	19,312
	건분주택 도우미		㉡㉡기획	13,377
	청소원, 경비원 등		㉢㉢아이비에스	18,344
소 계				75,149
□□♣♣5지구 1블록 주택전시관 상담인력 등 인력운영	상담팀장	2016.10.14.	㈜㉥㉥㉥	7,611
	전화상담		㈜㉦㉦㉦㉦컴퍼니	18,460
	방문상담		㈜㉧㉧플래닝	18,460
	건분주택도우미		㈜㉨㉨㉨	19,110
	주차안내, 신청접수		㈜㉩㉩㉩에스	16,723
	청소원, 경비원 등		㈜㉪㉪㉪㉪경호	19,767
소 계				100,131

구 분	용역명	계약일	계약자	금 액
□□□□ B8블록 분양사무실 상담인력 등 인력운영	전화상담	2016.11. 7.	(주)㉠㉠	14,058
	방문상담		(주)㉡㉡	19,880
	청소원, 경비원 등		(주)㉢㉢에스	16,152
	소 계			50,090

자료 : 감사실 확인자료

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조에 따르면 계약의 체결은 일반경쟁에 부쳐야 하고, 경쟁은 입찰의 방법에 의하도록 되어 있으며,

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 따르면 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 추정가격 5천만 원 이하 용역의 경우에는 수의계약에 의할 수 있도록 되어 있다.

또한 「수의계약 업무지침」에 의하면 추정가격 2천만 원 초과 5천만 원 이하 용역의 경우 전자조달시스템(LH e-bid)을 통해 소액 수의계약 안내공고 및 예정 가격을 결정하여 최저가격으로 견적서를 제출한 자를 대상으로 수의계약 방침 결정 후 수의시담을 실시토록 되어 있다.

따라서 유사한 과업내용은 1건으로 묶어 추정가격 총액이 5천만 원을 초과하는 경우 경쟁입찰의 방법으로, 2천만 원 초과 및 5천만 원 이하인 용역은 전자조달 시스템을 통하여 최저가격을 제시한 자와 계약을 체결하여야 한다.

그러나 해당 본부에서는 유사한 과업내용을 세분하여 추정가격 2천만 원 이하의 개별 용역으로 보아 단순 비교견적서에 의한 수의계약을 체결¹⁹⁾하였다.

19) 해당 본부에서는 전화상담, 분양상담, 견본주택 도우미 등의 과업내용이 유사하지 않다고 주장하고 있으나, 용역 기간의 동일성 등을 고려 시 해당 주장을 받아들이기는 어렵다.

그 결과 입찰 등을 통해 용역비용을 절감할 수 있는 기회를 차단하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

주택전시관 관리·운영용역의 계약과 관련한 규정을 미흡하게 검토·운용한 ○○○○지역본부에 ‘부서경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다(부서경고).

[12] [통보] 사항

1. 제 목 : 소송비용 회수 지연

2. 조치부서 : ○○○○지역본부

3. 관 련 자 :

4. 내 용 :

○○○○지역본부는 [표 19]와 같이 수행한 소송에서 승소하였다. 「소송업무 규정」 제17조와 제18조에 따르면 공사가 승소확정판결을 받은 경우 소송비용 회수의 실익을 판단하여 소송비용확정 신청을 하고 소송비용확정 결정이 나면 상대방에게 소송비용의 납부를 최고하여야 한다.

[표 19] 소송비용 회수 지연 현황

(단위 : 원)

연번	사건번호	사건명	판결선고일	소송비용확정결정	(예상)소송비용(원)	납부최고
계	9건	-	-	-	105,864,629	-
①	□□지법 2015나*****	손해배상	2016.06.30.	2016.09.12.	4,991,550	없음
②	대법원 2014다*****	구상금	2015.01.15.	2015.05.13.	8,943,916	없음
③	㉡중양지법 2014가합6270	용역비청구	2015.01.15.	2015.09.10.	3,080,000	'15.09.18
④	대법원 2014다*****	손해배상청구	2014.06.26.	2016.02.03.	2,360,340	1차'16.03.30 2차'16.11.18
⑤	대법원 2015두*****	이주대책제외 처분취소	2015.03.20	2015.08.03.	4,166,742	'15.08.25
⑥	□□고법 2014누*****	이주대책제외 처분취소	2015.06.12	2016.05.31.	3,013,042	없음
⑦	□□고법 2015누*****	이주대책제외 처분취소	2015.07.03.	2016.05.31.	6,216,643	없음
⑧	대법원 2013다*****	부당이득금 반환	2015.05.28.	미신청	19,049,396	없음
⑨	□□동부 2011가합*****	부당이득금 반환	2015.06.18.	미신청	54,043,000	없음

자료 : ○○○○지역본부 제출 자료 재구성

또한 소송비용을 납부할 것을 최고하여도 상대방이 납부를 계속 거부할 경우, 상대방의 재산을 파악하여 압류(강제집매) 등 강제집행의 절차를 취하여야 하며, 상대방의 재산을 파악할 수 없는 경우 민사집행법 제61조부터 제77조에 따라 재산명시²⁰⁾ 및 재산조회²¹⁾ 신청을 하여 상대방의 재산(부동산, 자동차, 예금 등)을 파악하여야 한다.

그러나 ○○○○지역본부는 감사일 현재까지 소송비용확정 결정을 받고도 상대방에게 소송비용을 납부할 것을 최고조차도 하지 않거나(위 [표 19]의 ①·②·⑥·⑦ 번 사건),

상대방이 소송비용을 납부할 것을 최고받고도 상당 기간이 지날 때까지 소송비용을 납부하지 않았음에도 압류 등 강제집행을 위한 조치를 취하지 않았다(위 [표 19]의 ③·④·⑤번 사건).

또한 2015년에 소송이 종결되었으나 소송업무규정에 따라 소송비용회수 실익이나 회수포기 여부 등에 대한 결정을 하지 않은 채, 감사대상기간 종료일(2017. 1. 31.) 까지 소송비용확정 신청을 하지 않았다(위 [표 19]의 ⑧·⑨ 번 사건).

그 결과 약 1억6백만 원 상당의 소송비용 채권에 대하여 소송비용확정 신청, 납부 최고, 재산명시·재산조회 신청, 압류 등 적극적인 채권 회수 노력을 하지 않아 시간의 경과로 인한 채무자의 무자력 등으로 채권을 회수하지 못할 위험이 증가하였다.

20) 재산명시는 금전채무를 이행하지 아니할 경우 법원이 그 채무자로 하여금 강제집행의 대상이 되는 재산상태를 명시한 재산목록을 제출하게 하여 재산관계를 공개하고 재산목록의 진실함을 선서하게 하는 법적 절차(민사집행법 61조 1항)

21) 법원이 개인의 재산과 신용에 관한 전산망을 관리하는 공공기관, 금융기관, 단체 등에 채무자 명의의 재산에 관하여 조회할 수 있도록 하는 제도(민사집행법 74조 1항)

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

소송비용확정 신청, 납부 최고, 재산명시·재산조회 신청, 압류 등을 통해 빠른 시일 내에 소송비용 채권이 회수될 수 있도록 필요한 조치를 취하기 바랍니다(통보).

[13] [경고3, 주의, 시정(회수), 개선] 사항

1. 제 목 : 전세임대주택 대여금 회수업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부(경고3, 주의, 시정(회수)), △△△기획처(개선)
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 △△△사업단 △△△사업1부 계장 기능사무6급 반☆☆(경고)
○○○○지역본부 △△△사업단 △△△사업1부 과장 행정4급 안☆☆(경고)
(현 소속 : ○○○○지역본부 ●●●●단 ●●●부 과장 행정4급)
○○○○지역본부 △△△사업단 △△△사업1부 부장대우 행정3급 서☆☆(경고)
(현 소속 : ○○○○지역본부 ■■■■■단 ◇◇◇◇사업부 부장대우 행정3급)
○○○○지역본부 △△△사업단 △△△사업1부 부장 행정2급 김☆☆(주의)
4. 내 용 :

위 관련자 중 계장 기능사무 6급 반☆☆는 2015. 5. 12.부터 현재까지, 과장 행정 4급 안☆☆은 2015. 1. 12.부터 2017. 1. 30.까지, 부장대우 행정 3급 서☆☆은 2016. 2. 1.부터 2017. 3. 28.까지 전세임대 운영관리업무를, 부장 행정 2급 김☆☆은 2015. 1. 21.부터 현재까지 매입, 전세임대 총괄업무를 각각 담당하였다.

○○○○지역본부에서는 「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」에 따라 도심 내 소년소녀가정, 신혼부부, 대학생 등의 저소득층이나 취약계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록 공사(公社)가 기존주택에 대한 전세계약을 체결한 후 저렴하게 재임대하는 전세임대사업을 시행 중에 있으며 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 전세임대주택 현황은 아래 [표 20]과 같다.

【표 20】전세임대주택 관리현황 (2017.03. 현재)

(단위 : 억 원)

구 분	계	기존주택	신혼부부	소년소녀	대학생
호 수	11,983	8,764	1,404	617	1,198
금 액	6,080	4,457	805	296	522

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「전세임대 채권보전 및 관리에 관한 지침」 제3조(임차권등기명령의 신청 등)에 따르면 보증보험에 가입한 주택의 전세계약기간이 만료된 후에도 임대인의 사정으로 전세보증금을 반환받지 못할 경우 임차권등기명령을 신청하여 임차권등기 완료 후 해당 주택에서 입주자를 퇴거시켜야 한다.

또한 위 지침 제4조(경매신청 등)에 따르면 전세권 설정등기된 주택 중 전세 계약 기간이 만료된 이후에도 전세보증금을 반환받지 못한 경우에는 「민사집행법」에 의하여 전세권 실행을 위한 경매를 신청하여야 한다.

따라서 ○○○○지역본부에서는 입주자의 주택 이전, 사망, 무단퇴거 등으로 인한 임대차계약 종료 사유발생 시 위 지침 제3조에 따른 임차권등기명령 신청을 통한 보험 청구 또는 위 지침 제4조 및 「민사집행법」에 따른 경매신청 절차를 통해 대여금회수를 위한 조치를 취하여야 한다.

그런데 위 본부의 감사일 현재 전세임대주택 대여금 반환사유 발생 세대조사 결과 아래 [표 21] ‘전세임대주택 대여금 미회수현황’과 같이 임대차계약 종료사유 발생 이후에도 대여금회수를 위해 임차권등기명령 신청을 통한 보험 청구 또는 경매신청 등의 조치를 취하지 않고 있다.

【표 21】전세임대주택 대여금 미회수 현황 (2017.03. 현재)

(단위 : 백만 원)

입주자	지원유형	단지	임대차계약 종료	조치 기준일	대여금	계약종료 사유	채권 확보	비고
합계					388			
배★★	기존주택	㉠㉡구	'16.11.13.	'16.11.13.	55	이전재계약	신용보험	'16.10.06. 65백만원 추가 지원
김★★	기존주택	㉢㉣구	'17.07.08.	'17.01.20.	40	이전재계약	신용보험	'17.01.20. 45백만원 추가 지원
김★	기존주택	□□㉤구	'16.12.22.	'16.12.22.	43	이전재계약	신용보험	'16.12.02. 60백만원 추가 지원
이★★	기존주택	◇◇ 남구	'16.12.07.	'16.12.07.	40	기간만료	신용보험	
이★★	기존주택	㉥㉦구	'17.07.24.	'16.10.07.	60	무단퇴거	신용보험	'16.10.07. 무단퇴거 사실 확인
박★★	기존주택	㉧㉨구	'16.10.22.	'16.10.22.	40	사망	전세권설정	
김★★	신혼부부	㉩㉪구	'17.01.30.	'17.01.30.	50	기간만료	신용보험	
이★★	기존주택	□□진구	'17.03.08.	'16.12.06.	60	기간만료전 이사	전세권설정	'16.12.06. 이사

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 감사일 현재까지 임대차계약 종료사유가 발생한 세대의 전세임대 대여금 388백만원의 회수가 지연되는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

전세임대 대여금 회수업무를 소홀히 한 관련자 계장 기능사무 6급 반☆☆, 과장 행정 4급 안☆☆, 부장대우 행정 3급 서☆☆에게 각각 ‘경고’ 조치하시고 (경고3), 전세임대 대여금 회수업무를 관리감독을 소홀히 한 관련자 부장 행정 2급 김☆☆에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며(주의),

이전채계약, 기간만료, 무단퇴거 등 반환종료 사유가 발생한 세대에 대해 전세임대
대여금을 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

△△△△기획처장(협조 : ○○○○처장)은

전세임대 대여금 미회수시 세대별 대여금 미회수내역, 사유, 반환 촉구내역,
조치현황 등을 관리할 수 있도록 주거복지시스템을 개선하시기 바랍니다(개선).

[14] [주의5, 통보] 사항

- 1. 제 목 : 매입임대주택 기존임차인 전환계약업무 부적정
- 2. 조치부서 : ○○○○처(주의5), ○○○○지역본부(통보)
- 3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 △△△△사업단 ◇◇권△△△△센터 과장 행정4급 손☆☆(주의)
○○○○지역본부 △△△△사업단 ◇◇권△△△△센터 과장 행정4급 송☆☆(주의)
○○○○지역본부 △△△△사업단 ◇◇권△△△△센터 차장대우 행정4급 우☆☆(주의)
(현 소속 : ■■■■지역본부 △△△△사업단 ○○○○권△△△△센터 차장대우 행정4급)
○○○○지역본부 △△△△사업단 ◇◇권△△△△센터 부장대우 행정3급 김☆☆(주의)
(현 소속 : ○○○○지역본부 ◇◇광역시협력단 ○○○○부 부장대우 행정3급)
○○○○지역본부 △△△△사업단 ◇◇권△△△△센터 센터장 행정2급 전☆☆(주의)

4. 내 용 :

위 관련자 중 과장 행정 4급 손☆☆는 2014. 1. 27.부터 2015. 9. 3.까지, 과장
행정 4급 송☆☆은 2015. 9. 4.부터 감사일 현재까지 매입임대주택 공급업무를,
차장대우 행정 4급 우☆☆은 2016. 8. 9.부터 2017. 1. 30.까지, 부장대우 행정3급
김☆☆은 2016. 2. 1.부터 2016. 8. 8.까지 전세임대 운영관리업무를, 센터장 행정 2급
전☆☆은 2015. 1. 21.부터 감사일 현재까지 ◇◇권 △△△△센터 총괄업무를 각각
담당하였다.

○○○○지역본부에서는 「공공주택특별법」 등에 따라 도심내 최저소득층이 현
생활권에서 현재의 수입으로 거주가능토록 다가구주택 등 기존주택을 매입하여
개·보수후 시세의 30% 수준으로 저렴하게 임대하는 매입임대사업을 시행하고
있으며, 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 매입임대주택 현황은 아래 [표 22]와 같다.

[표 22] 매입임대주택 관리현황 (2017.03. 현재)

(단위 : 호)

구 분	계	신축다세대	기존주택	미분양주택	비고
소 계	6,537	66	6,316	155	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「기존주택 매입임대사업 업무처리지침」 제46조(기존임차인 관리) 제3항에 따르면 지역본부장은 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 1개월전까지의 기간동안 임차인에게 임대차기간이 만료되는 사실과 기존주택 매입임대 임차인으로의 전환계약 자격 및 구비서류, 전환계약 미체결 시 퇴거안내 등의 사항을 통지하여야 한다.

또한 위 지침 제47조(기존임차인의 전환계약 등) 제4항에 따르면 상기 내용을 통지하였으나 기존임차인이 임대차기간 만료에도 불구하고 주택을 명도하지 않는 경우 가옥명도 청구소송을 제소할 수 있도록 되어 있다.

따라서 기존임차인의 임대차기간이 만료되기 전까지 기존주택 매입임대 임차인으로 전환계약을 유도하고 전환계약의 미체결 시 주택을 명도하도록 적극적 퇴거촉구를 하여야 하며, 기존임차인이 주택을 명도하지 않는 경우 가옥명도 청구소송 등을 통한 퇴거조치를 취하는 것이 타당하다.

그런데 위 본부에서는 감사일 현재까지 아래 [표 23] ‘매입임대주택 기존임차인 불법거주 현황’과 같이 임대차기간이 만료된 기존임차인에 대해 전환계약 통보를 하지 않았거나 명도소송 등을 제기하지 않고 있다.

[표 23] 매입임대주택 기존임차인 불법거주 현황

(단위 : 천 원)

단지	임차인	임대차 기간	보증금	임대료	연체금액	비고
합계	36세대		406,300		143,295	

단지	임차인	임대차 기간	보증금	임대료	연체금액	비고	
◇◇남구	조★★	13.05.13~14.05.12	45,000			목시 계약 갱신	
◇◇북구	홍★★	13.08.18~14.08.17	5,000	350	351		
◇◇남구	정★★	13.09.15~14.09.14	10,000	1,000			
◇◇북구	장★★	12.11.14~14.11.13	5,000	320	2,965		
◇◇북구	김★★	13.11.14~14.11.13	3,500	350	350		
◇◇남구	박★★	13.02.08~15.02.07	5,000	470	2,205		
◇◇북구	박★★	12.07.20~15.07.20	30,000	220			
◇◇남구	전★★	14.10.10~15.10.10	5,000	620	1,246		
◇◇남구	장★★	13.12.05~15.12.04	1,000	400	807		
◇◇중구	주★★	12.12.20~15.12.19	20,000	320	643		
◇◇북구	권★★	15.03.01~16.03.01	25,000	180			
◇◇동구	★★기업	14.03.13~16.03.12	5,000	650	655		
◇◇남구	김★★	15.03.16~16.03.15	3,000	520	5,347	전환계약 및 퇴거 안내 통보후 소송 등 미조치	
◇◇북구	(주)엘★★	13.03.29~16.03.28	5,000	400			
◇◇남구	이★★	14.05.09~16.05.08	5,000	450	10,990		
◇◇남구	이★★	14.05.09~16.05.08	150,000				
◇◇남구	장★★	15.05.10~16.05.09	30,000	270			
◇◇북구	고★★	15.05.15~16.05.15	5,000	290	1,172		
◇◇북구	김★★	14.06.15~16.06.14	5,000	320	321		
◇◇북구	조★★	15.08.01~16.07.01	2,000	450	1,954		
◇◇북구	★★(주)	15.08.05~16.08.04	300	250			
◇◇북구	★★(주)	15.08.05~16.08.04	300	250			
◇◇북구	★★(주)	15.08.08~16.08.07	300	250			
◇◇북구	★★(주)	15.08.15~16.08.14	500	400			
◇◇중구	정★★	15.09.01~16.08.30	2,000	400	1,209		
◇◇북구	김★★	15.09.02~16.09.01	1,000	270	3,062		
◇◇북구	윤★★	13.03.18~16.09.12	3,000	340	1,723		
◇◇중구	이★★	15.10.10~16.10.09	5,000	400			
◇◇북구	신★★	13.10.24~14.10.23	3,000	300	11,513	'16.04. 승소	목시적 계약갱신됨
◇◇중구	김★★	13.10.30~14.10.29	5,000	380	12,238	'16.03. 승소	
◇◇북구	지★★	13.10.30~14.10.29	5,000	500	20,130	'16.02. 승소	채납으로 인한 명도소송 승소후 후속조치 미이행
◇◇북구	박★★	13.11.16~14.11.16	2,000	180	5,833	'16.05. 승소	
◇◇남구	장★★	12.12.01~14.12.01	5,000	470	20,656	'16.01. 승소	
◇◇중구	정★★	13.12.24~14.12.23	3,000	470	11,397	'16.05. 승소	
◇◇북구	김★★	13.05.20~15.05.20	3,400	340	14,550	'16.03. 승소	
◇◇중구	김★★	13.12.07~15.12.07	3,000	500	11,978	'16.04. 승소	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 기존임차인에 대한 전환계약업무 소홀로 36세대가 불법으로 거주하고 있어 해당 주택을 저소득층에 제공하지 못할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

매입임대주택 기존임차인의 전환계약, 해지통보, 퇴거 조치 등의 업무를 소홀히 한 관련자 과장 행정4급 손☆☆, 과장 행정4급 송☆☆, 매입임대주택 부적격 임차인에 대한 명도소송 판결 확정후 강제집행 등의 사후조치를 소홀히 한 차장대우 행정4급 우☆☆, 부장대우 행정3급 김☆☆, 기존임차인 전환계약 및 명도소송 등의 사후 조치에 대한 관리감독을 소홀히 한 센터장 행정2급 전☆☆에게 각각 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다(주의5).

○○○○지역본부장은

묵시 계약갱신, 체납, 입주자격 부적격 등으로 불법 거주중인 매입임대주택 기존 임차인에 대해 퇴거, 명도소송 등의 조치를 이행하시기 바랍니다(통보).

[15] [시정, 개선, 통보] 사항

- 1. 제 목 : 전세임대주택 채권확보업무 부적정
- 2. 조치부서 : ○○○○지역본부(시정), △△△△기획처(개선, 통보)
- 3. 관 련 자 :
- 4. 내 용 :

○○○○지역본부에서는 「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」에 따라 도심 내 소년소녀가정, 신혼부부, 대학생 등의 저소득층이나 취약계층이 현 생활권에서 현재의 수입으로 거주할 수 있도록 공사가 기존주택에 대한 전세계약을 체결한 후 저렴하게 재임대하는 전세임대사업을 시행 중에 있으며, 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 전세임대주택 현황은 아래 [표 24]와 같다.

[표 24] 전세임대주택 관리현황 (2017.03. 현재)

(단위 : 억 원)

구 분	계	기존주택	신혼부부	소년소녀	대학생
호 수	11,983	8,764	1,404	617	1,198
금 액	6,080	4,457	805	296	522

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「전세임대 공급 및 계약업무 처리지침」 제8조 제3항에 따르면 전세계약 체결시 전세보증금의 손실 방지를 위해 해당주택에 대한 권리분석을 통해 전세임대주택 신용보험(이하 ‘신용보험’이라 함)에 가입하는 것을 원칙으로 하고 있고, 기타 사유가 있는 경우 전세권 설정 등기를 하도록 되어 있다.

또한 공사(公社)와 ㉠㉡보증보험 간 체결된 「전세임대주택신용보험 운영에 관한 협약서」 제8조에 따라 신용보험에 가입하는 경우 임대차기간 개시일로부터 1개월 이내에 보험가입대상으로 보험사에 통지하여야 하며, 같은 협약서 제16조 제1항에는 보험가입 통지일 현재 이미 발생한 보험사고로 인한 손해는 보상하지 않는다고 되어 있다.

그런데 위 본부의 감사일 현재 계약중이거나 계약이 종료된 전세임대주택에 대한 신용보험 가입여부 점검 결과 아래 [표 25] ‘전세임대주택 신용보험 미가입 현황’과 같이 임대차계약이후 신용보험에 가입하지 않은 경우가 다수 확인되었다.

[표 25] 전세임대주택 신용보험가입 미이행 현황

구분	임대차계약 시작년도				비고
	합계	2014	2015	2016	
	154				
미가입	139	45	43	51	신규계약 및 갱신계약
보험가입기간 정정 필요	15	1	3	11	임대차 계약기간 변경

자료 : ㉢㉣㉤지역본부 제출자료 재구성

그 결과 본부내 전세임대주택 신용보험 미가입으로 인한 채권 미확보 세대에 대해 전세대여금 손실 발생의 우려가 있다.

5. 조치할 사항

㉢㉣㉤지역본부장은

감사일 현재까지 신용보험가입이 필요한 세대에 대해 조속히 신용보험을 가입하여 채권확보 조치를 하시기 바랍니다(시정).

△△△△기획처장(협조 : ㉠㉡㉢㉣처장)은

① 신용보험에 가입되지 않았거나 주거복지시스템상 채권확보방법이 설정되지 않은 전체 세대에 대해 임대차계약서 조사 등을 통해 채권확보 및 시스템 입력 등 필요한 조치를 하시기 바라며(개선),

② 전세임대 업무담당자가 매월 정기적인 업무 수행시 단지별 신용보험 미가입세대 정보를 담당자에게 팝업 등을 통해 알려주도록 △△△△시스템을 개선하시기 바랍니다(통보).

[16] [통보] 사항

- 제 목 : 국민임대주택 부적격자 관리업무 부적정
- 조치부서 : ○○○○지역본부
- 관 련 자 :
- 내 용 :

○○○○지역본부에서는 「공공주택특별법」 및 「주택공급에 관한 규칙」 등에 따라 무주택 저소득층에게 주거안정을 통한 중산층 도약기회를 제공하기 위해 국민임대주택 등을 공급·관리하고 있으며 감사일 현재 위 본부에서 관리하는 건설임대주택 현황은 아래 [표 26]과 같다.

[표 26] 건설임대주택 관리현황 (2017.03. 현재)

(단위 : 호)

구 분	계	영구	국민	공임(50년)	공임(10년)
소 계	42,916	17,933	22,774	1,605	604
민 간	13,809	-	13,205	-	604
공 단	29,107	17,933	9,569	1,605	-

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

「국민임대주택 공급업무처리지침」 제28조에 따르면 국민임대주택 입주자에 대해서 「공공임대주택특별법 시행규칙」 제25조 제4항에 따라 주택소유여부를 검색하여야 하며, 검색결과 주택을 소유 시 동 규칙 제52조 제3항에 따라 10일 이상의 기간을 정하여 소명자료를 제출토록 하고, 국민임대주택 입주자가 임대차 기간 종료전에 다른 주택을 소유하게 된 경우 당해 국민임대주택에서 퇴거토록 조치하여야 한다.

또한 위 지침 제8조 제1항에 따르면 입주자가 계약을 갱신할 당시 「공공주택 입주자 보유자산 관련 업무처리기준」에 따른 소득기준을 충족하지 못하게 될 경우 기존 임대조건에 소득기준 초과비율에 따른 할증을 곱하여 갱신계약 체결 등의 조치를 취하여야 한다.

그런데 위 본부에서는 감사일 현재 입주자의 계약갱신 시기에 소득초과, 주택보유, 서류미제출 등의 부적격자들에 대해 아래 [표 27] ‘국민임대주택 부적격자 현황’과 같이 자진해약 및 퇴거 요청, 소송 판결 이후 계약해지, 강제집행 등의 조치를 취하지 않고 있다.

[표 27] 국민임대주택 부적격자 현황

단지	동	호	임차인	임대차 기간	부적격 사유	비고
합계			32세대			
ㄱㄱㄱ	101	104	안★★	'12.10.01. ~ '14.09.30.	주택소유	부적격자 통보
□□내리	103	1103	최★★	'13.01.01. ~ '14.12.31.	-	명도 판결('13.11.)
▲●(1)	105	1604	하★★	'13.06.01. ~ '15.05.31.	주택소유	전환계약 자격 안내
▲●(1)	108	502	김★★	'13.06.01. ~ '15.03.31.	주택소유	전환계약 자격 안내
□□●● 4단지	407	403	양★★	'13.05.29. ~ '15.06.30.	주택소유	부적격자 통보
□□# #3 4단지	405	902	강★★	'13.10.01. ~ '15.09.30.	소득초과	해지통보
□□지사 1단지	102	405	김★★	'13.12.01. ~ '15.11.30.	-	계약자 사망
□□지사 1단지	103	507	주★★	'13.12.01. ~ '15.11.30.	자동차초과	퇴거 통보
□□지사 1단지	104	1303	김★★	'13.12.01. ~ '15.11.30.	주택소유	퇴거 통보
□□●● 5단지	505	603	안★★	'13.10.21. ~ '15.11.30.	주택소유	전환계약 자격 안내
⊗⊗ 휴먼시아	105	1402	진★★	'14.04.01. ~ '16.03.31.	-	계약자 사망
⊗⊗ 휴먼시아	102	1203	조★★	'14.04.01. ~ '16.03.31.	소득초과	전환계약 자격 안내
⊗⊗ 휴먼시아	109	505	박★★	'14.04.01. ~ '16.03.31.	-	전환계약 자격 안내
⊗⊗ 휴먼시아	111	804	박★★	'14.04.01. ~ '16.03.31.	-	전환계약 자격 안내
⊗⊗ 휴먼시아	112	301	이★★	'14.04.01. ~ '16.03.31.	자동차초과	전환계약 자격 안내
▲●2 휴먼시아	204	2306	공★★	'14.08.01. ~ '16.07.31.	소득초과	퇴거 통보
▲●2 휴먼시아	205	403	조★★	'14.08.01. ~ '16.07.31.	소득초과	퇴거 통보
▲●2 휴먼시아	206	1001	이★★	'14.08.01. ~ '16.07.31.	소득초과	퇴거 통보
□□●● 4단지	406	304	이★★	'14.11.01. ~ '16.10.31.	소득초과	해지 통보
□□지사 1단지	102	606	이★★	'14.11.05. ~ '16.12.31.	-	자격확인서류 제출 촉구

단지	동	호	임차인	임대차 기간	부적격 사유	비고
◇◇b 주공2단지	205	1502	윤★★	'14.01.01. ~ '15.12.31.	소득초과	계약불가 통보
◇◇b 휴먼시아	301	402	이★★	'14.06.01. ~ '16.05.31.	소득초과	해지 통보
◇◇b 휴먼시아	302	505	이★★	'14.06.01. ~ '16.05.31.	주택소유	해지 통보
◇◇b 휴먼시아	306	104	박★★	'14.09.29. ~ '16.10.31.	자산초과	해지 통보
◇◇b 휴먼시아	307	906	박★★	'14.06.01. ~ '16.05.31.	소득/자산초과	해지 통보
◇◇b 휴먼시아	303	601	박★★	'12.06.01. ~ '14.05.31.	소득초과	부적격자 통보
◇◇b 휴먼시아	308	301	신★★	'12.06.01. ~ '14.05.31.	주택소유	주택소유 소명 안내
◇◇b 휴먼시아	108	1802	이★★	'14.08.01. ~ '16.07.31.	자산초과	해지 통보
◇◇b 휴먼시아	108	706	박★★	'14.08.01. ~ '16.07.31.	소득/자산초과	해지 통보
◇◇♡♡ 1단지	107	401	전★★	'14.06.27. ~ '16.08.31.	소득초과	해지 통보
◇◇♡♡ 1단지	110	1001	정★★	'14.06.27. ~ '16.08.31.	유주택	해지 통보
◇◇♡♡ 1단지	110	202	엄★★	'14.06.27. ~ '16.08.31.	자산초과	해지 통보

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 국민임대주택 입주자격이 없는 32세대가 불법으로 거주하고 있어 저소득층에 제공되어야 할 국민임대주택의 공급에 차질이 발생할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

국민임대주택 갱신계약 시 입주자격 상실로 임대차계약이 종료된 부적격 세대에 대해 조속한 퇴거 및 사후관리가 이루어지도록 조치하시기 바랍니다(통보).

[17] [경고3, 주의2] 사항

1. 제 목 : 고도제한 사항 관련 업무처리 부적정

2. 조치부서 : ○○○○처

3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ◇◇■■■■사업단 부장 토목3급 김☆☆(경고)

(현 소속 : ○○○○ 지역본부 □□☆☆사업단 단장 토목3급)

○○○○지역본부 ◇◇■■■■사업단 차장 토목3급 김☆☆(주의)

(현 소속 : ㉠㉠㉠ 지역본부 ❀❀❀❀❀사업단 차장 토목3급)

○○○○지역본부 ◇◇■■■■사업단 과장 토목4급 문☆☆(경고)

(현 소속 : ㉠㉠지역본부 ❄❄❄❄사업본부 차장 토목4급)

○○○○지역본부 ◇◇■■■■사업단 과장 토목4급 김☆☆(경고)

(현 소속 : ★★☆☆기획처 차장 토목4급)

○○○○지역본부 ◇◇■■■■사업단 과장 토목4급 김☆☆(주의)

(현 소속 : ㉠㉠지역본부 ☺☺사업단 과장 토목4급)

4. 내 용 :

○○○○지역본부에서는 ◇◇♡♡지구 택지개발사업 조사설계용역(이하 '조사설계용역'이라 한다)을 (주)우우, (주)ㅎㅎ엔지니어링 및 (주)ㅇㅇ엔지니어링(이하 '용역업체'라 한다)과 계약을 체결하고 조사설계용역을 시행하였다.

[표 28] ◇◇♡♡지구 택지개발사업 조사설계용역 현황

구 분	계약자	계약금액 (백만원)	착공일	준공일	비 고
◇◇♡♡지구 택지개발사업 조사설계용역	(주)우우 (주)ㅎㅎ엔지니어링 (주)ㅇㅇ엔지니어링	5,256	'05.12.12	'13. 6.28	50% 40% 10%

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

가. 사건발생 경위

○○○○지역본부 ◇◇■■■■사업단(이하 ‘사업단’이라 한다)에서는 ‘10. 4. 30. ◇◇♡♡ 혁신도시(택지)개발사업 개발계획 및 실시계획 변경승인 신청서(안)(이하 ‘변경승인 신청서’라 한다)을 ○○■■■■처로 제출하였으며, ○○■■■■처는 ‘10. 7. 5. 변경승인 신청서를 국토해양부로 제출하여 국토해양부 고시 제2010 -928호(‘10.12.15)로 ◇◇♡♡혁신도시(택지) 개발사업 개발계획 및 실시계획 변경승인(이하 ‘변경승인’이라 한다)을 득 하였다.

변경승인 신청서 및 변경승인서에 포함된 제1종지구단위계획(변경) 결정도서(이하 ‘지구단위계획’이라 한다)에는 사업지구 인근 ◇◇공항으로 인한 장애물제한표면²²⁾ 및 항공법 시행규칙 제246조(물건제한의 특례) 및 별표28의 3에 따른 장애물 제한구역²³⁾내 장애물 차폐적용²⁴⁾(이하 ‘장애물 차폐적용’이라 한다)에 관한 내용이 포함되어 있으며, 장애물 차폐적용 범위를 산출하기 위해 아래 [그림 2]와 같이 설정하고 건축물 최고 층수를 산정하였다.

변경승인 후 ○○○○지역본부 ○●●부(이하 ‘○●●부’라 한다)는 토지 판매를 위한 분양자료를 사업단에 요청하였으며, 사업단 단지개발업무 담당자는 변경승인서에 명기된 건축물 층수 산정시 참고한 CAD자료를 용역업체로부터 제출 받아 장애물 차폐적용에 따른 개별 필지별 건축가능 높이를 각각 재 산출하여 ○●●부에 송부하였고,

22) 장애물 제한표면 : 항공기의 안전운항을 위하여 비행장 주변에 장애물(항공기의 안전운항을 방해하는 지형·지물 등을 말한다)의 설치 등이 제한되는 표면으로 원추표면(♡♡지구 제한고도:57.68m~97.68), 수평표면(♡♡지구 제한고도:57.68m이하) 등으로 구분 된다.

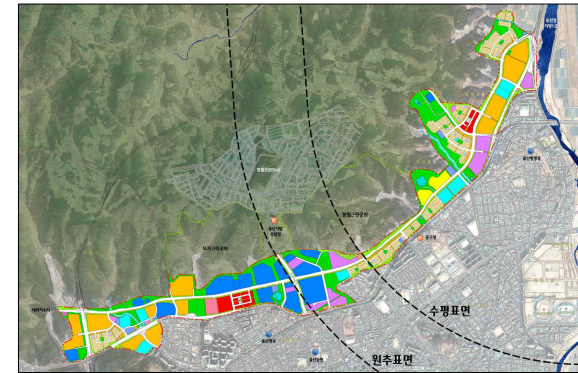
* ◇◇공항(착륙대 C등급)의 경우 원추표면은 수평표면의 원주와 수평표면의 원주 외측 상방으로 경사도(5%) 및 높이(40m)에 의하여 정해지는 표면이며, 수평표면은 활주로 중심선 끝에서 60미터 연장한 지점을 원호의 중심으로 하여 반지름 3,000m의 원호를 그린 각각의 원호의 접선을 연결하는 면으로써 수직상방 45m인 지점

23) 장애물제한구역 : 장애물 제한표면을 지표면 또는 수면에 수직으로 투영된 구역

24) 장애물 차폐적용 : 항공법 별표 28의3에 따라 항공법에 따른 장애물제한구역내에 고도제한 높이보다 높은 자연 장애물 또는 기존 건축물이 있는 경우 일정 범위내(전면인 경우 장애물 기준 하방 10분의1의 경사면 아래)에서는 비행장설치자와 협의하여 고도제한 높이보다 더 높은 건축물을 설치 할 수 있음

○●●부는 제출 받은 필지별 건축가능 높이 및 변경승인사항을 명기하여 ‘11. 12. 8., ‘12. 5. 3. 및 ‘12. 6. 1. 3차례에 걸쳐 상업용지, 근린생활시설용지 및 주차장용지에 대한 토지 공급을 시행하였다.

[그림 1] ♡♡지구 장애물제한표면



자료 : 지구단위계획 내용 발췌

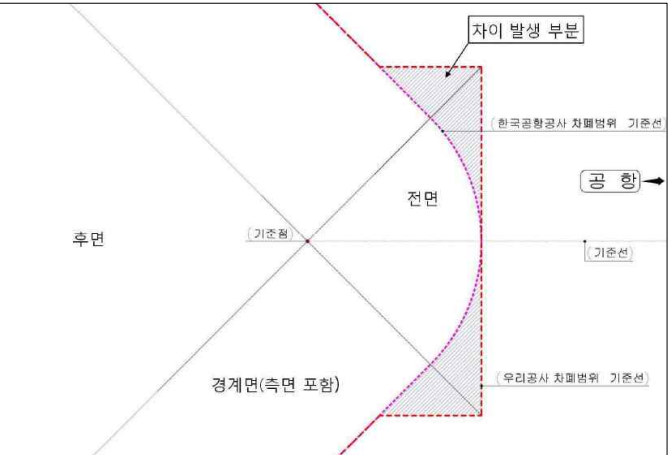
[그림 2] 장애물 차폐적용 범위 설정 및 완화고도(승인도서 기준)



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그러나, 장애물 차폐적용 범위 산정에 대한 질의 응답시 2015. 3. 17. 국토교통부 공항안전환경과에서는 [그림 2]와 같은 피라미드형태 평면은 장애물로부터 일정한 비율(1/10)로 적용되는 등거리 경사면으로 볼 수 없다(각 지방항공청, 공항공사의 기존 타 사례를 조사한 결과도 동일)는 회신을 함에 따라 장애물 차폐적용 범위에 오류가 있음을 확인 받은 바 있다.

[그림 3] 우리공사 및 한국공항공사의 장애물 차폐적용 범위 비교



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, ●●부에서는 2015. 10. 16. ‘◇◇♡♡ 건축 가능 높이 감소필지 손해 배상 방안’을 수립·시행하고 판매된 토지를 해약처리 하거나 감가(배상)금액²⁵⁾을 지급하였다.

[표 29] 건축 제한사항 및 감가를 산정

연번	용도	지구단위계획			분양공고시 제한높이(A)	실제 제한높이(B)	차이 (A)-(B)	실제건축 가능층수	감가율 (%)
		층수	건폐율(%)	용적율(%)					
1	상업	-	70	350	58.9	57.68	1.22	5층	0.3
2	상업	-	70	350	59.9	57.68	2.22	5층	0.5

25) 고도제한필지 감가를 산정 결과에 따라 감가(배상) 금액 1,655백만원을 토지소유자에게 지급하고 3필지는 해약처리

3	상업	-	70	350	59.9	57.68	2.22	5층	0.5
4	상업	-	70	280	62.2	57.68	4.52	3층	20.6
5	상업	-	70	280	59.2	57.68	1.52	3층	11.6
6	상업	-	70	350	62.9	57.68	5.22	4층	14.7
7	상업	-	70	350	63.9	57.68	6.22	4층	14.7
8	상업	-	70	350	61.9	57.68	4.22	4층	14.7
9	상업	-	70	280	61.2	57.68	3.52	3층	13.6
10	근린생활시설	5층	60	300	66.9	61.50	5.40	5층	0.5
11	근린생활시설	5층	60	300	66.9	61.20	5.70	5층	1.0
12	근린생활시설	5층	60	300	67.9	60.80	7.10	5층	1.5
13	근린생활시설	5층	60	300	65.9	60.10	5.80	5층	5.0
14	근린생활시설	4층	60	240	63.9	59.00	4.90	4층	3.0
15	근린생활시설	4층	60	240	64.2	59.00	5.20	4층	5.0
16	근린생활시설	4층	60	240	66.2	59.50	6.70	4층	8.0
17	근린생활시설	4층	60	240	68.2	60.40	7.80	3층	13.6
18	근린생활시설	3층	60	180	60.2	57.68	2.52	3층	10.1
19	주차장	-	80	320	58.9	57.68	1.22	-	0.5
20	주차장	5층	80	300	69.2	63.10	6.10	4층	5.0

자료 : ◇◇♡♡ 고도제한필지 감가를 산정 용역보고서 재구성

나. 고도제한 관련 업무 부적정 사항

위 관련자 중 부장 토목3급 김☆☆은 2010. 2. 9.부터 2011. 2. 8.까지 사업단에서 ◇◇♡♡혁신도시 단지개발 총괄업무를 수행하였고, 과장 토목4급 문☆☆은 2009. 2. 9.부터 2012. 2. 9.까지 사업단에서 ◇◇♡♡혁신도시 조사설계용역 감독업무 및 단지개발업무를 수행하였고, 차장 토목3급 김☆☆은 2012. 3. 2.부터 2013. 2. 12.까지, 과장 토목4급 김☆☆은 2010. 7. 6.부터 2012. 10. 24.까지, 과장 토목4급 김☆☆은 2012. 3. 2.부터 2012. 8. 22.까지 사업단에서 ◇◇♡♡혁신도시 단지개발업무를 수행하였다.

사업지구 인근에 위치한 공항으로 인하여 사업지구내 고도제한이 있는 경우 사업수지 및 토지이용 효율에 중대한 영향을 끼침에 따라 관련 법령을 정확히 반영하여야 하며 오류가 발생하지 않도록 주의 하여야 한다.

특히 항공법 시행규칙 제246조(물건제한의 특례) 및 별표28의 3에 따른 장애물 제한구역내 장애물 차폐적용을 반영하고자 하는 경우 항공법령에 따라 반드시 비행장설치자와 협의하여 장애물 차폐적용 가능 여부를 확인 받아야 한다.

그러나 위 관련자는 장애물 차폐적용에 관한 사항에 대한 해당 법령 저촉여부를 면밀히 검토하지 못하였고, 해당 업무를 담당하는 관련부서(한국공항공사 등) 협의 등의 조치를 취하지 아니한 채 잘못된 장애물 차폐적용에 관한 내용을 지구단위계획 및 토지공급공고에 반영하였다.

그 결과, 지구단위계획에 사업지구내 8개 필지에 대한 건축물 최고 층수가 과도하게 산정되었고, 토지 공급 공고시 20개 필지에 대한 고도제한 높이가 잘못 공고되는 결과를 초래하였다.

위 관련자들의 부적정한 업무처리로 인해 토지 공급 공고에 오류가 발생하였고 토지 매수인에게 감가(배상)금액을 지급하는 등 공사(公社)의 공신력이 심각하게 실추되었다.

위 관련자들의 부적정한 업무처리는 「취업규칙」 제3조에 위배되어 「인사규정」 제48조의 징계사유에 해당하나, 관련자들의 위반 행위는 감사일 현재 「인사규정 시행세칙」 제74조 제1항에 따라 징계시효가 이미 완성되었다.

그럼에도 이와 같은 사항의 재발방지를 위하여 위 관련자들에 대한 조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ◇◇♡♡혁신도시 고도제한 관련 업무를 부적절하게 처리한 관련자 부장 토목3급 김☆☆, 과장 토목4급 문☆☆, 과장 토목4급 김☆☆에게 ‘경고’조치 하고(경고3), 차장 토목3급 김☆☆, 과장 토목4급 김☆☆에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의2).

[18] [주의2, 시정(회수)] 사항

- 제 목 : □□소소지구 조사설계용역 설계변경 부적정
- 조치부서 : ○○○○지역본부
- 관 련 자 : ○○○○지역본부 □□☆☆사업단 부장대우 토목3급 김☆☆(주의)
○○○○지역본부 □□☆☆사업단 과장 토목4급 성☆☆(주의)
(현 소속 : ○○○○지역본부 □□☆☆사업단 차장 토목3급)
- 내 용 :

위 관련자 토목3급 김☆☆과 토목4급 성☆☆은 2015. 2. 3. 부터 2016. 2. 1. 까지 ○○○○지역본부(이하 ‘본부’ 라 한다.) □□☆☆사업단에 근무하면서 [표 30]과 같은 용역의 감독원의 업무를 수행하였다.

[표 30] 용역 현황

(단위 : 천 원)

용역명	수급인	계약금액	용역기간	비고
□□☆☆☆☆구역 소소지구 개발사업 조사설계용역	㈜○○○ 외 2개사	9,398,568	'05.11.28 ~ '17.12.31	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

‘□□·☆☆☆☆구역 소소지구 개발사업’(이하 ‘□□소소지구’ 라 한다.)은 「☆☆☆☆구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제7조에 따라 개발계획을 승인 받은 후

교육환경영향평가, 환경영향평가 등 관련 제반 법규에서 정한 행정절차를 완료한 다음 협의된 내용을 반영하여 「☆☆☆☆구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 (이하 ‘경제자유구역법’이라 한다.) 제9조에 따라 실시계획을 승인 받아 사업계획을 확정하여 사업을 시행하고 있다.

본부에서는 2015. 7. 24. 학교, 근린생활시설 및 단독주택 등의 토지이용계획 변경에 대한 개발계획 변경 승인을 받고,

2015. 9. 2. 교육환경영향평가 심의를 받은 후 협의된 내용을 반영하여 □□·☆☆☆☆구역청장으로부터 2015. 10. 14. 실시계획을 승인 받았다.

본부에서는 실시계획 승인으로 확정된 □□소소지구 인허가(교육환경영향평가, 개발계획) 내용을 반영하기 위해 보도육교 2개소와 기반시설 재설계(105천 m²)를 위해 [표 31]과 같이 2016. 1. 15. ‘□□☆☆☆☆구역 소소지구 개발사업 조사설계용역’(이하 ‘용역’ 이라 한다.)에 대해 설계변경 방침을 시행하였다.

[표 31] 용역 설계변경 현황

(단위 : 백만 원)

구분	당초	설계변경 증가 금액			변경	비고
		계	보도육교	기반시설 재설계		
용역비	9,255	143.6	99.6	44.0	9,399	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

가. 일상감사 이행에 관한 사항

「공공감사에 관한 법률 시행령」 제13조 제2항에 따르면 “집행부서의 장은 일상감사 대상업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰”하도록 규정하고 있으며, 공사 「감사기준 시행세칙」 제16조 및 제17조에는 일상감사의 범위와 시기에 관한 사항이 명시되어 있다.

따라서 집행부서는 일상감사 대상문서에 대하여 「감사기준 시행세칙」 제16조 및 제17조에 따라 일상감사를 이행하여야 한다.

「감사기준 시행세칙」 제16조 「별표 3」 일상감사의 범위」에 따르면 건설기술 용역의 경우 일 건당 1억원 이상 증가하는 계약금액의 조정일 경우 일상감사를 이행하도록 규정하고 있다.

그런데 본부에서는 [표 31]과 같이 용역설계변경 방침 수립시 1억원 이상 증가하는 계약금액의 조정임에도 불구하고 일상감사를 이행하지 않았다.

이에 대하여 위 관련자들은 용역의 설계변경 사유가 되는 기반시설 재설계(44백만 원)와 보도육교 추가 설치(99.6백만 원)가 각기 다른 인허가(개발계획, 교육환경영향평가) 결과에 따른 것이므로 해당 방침은 일견이지만 설계변경 요인이 별건이므로 각각의 증가 금액을 고려할 경우 일상감사 대상이 아니라고 주장하고 있다.

그러나 설계변경 사유가 되는 사업계획 변경 요인은 □□순지구 개발계획 승인(2015. 7. 24.) 및 교육환경영향평가 심의(2015. 9. 2.) 절차를 거친 후 「경제자유구역법」 제9조에 따라 실시계획 승인을 받아야만 확정되는 사항이므로,

해당 설계변경 요인은 동일한 인허가 변경의 과정 중에 발생된 결과라 할 수 있고, 용역의 설계변경이 일건의 방침으로 사업계획 확정 시점인 실시계획 승인 이후에 이루어진 점을 고려할 경우 관련자들의 주장은 타당한 이유가 될 수 없다.

그 결과 「공공감사에 관한 법률 시행령」 및 공사 「감사기준 시행세칙」을 위반했을 뿐만 아니라, 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방함으로써 감사의 실효성을 확보하고, 행정의 신뢰성을 제고하려는 일상감사의 목적을 저해하였다.

따라서 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

나. 기반설계 재설계 설계변경 용역비 산출에 관한 사항

公社는 토목설계 용역 대가 산정기준을 정함을 목적으로 「용역대가 산정기준(토목설계)」을 운용하고 있으며, ‘4.2에 설계변경 방법’에 설계변경 대상 과업이 기존 과업내용에 포함되어 있는 경우와 포함되어 있지 않는 경우를 [표 32]와 같이 따로 정하고 있다.

[표 32] 토목설계 용역 설계변경 방법

설계변경 과업 구분	설계변경 방법
기존 과업 포함	당초 계약금액 + [(변경 설계금액 - 당초 설계금액) × 낙찰률]
기존 과업 불포함	당초 계약금액 + 추가 설계금액 × 협의 낙찰률

자료 : 「용역대가 산정기준(토목설계)」 자료 재구성

그런데 본부에서는 용역의 [표 31]에 대한 설계변경 방침의 용역금액 산출시 토지이용계획 면적 변경(105천 m²)에 따른 기반시설 재설계가 기존 과업(단지 기본 및 실시설계)에 포함되어 과업면적 증감 사항임에도 불구하고,

기준과는 다르게 대상 과업을 추가과업으로 판단하여 ‘기존 과업에 불포함’의 설계변경 방법을 적용한 후 [표 33]과 같이 용역비를 산출하여 22,500천 원을 과다하게 지급하는 결과를 초래하였다.

[표 33] 기반시설 재설계에 대한 설계변경 용역금액 조정내용

(단위 : 천 원)

구분	방침 시(당초)	‘기존 과업 포함’ 적용 시	증감	비고
금액	44,000	21,500	22,500	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

따라서 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① 용역 설계변경 업무를 소홀히 한 토목3급 김☆☆과 토목4급 성☆☆에 대해 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 각각 ‘주의’ 조치하여 주시기를 바라며(주의2)

② 관련 지침 및 업무절차를 확인한 후 기준보다 과다하게 산정되어 지급된
용역비의 ‘회수’ 방안을 강구하시기 바랍니다(시정(회수)).

[19] [주의, 시정, 통보] 사항

- 1. 제 목 : 임시침사지 등 개발 중 재해 예방 대책 부적정
- 2. 조치부서 : ○○○○처(주의), ○○○○지역본부(시정, 통보)
- 3. 관 련 자 : ▣▣▣▣사업처 부장대우 토목3급 이☆☆(주의)
(현 소속 : ▣▣지역본부 ☺☺사업단 부장대우 토목3급)
- 4. 내 용 :

※※건축사무소의 1개사는 [표 34]와 같이 ‘□□♠♠(5) 주거환경개선사업지구
공동주택 1블럭 및 도시기반시설 기본 및 실시설계 용역’(이하 “용역”이라 한다.)을
분담이행방식으로 계약 체결하였으며,

도시기반시설 기본 및 실시설계용역에 대한 과업은 (주)※※건축사사무소(이하
“설계사”라 한다.)에서 수행하였다.

위 관련자 토목3급 이☆☆은 2015. 2. 3. 부터 2016. 2. 1. 까지 ▣▣▣▣사업처에
근무하면서 [표 34]와 같은 용역의 감독원으로서 설계 및 발주 등의 업무를
수행하였다.

[표 34] 용역 현황
(단위 : 백만 원)

용역명	수급인	계약금액	용역기간	비고
□□♠♠(5) 주거환경개선사업지구 공동주택 1블럭 및 도시기반시설 기본 및 실시설계 용역	(주)※※건축사사무소, (주)》》》》엔지니어링	3,353	'06.11.24 ~ '16.12.15	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

○○○○지역본부(이하 “본부”)에서는 □□♠♠5 1BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구’(이하 “공사”라 한다)를 [표 35]와 같이 시행하고 있다.

[표 35] 공사현황

(단위 : 백만 원)

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
□□♠♠5 1BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구	♂♂건설(주) (주)♂♂토건	162,580	‘16.03.31~’19.06.13	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

위 공사 계획에는 외부유역을 포함한 공사 중 우수처리를 위해 사업 지구내 가배수로 및 침사지 계획이 [표 36]과 같이 수립되어 있다.

[표 36] ♠♠5지구 가배수로 및 침사지 설계 현황

구분	규격	수량	비고
가배수로	1.5×0.5×1.0m	3,986.48m	
가배수관	D450mm	84.00m	
	D600mm	156.38m	
	D800mm	26.00m	
임시침사지	2.0×2.0m	9개소	
	2.0×2.5m	2개소	
	2.5×2.5m	2개소	
	2.5×3.0m	2개소	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

2016. 10. 5. □□지역에 태풍 ☞☞ 내습 시 □□지역 강우관측소에서 관측된 확률강우량 [표 37]과 같이 2~5년 빈도의 상대적으로 작은 수준이었음에도 불구하고 ♠♠ 5지구 임시침사지 10의 용량이 초과되어 [그림 4]와 같이 주변지역에 우수가 유출되었다.

[표 37] 태풍 ☞☞ 내습 시 □□지역 강우관측소에서 측정된 확률강우량 현황

구분	♠♠5지구 확률강우량(④④④ 검토)			☞☞ 내습시 관측(16.10.5) 강우량		비고
	2년	5년	30년(설계기준)	□□관측소(기상청)	북구AWS(기상청)	
강우량 (지속시간 60분)	<u>46.5mm</u>	65.4mm	96.9mm	<u>38.3mm</u>	<u>43.00mm</u>	

자료 : ☞☞☞처 제출자료 재구성

[그림 4] 태풍 ☞☞ 내습 시 ♠♠5지구 임시침사지 10 인접 지역 우수 유출 현황



♠♠5지구 工事 설계도서에 따르면 임시침사지 10의 용량과 연결 가배수로 계획에 대한 수리·수문 검토 결과를 [표 38]과 같이 제시하고 있다.

[표 38] 임시침사지 10 용량 및 연결 가배수로

구분	침사지용량(㎡)	침사지 방류관거			비고
		규격(mm)	설계유속(m/s)	유량(㎡/s)	
임시침사지 10	5.0	1,000	3.0	2.356	
구분	유역면적(ha)	강우강도(mm/hr)	설계유속(m/s)	유량(㎡/s)	비고
가배수로 15	4.54	181.44	5.85	2.340	
가배수로 17	0.89	186.16	5.52	2.208	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

가. 임시침사지 등 개발 중 재해대책 설계에 관한 사항

임시침사지는 용량은 수리 검토를 통한 소요 규모의 토사조절부 용량을 결정한 후 설계강우 기준(30년 빈도)에 따라 저수지 추적 등의 수리·수문 검토를 통한 방법으로 적정 규모의 홍수조절부 용량과 합산하여 결정하게 되어 있으며, 검토 결과에 따라 토사조절부와 홍수조절부가 고려된 임시침사지 설계도면을 제시하여 공사 중 재해로부터 안정성을 확보해야만 한다.

「설계지침(토목)」 5.3.3에 우수 처리를 위한 관거 및 합류 암거에 대한 이상적 유속을 1.0~1.8m/sec로 제시하고 있고 최대 범위를 0.8~3.0m/sec로 제한하고 있으며,

「도로교설계기준(국토교통부)」 5.8에서 수로이설시 유속이 2.5m/sec를 초과할 경우 측벽은 콘크리트 및 돌붙임, 바닥은 수로 보호공을 설치하도록 규정하고 있고 유속이 4.0m/sec를 초과할 경우 낙차공 등 유속 저감 시설을 계획하여 시설의 안정성을 확보하도록 규정하고 있다.

이러한 규정은 과도한 유속으로 인해 발생될 수 있는 위험성으로 부터 시설의 안정성을 확보하고, 수리 특성을 고려한 이상적인 우수 처리 계획을 수립하여 계획 빈도의 침투 유량 발생 시 원활한 우수 배제를 도모하기 위함이 목적이다.

또한 설계 호우에 대한 침투 유량을 소통하는 임시침사지·가배수로와 같은 재해저감 시설은 홍수로 인하여 최대 부하가 발생하는 상황에서 그 안전도가 보장 되도록 설계되어야 한다.

그런데도 설계사에서는 ♠♠5지구 임시침사지 설계 시 토사조절부 용량 결정을 위한 수리 검토와 홍수조절부 용량 결정을 위한 저수지추적 등의 수리·수문 검토가 없이 시설 규모를 결정하였으며,

가배수로 수리·수문 검토 결과 계획유속이 설계기준을 초과함에도 낙차공 등의 속도 저감 시설에 대한 검토없이 개발 중 재해대책을 수립하였다.

또한 「사전재해영향성검토협의 실무지침」 등 재해관련 관련 규정에 따른 토사조절부와 홍수조절부에 대한 적절한 시설 규모 제시 없이 임시침사지 설치계획을 수립하였다.

이에 대하여 설계사는 □□♠♠5지구가 「자연재해대책법」에 따른 사전재해영향성 검토 대상지에 해당되지 않아 침사지 및 가배수로 계획에 대해 위 관련자와 협의하여 예산확보 목적의 예시도로 개발 중 재해대책을 설계에 반영하였으며,

공사 착공 후 본부로 부터 가배수로의 구체적 계획을 요청받은 후 ♠♠5지구는 사전재해영향성 검토(토사조절부, 홍수추적 등)를 수행하지 않았기 때문에 일반 토목설계 검토 시 결과가 다르다는 점을 본부에 보고하고 [표 38]의 수리계산 결과를 반영하여 가배수로 및 침사지 계획을 수립하였다고 주장하고 있다.

그러나 임시침사지 등 재해 예방 시설의 설계 시 관련기준을 고려한 수리·수문 검토는 필수적인 사항으로, 행정 절차인 사전재해영향성 검토 대상이 아니라하여 일반 토목 설계의 기술 검토 결과가 다르다는 설계사의 주장은 타당한 이유가 될 수 없으며,

☞☞☞☞처에서 검토된 임시침사지 10의 소요 규격(500㎡) 대비 매우 작은 규모로 설계도서를 제시하였고, 임시침사지 구성 형태 및 가배수로 유속 등이 관련 기준에 미달하는 등 [표 39]와 같이 □□♠♠5지구의 설계업무가 부실하게 이루어져 설계 내용의 개발 중 재해대책이 재해 저감을 위한 목적을 달성할 수 없는 상황인 것이 명백하다.

[표 39] □□♠♠5지구 설계사 검토내용과 적정 소요 규모 비교

구분	침사지용량(㎡)		가배수로(15) 유속(m/s)		비고
	설계사 검토	적정규모(☞☞☞☞처 검토)	설계사 검토	적정규모(설계기준)	
내용	5.0	500	5.85	3.0	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

상기 내용과 같이 부실한 설계업무 수행으로 임시침사지의 시설 규모 및 형태와 가배수로 설치계획이 설계빈도의 강우에 부적합하게 설계됨에 따라 개발 중 재해예방을 위한 시설로서의 안전도를 보장하지 못할 것으로 판단된다.

아울러 임시침사지 용량 부족 등으로 2016. 10. 5. 발생한 우수 유출의 사례와 같이 설계 빈도(30년) 이내의 강우량에도 홍수 유출 등의 예측되지 않은 재해가 재발될 가능성이 높다.

따라서 ♠♠5지구의 임시침사지와 가배수로에 대해 관련 규정과 현장여건에 맞는 수리·수문 검토를 다시 실시하고, 그 결과를 반영하여 임시침사지 등 개발 중 홍수(토사) 유출량 저감 계획을 수립함으로써 설계빈도의 확률강우량에 대한 재해 예방 대책 마련이 필요하다.

위와 같이 설계용역 감독업무를 소홀히 한 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당되며,

임시침사지 등 개발 중 재해 예방 대책 시설의 설계도서에 대해 적정한 수리·수문 검토를 하지 않은 상태에서, 관련 기준에 부합하지 않도록 부실하게 설계 업무를 수행한 건설기술용역업자·건설기술자는 관련 법령 및 지침 등에 따른 제재 대상으로 판단된다.

나. 임시침사지 규모 확장 시 연구과제 적용에 관한 사항

본부에서는 □□지역 2016. 10. 5. 태풍 ☞☞ 내습 시 우수가 외부로 유출됨에 따라 2016. 12. 8. ‘□□♠♠5 주거환경 개선사업 수리위험성 검토의뢰’를 ☞☞☞처 (이하 “●●●”이라 한다)에 요청하였다.

●●●에서는 현장을 방문하여 대책을 검토한 결과 유속 저감 및 저류 용량 추가 확보 등을 위해 상류부 등에 임시 침사지 추가 설치 등을 제안하였으며,

본부에서는 ●●●과 협의하여 임시침사지 규모 확대와 [표 40]의 연구과제로 개발 중인 ‘하이브리드 토사제어 저류장치’ 적용에 대해 검토하기 위해 ●●●에서 ♠♠5지구에 대한 수리·수문 검토를 시행하기로 하였다.

[표 40] ●●●의 국책연구 과제(4차년도) 현황

(단위 : 천 원)

연구기간	연구기관	연구예산				비고
		계	정부출연	민간		
				☞☞☞	기타	
‘16.07.01~’17.12.25	☞☞☞, ☞☞대, ☞☞☞, ☞☞과기대, ☞☞대, ☞☞☞☞☞, ☞☞대, ☞☞☞	2,846,720	2,126,721	553,500	166,499	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

●●●에서는 수리·수문 검토를 한 결과 임시침사지 10(당초 5.0m²)에 대해 홍수조절부는 300m³, 토사조절부는 200m³으로 시설 규모 확대가 필요하다고 판단하였으며, [표 41]과 같은 대안을 제시하였다.

이에 본부에서는 ●●● 등과 협의를 통해 연구과제로 개발 중인 ‘하이브리드 토사제어 저류장치’를 토사조절부에 적용하는 방안으로(3안) 방침[○○○○▽▽▽▽1부-5520(2016. 12. 30.)호]을 수립하였다.

[표 41] 임시침사지 우수유출 저감 대책(●●● 제시)

1안 (일반형태 임시침사지)	2안 (연구과제 장치 500t 적용)	3안 (연구과제 장치 200t + 임시침사지)

자료 : ☞☞☞처 제출자료 재구성

사업지구의 건설현장에 적용할 재해저감 시설은 그 성능이 검증된 제품에 대해 경제적·기술적 특성을 면밀히 비교 검토하여 적용 여부에 대해 판단하는 것이 타당하다.

그런데 ♠♠5지구에 설치할 ‘하이브리드 토사제어 저류장치’는 실증 단지에 적용한 후 발생하는 문제점을 개선·보완하여 실용화·제품화 할 예정으로, 현 단계에서는 검증이 완료되지 않은 연구목적의 시설물임이 ●●●을 통해 확인하였다.

그런데도 본부에서는 임시침사지 10의 용량 확장 시 관련 규정에서 제시하고 있는 [표 41]의 일반 형태의(1안) 시설을 설치해도 되는 상황에서 연구단계의 검증되지 않은 ‘하이브리드 토사제어 저류장치’를 연구계획(예산) 범위를 초과하는 규모로 적용함으로써 [표 42]와 같이 공사비를 과다하게 적용하는 결과를 초래하였다.

[표 42] 임시침사지 용량 확장에 대한 일반 형태 적용 시 공사비 증감 내역
(단위 : 천 원)

구분	당초 (하이브리드 토사제어 장치 적용시)	변경 (일반형태의 침사지 적용시)	증감	비고
공사금액	131,332	10,839	감) 120,493	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

따라서 연구단계의 ‘하이브리드 토사제어 저류장치’는 연구계획 범위내에서 설치될 수 있도록 변경하고, 수리·수문 검토 결과에 따라 결정된 임시침사지 용량은 관련 규정에서 제시하고 있는 일반적인 형태로 변경하여 예산 낭비가 발생되지 않도록 공사비 재조정이 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

□□♠♠5지구 설계 용역의 감독업무를 소홀히 한 관련자 토목3급 이☆☆에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

○○○○지역본부장은

① ♠♠5지구의 홍수 피해가 발생하지 않도록 현장여건에 맞는 수리·수문 검토를 다시 실시하여 적정한 재해 예방 대책을 마련하고, 연구단계의 검증되지

않은 ‘하이브리드 토사제어 저류장치’는 연구계획 범위 내에서 설치되도록 변경하시기 바랍니다(시정),

② □□♠♠5지구의 임시침사지 등 개발 중 재해 예방 대책에 대한 설계를 부실하게 수행한 건설기술용역업자·건설기술자에 대하여 관련 법령 및 지침 등에 따른 제재 방안을 강구하시기 바랍니다(통보).

[20] [주의, 시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 흙운반 거리 설계변경 부적정
2. 소 속 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 : ◇◇광역협력단 대리 토목 4급 박☆☆(주의)
4. 내 용 :

○○○○지역본부에서는 ◇◇▲▲ 산업로배면도로(→→→→로) 개설공사(이하 ‘조성공사’라 한다)를 ㄱ종합건설(주) 외 2개사와 계약을 체결하고 도로개설공사를 시행하고 있다.

[표 43] ◇◇●● 산업로배면도로 개설공사 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계약자	계약금액	착공일	준공일	비 고
◇◇●● 산업로배면도로 개설공사	ㄱ종합건설(주) ※ ㄱ건설(주) ※ ㄱ종합건설(주)	11,925	'15.02.27	'17.05.31	도로개설공사

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

위 관련자 토목4급 박☆☆은 2015. 8. 11.부터 현재까지 ◇◇광역협력단에 근무하면서 위 공사의 감독원으로써 설계변경 등의 업무를 수행하고 있다.

국토부에서 발표한 표준시장단가 흙운반(도저 32ton) 단가정의에는 ‘집토²⁶⁾거리 20m이하에 대한 비용은 무대로서 공제된 조건의 단가이며, 운반거리에 따라 비례하여 적용한다’라고 명시되어 있고, 또한 도저에 의한 흙운반시 운반기계의 특성상 별도의 집토작업이 필요하지 않다.

26) 주변에 산적한 목적물(흙 등)을 후속처리공정(덤프트럭 상차 등)의 편리를 도모하기 위해 한군데로 모으는 작업

[표 44] 흙운반 표준시장단가

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI012.00030	흙운반/토사	도저 32ton, (L=30m이하)	m3	428	20%
DI012.00040	흙운반/토사	도저 32ton, (L=40m)	m3	712	20%
DI012.00050	흙운반/토사	도저 32ton, (L=50m)	m3	1,020	20%

【단가정의】

- ① 이 단가는 자연상태의 토량을 기준으로 한 것이다.
- ② 집토거리 20m이하에 대한 비용은 무대로서 공제된 조건의 단가이다.
- ③ 이 단가는 공사규모(유용토, 사토, 순성토등의 운반량을 합산한 총 시공량)가 10,000㎥이상인 공사에 적용한다.
- ④ 표준시장단가를 거리에 따라 비례하여 적용한다. 다만, 도저 운반거리 30m이하는 거리와 무관하게 동일한 표준시장단가를 적용한다.

* 2016년 표준시장단가 흙운반 발체

그러므로 표준시장단가 흙운반(도저 32ton)을 적용할 때에는 별도의 집토비용을 반영하지 아니하여야 하며, 운반거리에 따라 직선보간법을 적용하여 거리에 비례하여 공사비를 산출하는 것이 합리적이다.

그러나, 조성공사 흙운반 거리 설계변경시 표준시장단가 흙운반(도저 32ton)을 적용하면서 기존 내역에 반영되어 있는 집토비를 삭제하지 아니하였고, 운반거리 또한 거리에 비례하여 적용하지 아니하였다.

[표 45] 흙운반 설계변경 현황

구 분	수량	설계변경			재산정시			증 감 (천원)
		운반거리	단가	금액 (천원)	운반거리	단가	금액 (천원)	
도저운반(토사)	80,139	40m	711	56,979	36.8m	621	49,766	- 7,213
도저운반(리핑암)	34,774	40m	1,196	41,590	36.8m	1,045	36,339	- 5,251
집토(파쇄연암)	21,943	-	1,743	38,247	-	-	-	- 38,247
소계				136,816			86,105	- 50,711
계(제경비 포함)				185,000			116,000	- 69,000

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 [표 45]와 같이 실제 공사와 상이하게 관련 공사비 69백만 원이 내역서에
과다 계상 되었다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① ◇◇▲▲ 산업로배면도로 개설공사 설계변경시 내역서 검토를 소홀히 한
토목 4급 박☆☆에게 ‘주의’를 촉구하시기 바라며(주의),

② ◇◇▲▲ 산업로배면도로 개설공사 설계변경시 과다하게 반영된 관련 공사비
69,000천 원을 ‘감액’하시기 바랍니다(시정(감액)).

[21] [시정(감액)] 사항

- 1. 제 목 : 가연성폐기물 감량·자원화 처리 수량 산출 부적정
- 2. 조치부서 : ○○○○지역본부
- 3. 관 련 자 :
- 4. 내 용 :

○○○○지역본부(이하 “본부”)에서는 ‘□□·☆☆※※※※구역 ♀♀지구 개발사업
조성공사 3공구’(이하 “공사”)를 [표 46]과 같이 공사계약을 체결하여 공사를
시행하고 있다.

[표 46] 공사현황

(단위 : 백만 원)

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
□□·☆☆※※※※구역 ♀♀지구 개발사업 조성공사 3공구	◎◎건설㈜	97,527	‘10.07.20 ~ ‘17.03.31	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

본부에서는 서측매립지 가연성폐기물의 감량·자원화 처리를 위해 2014. 10. 6.
방침을 받아 [표 47]과 같이 설계변경을 시행하였다.

[표 47] 서측매립지 가연성폐기물 감량·자원화 설계변경 현황

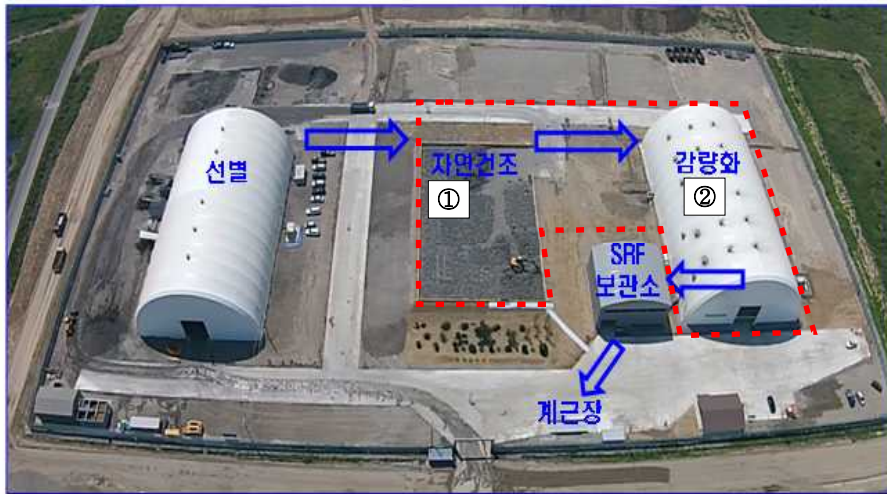
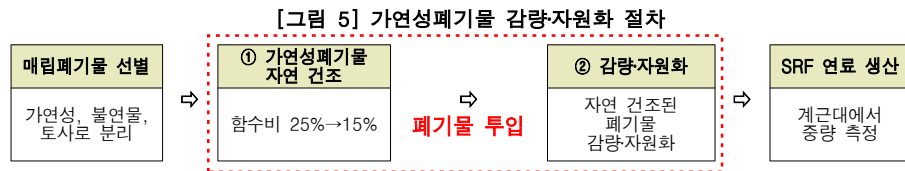
(단위 : 백만 원)

구분	수량	공사금액	비고
1. 감량·자원화공	-	11,828	
1.1. 감량·자원화 설비 설치	3대	48	
1.2. 감량·자원화 설비 운영	204만 톤	11,780	
2. 감량·자원화 부대공	1식	1,481	
3. 제잡비	1식	2,792	
합계	-	16,102	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

가연성폐기물의 감량·자원화 공정은 [그림 5]의 절차와 같이 이루어지고 있으며, 감량·자원화 이전에 가연성폐기물의 투입량을 최적화하기 위해 선별된 가연성 폐기물의 건조 공정을 별도로 운영하고 있고,

감량·자원화 공정과 자연건조 공정(소할)이 구분되어 있는 [표 48]의 물량내역을 근거로 공사 대금을 지급하고 있다.



[표 48] 감량·자원화 물량내역과 [그림 5]의 처리절차 비교

[그림 5]의 처리절차	물량내역서의 감량·자원화 세부공종	수량(톤)	단가(원)	공사금액(천원)	비고
①의 절차	가연물 소할(자연건조)	112,809	2,271	256,189	
②의 절차	가연성폐기물 투입	112,809	4,830	544,867	
②의 절차	가연물감량 및 연료화	112,809	48,611	5,483,758	

자료 : ○○○○지역본부 자료 재구성

본부에서는 [표 48]의 물량내역의 공사 대금 지급을 위한 공사 수량 등에 대해 [표 49]의 방법으로 산출하여 적용하였으며, SRF 고품형연료 계근 중량을 역산하기 위한 감량율은 [표 50]과 같은 시험결과에 따라 적용하고 있다.

[표 49] 감량·자원화 공사 수량 및 감량을 산출 방법

구분	산출 방법
수량산출	(시설에 투입된)가연성폐기물 감량·자원화 수량 = $\frac{SRF \text{ 고품형연료 계근중량}}{(1 - \text{감량율})}$
감량을	감량율(%) = $[1 - \text{감량 후 중량(②)} \div \text{선별 후 중량(③)}] \times 100\%$

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

[표 50] ♀♀ 가연성폐기물 감량·자원화 감량을 시험결과

구분	시험일자	적용기간	시험결과(kg)			감량율(%)	
			선별 후 (③)	자연 건조 후 (①)	감량 후 (②)	산출결과 (1-②/③)	실 적용
1차	15.10월	착수~16.04.12	22,160	20,070	1,850	91.7	90
2, 3차	16.09월, 17.02월	16.04.13~준공	57,350	48,680	6,620	88.5	88

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그런데 [표 49]의 방법에 따라 본부에서 적용하는 물량내역의 감량·자원화 수량은 자연 건조 이전 선별 후 중량을 적용하여 산출된 감량율을 적용함으로써 증발된 수분 등 실제 장비에 투입되지 않고 있는 수량이 물량내역에 포함되는 오류를 유발시키고 있다.

따라서 감량·자원화 처리 절차 등을 고려할 경우 감량율은 ‘감량·자원화 시설에 투입된 자연 건조 후 가연성폐기물의 중량과 SRF 고품형연료 중량의 비’라고 정의할 수 있으며, 감량율은 자연 건조 후의 중량을 적용하여 [표 51]의 방법으로 재 산정된 [표 52]의 값을 적용하는 것이 타당하다.

[표 51] 장비에 실제 투입되는 중량을 고려한 감량을 산출 방법

구분	산출 방법
감량을	$\text{감량율(\%)} = [1 - \text{감량 후 중량(㉔)} \div \text{건조 후 중량(㉓)}] \times 100\%$

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

[표 52] 감량을 재산정 결과

구분	실적용 감량을	재산정 감량을	증감	비고
감량율(%)	착수~16.04.12	90%	90%	-
	16.04.13~준공	88%	86%	감) 2.0%
감량자원화 처리수량(톤)	112,809	101,948	감) 12,800	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그런데도 본부에서는 자연 건조 이전의 선별 후 중량 값이 적용된 감량을 사용함으로써 감량·자원화 장비에 실제 투입된 수량보다 물량내역 수량이 과다하게 반영되어 [표 53]과 같이 공사비 740,100천 원의 예산 낭비가 우려되는 결과를 초래하였다.

[표 53] 감량을 조정 시 감량자원화 공사대금 조정 현황

(단위 : 천 원)

구분	당초	변경	증감	비고
공사금액	7,749,600	7,009,500	감) 740,100	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

따라서 감량·자원화 장비에 투입되는 물량내역 수량이 실제 투입되는 자연 건조 이후 수량으로 반영되어 적정한 공사비가 지급될 수 있도록 감량을 산정방법을 재검토하고, 실제 공사 물량에 대한 공사 대금이 지급될 수 있도록 공사비 재조정이 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

감량·자원화 감량을 산정방법을 재검토하여 물량내역 수량을 변경하고, 관련 공사비 740백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 ‘감액’하시기 바랍니다 (시정(감액)).

[22] [시정(감액), 통보] 사항

1. 제 목 : □□♠♠5 1BL 설계 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○○○지역본부에서는 □□♠♠5 1BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구를 ♀♀건설(주) 및 (주)♀♀토건과 계약을 체결하고 APT 및 대지조성공사를 시행하고 있다.

[표 54] □□♠♠5 1BL 건설공사 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계약자	계약금액 (백만원)	착공일	준공일	비 고
□□♠♠5 1BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구	♀♀건설(주) (주)♀♀토건	162,580	'16.03.31	'19.06.13	APT 및 대지조성공사

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

가. 미끄럼방지포장에 관한 사항

국토교통부 「도로안전시설 설치 및 관리지침」에 따르면 ‘미끄럼 방지포장은 효과가 있다고 판단되는 장소에만 설치하며, 비효과적인 무분별한 설치는 피한다.’라고 명시되어 있으며, 동 해설서에서는 ‘기본적으로 오르막 경사에서는 미끄럼 사고의 위험성이 크지 않을 경우 마찰계수에 관계없이 미끄럼방지포장을 생략할 수 있다’라고 명시되어 있다.

또한, 국민안전처 「어린이·노인·장애인 보호구역 통합지침」에서는 ‘주요 횡단보도 전방 등 미끄럼 방지기능이 필요한 지점에 제한적으로 설치한다.’라고 명시되어 있다.

그러므로 미끄럼방지 포장을 적용할 때는 설치 구간의 미끄럼방지포장의 실효성 등을 종합적으로 판단하여 반드시 필요한 구간에만 설치되도록 하여야 한다.

그러나, □□♠♠5 1BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구에서는 미끄럼 방지포장의 효과가 미미한 오르막 구간 전면에 대하여 미끄럼방지포장을 적용하였다.

비록 교통영향평가 심의시 미끄럼방지시설 등의 안전시설을 설치하라는 의견에 따라 미끄럼방지포장을 적용하였다 하더라도 오르막 구간에 설치한 미끄럼방지포장의 효용성에 관하여 별도 검토되지 아니하였으며, 비효과적인 구간의 무분별한 설치를 피하라는 관련 규정에 비추어 보면 교통영향평가 재협의 등을 통해 미끄럼 방지포장이 반드시 필요한 장소에만 설치되도록 하여 관련 공사비의 낭비가 발생하지 않도록 조치하는 것이 타당하다.

또한 오르막 구간의 미끄럼방지포장을 제외 할 경우 [표 55]와 같이 570백만 원의 공사비 절감 효과도 기대할 수 있다.

[표 55] 미끄럼방지포장 설계현황

(단위 : m², 백만 원)

구 분	당초 설계내역		오르막구간 삭제시		증 감
	면적	금액	면적	금액	
미끄럼방지포장	12,664	1,035	5,942	465	-570

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

나. 보도포장 물량산정 부적정에 관한 사항

공사(公社)「설계지침(토목)」에 따르면 포장공 수량산출시 타공종 구조물(맨홀, 빗물받이 등)에 의해 공제되는 수량은 전체면적에 공제율을(0.1%~2.6%)을 곱하여 산출하고 포장공에서 공제수량 산출이 용이한 L형측구 등은 직접 수량을 산출하여 별도로 공제하도록 되어 있다.

그러나, □□♠♠5 1BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구 설계도서에서는 타공종 구조물에 의해 공제되는 수량은 공제한 반면 별도로 산출하여 공제하여야 하는 경계블럭 등의 면적은 공제하지 아니하였다.

그 결과 실제 공사물량과 상이하게 과다 계상된 관련 금액 36,924천 원의 감액이 필요하다.

【표 56】 보도포장 설계현황

(단위 : m², 천 원)

구 분	당초 설계내역		수량정정 반영시		증 감
	면적	금액	면적	금액	
인조화강블록	10,171	245,557	7,678	227,064	-18,493
지급자재		162,339		143,908	-18,431
소계		407,896		370,972	-36,924

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① 공사물량과 상이하게 과다 계상된 관련 금액 36,924천 원을 '감액'하시기 바라며(시정(감액)),

② □□♠♠5 주거환경개선사업지구에 적용된 미끄럼방지포장이 관련규정에 따라 적정하게 반영될 수 있도록 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.(통보)

[23] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 호안자재 선정 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○○○지역본부에서는 ◇◇●● 택지개발 조성공사를 (주)●●주택과 계약을 체결하고 대지조성공사를 시행하고 있다.

[표 57] ◇◇●● 택지개발 조성공사 현황

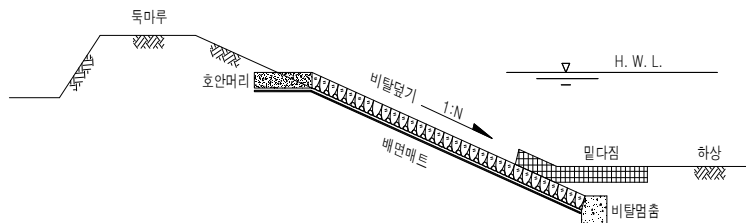
(단위 : 백만 원)

구 분	계약자	계약금액 (백만원)	착공일	준공일	비 고
◇◇●● 택지개발 조성공사	(주)●●주택	19,647	'14.05.01	'17.08.31	대지조성공사

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

공사(公社) 「설계지침(토목)」에 따르면 ‘호안자재는 치수적 안정성, 경관, 환경, 유지관리 측면 등을 고려하여 경제적인 자재를 우선 적용하며, 수위 상단에서 독마루까지는 때붙임을 원칙으로 한다.’ 라고 명시되어 있다.

[그림 6] 호안자재 설계 예시



5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

「공사계약 일반조건」 제20조에 따라 저류지 호안설계를 경제적인 방법으로 변경하고 관련 공사비 33,011천 원을 “감액”하시기 바랍니다(시정(감액)).

[24] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 설계변경 대가적용 부적정
2. 소 속 : ○○○○지역본부
3. 관련자조서 : 불임참조
4. 내 용 :

○○○○지역본부에서는 □□♀♀ 아파트 조경공사를 (주)♣♣중공업과 계약을 체결하고 APT 조경공사를 시행 중에 있다.

[표 60] □□♀♀ 아파트 조경공사 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계약자	계약금액 (백만원)	착공일	준공일	비 고
□□♀♀ 아파트 조경공사	(주)♣♣중공업	3,621	'15.09.07	'18.11.30	APT 조경공사

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

공사(公社) 「공사원가산정지침(조경)」에서는 ‘정원석쌓기 및 놓기는 수석, 자연석 또는 가공석을 단독 또는 무리로 설치하여 미관이 고려된 경관 적용시 적용하며, 조경유용석 쌓기 및 놓기는 가공석이나 현장유용석을 활용하여 긴 선형의 화단, 수로 경계 등의 수직 방향의 사면을 조성하는 경우에 적용 한다’라고 명시되어있다.

그러므로 긴 선형의 화단을 조성하는 경우 ‘조경유용석 쌓기 및 놓기’ 대가를 적용 하거나 현장 여건에 맞는 별도의 대가를 구성하여 공사비가 경제적이고 합리적으로 산출되도록 조치하여야 한다.

그러나, ○○○○지역본부 □□♀♀지구 조경공사 설계변경시 사업승인조건을 이행하기 위한 옹벽 밑의 긴 화단을 조성하면서 ‘정원석 쌓기 및 놓기’ 대가로 잘못 적용하여 설계변경을 실시하였다.

그 결과 [표 61]과 같이 실제 공사내용과 상이하게 과다 계상된 관련 금액 16,064천 원의 감액이 필요하다.

[표 61] 설계변경 현황

(금액단위 : 천 원)

구 분	규격	설계변경			재산정시			증감
		단가	수량(M)	금액	단가	수량(M)	금액	
조경시설물공사	1단	299	55	16,445	211	55	11,605	- 4,840
	2단	553	41	22,673	392	41	16,072	- 6,601
소계				39,118			27,677	- 11,441
계(제경비포함)				55,050			38,986	- 16,064

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

공사내용과 상이하게 과다 계상된 관련 금액 16,064천 원을 “감액”하시기 바랍니다(시정(감액)).

[25] [시정(감액)] 사항

- 제 목 : 공통가설공사 직접공사비 비목 적용 부적정
- 조치부서 : ○○○○지역본부
- 관 련 자 :
- 내 용 :

○○○○지역본부(이하 “본부”)에서는 ‘□□·☆☆※※※※구역 ♀♂지구 개발사업 조성공사 1공구’ 및 ‘□□·☆☆※※※※구역 ♀♂지구 개발사업 조성공사 3공구’ (이하 “공사”)를 [표 62]와 같이 공사계약을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

[표 62] 공사현황

(단위 : 백만 원)

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
□□·☆☆※※※※구역 ♀♂지구 개발사업 조성공사 1공구	➤➤➤건설(주)	66,713	‘10.07.20 ~ ’17.05.31	
□□·☆☆※※※※구역 ♀♂지구 개발사업 조성공사 3공구	㉠건설(주)	97,527	‘10.07.20 ~ ’17.03.31	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

본부에서는 공사 시행 시 현장 여건 변경 등에 따라 가배수로 및 가설웬스 등의 환경오염방지시설에 대해 [표 63]과 같이 설계변경을 시행하였다.

[표 63] 환경오염방지시설 설계변경 현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	수질오염방지 (가배수로 등)	비산먼지 방지 (세륜 및 살수 등)	소음진동 방지 (가설웬스 등)	비고
합계	2,064	112	360	1,592	
1공구	538	112	177	249	
3공구	1,526	-	183	1,343	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」에서 공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액으로 규정하고 있어 설계변경 등의 시행을 위한 공사비 산정 시 직접공사비의 비목은 「예정가격 작성기준」에 적합하게 적용해야 한다.

특히 「예정가격 작성기준」 제19조에 경비 비목으로 정한 환경보전비는 계약목적물의 시공을 위한 제반환경오염 방지시설을 위한 것으로서, 관련법령에 의하여 규정되어 있거나 의무로 지워진 비용으로 규정하고 있다.

또한 환경보전비와 관련하여 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설은 「건설기술진흥법 시행규칙」에서 [표 64]와 같이 규정하고 있다.

[표 64] 환경오염방지시설 세부 기준

구분	세부시설	비고
비산먼지 방지	세류시설, 살수시설, 방진벽, 방진망, 기계식 청소 장비 등	
소음진동 방지	방음벽, 방음막, 방음터널, 제진시설 등	
수질오염 방지	가배수로, 절성토면 비닐덮개, 침사 및 응집시설, 오폐방지막 등	

자료 : 「건설기술진흥법 시행규칙」 [별표 5] 재구성

「공사원가 산정지침(토목)」에서도 공사 목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 시공을 위해 필요한 가설물을 설치하는 공통가설공사는 ‘기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」 제19조(경비)에 따라 비목을 경비로 계상한다.’ 라고 규정하고 있다.

따라서 공사 목적물의 실체를 형성하지 아니하나 시공을 위해 필요한 환경오염 방지시설 등은 「예정가격 작성기준」 및 「공사원가 산정지침(토목)」 등 관련 규정에 따라 직접공사비를 경비로 계상하여 설계변경을 시행함이 타당하다.

그런데도 본부에서는 환경오염방지시설에 대한 설계변경 시 직접공사비의 비목을 경비로 적용하지 아니하고, 재료비·노무비·경비로 분리하여 계상함으로써, [표 65]와 같이 공사비 242,712천 원이 과다 적용되는 결과를 초래하였다.

[표 65] 공통가설공사 비목 변경에 따른 공사비 조정현황

(단위 : 천 원)

구분	당초(천 원)	변경(천 원)	증감(천 원)	비고
계	2,064,417	1,821,705	감) 242,712	
1공구	538,162	464,806	감) 73,356	
3공구	1,526,255	1,356,899	감) 169,356	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

따라서 설계변경 시행된 환경오염방지설 등 공통가설공사에 대한 직접공사비 비목을 「예정가격 작성기준」 등 관련 규정에 부합하게 변경하여 적정 공사 대금이 지급될 수 있도록 공사비 재조정이 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

설계 변경된 환경오염방지시설 등 공통가설공사에 대한 직접공사비 비목을 관련 규정에 부합하게 변경하고, 관련 공사비 243백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 ‘감액’하시기 바랍니다(시정).

[26] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 도로 노체 치환 물량내역 항목 적용 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○지역본부(이하 “본부”)에서는 ‘◇◇●▲ 택지개발사업 조성공사’(이하 “공사”)를 [표 66]과 같이 공사계약을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

[표 66] 공사현황

(단위 : 백만 원)

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
◇◇●▲ 택지개발사업 조성공사	(주)○○주택	19,647	‘14.05.01 ~ ‘17.08.31	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

본부에서는 공사 시행 시 도로 노체를 형성하고 있는 원지반에 대해 지지력 시험을 실시한 결과 품질 기준(147mN/m²)에 미달함에 따라 소요 지지력 확보를 위해 인근 현장의 부스러진 암석 등을 활용하여 도로 노체 부의 원지반을 치환하는 것으로 [표 67]과 같이 설계변경을 시행하였다.

이에 대한 설계변경 시 도로 노체 부 암석 치환과 관련한 工事 물량내역서의 항목을 보조기층 포설/다짐으로 정하고, 이에 대한 단가를 표준시장단가로 적용하여 공사비를 산출하였다.

[표 67] 도로 노체부 지반치환 설계변경 현황

(단위 : 천 원)

구분	노체부 치환물량	설계변경 공사금액(천 원)				비고
		계	터파기	보조기층 포설/다짐	잔토처리	
설계변경 내용	15,032m ³	84,833	17,105	58,849	8,879	

자료 : ○○○○지역본부 자료 재구성

한편 LH「전문시방서」에 따르면 도로 노체는 「22010 흙쌓기」를 보조기층은 「33520 보조기층」을 적용하도록 구분되어 규정되고 있어,

도로 노체부 암석 치환에 대한 설계변경은 실제 이루어지는 도로 노체 시공방법의 「22010 흙쌓기」 기준에 적합한 물량내역 항목을 적용하여 공사비 단가를 산정하는 것이 타당하다.

그런데도 본부에서는 설계변경 내용이 도로 노체에 대한 암석 치환 공사임에도 시공과 관련한 물량내역 항목에 대해 노체가 아닌 보조기층 시공을 적용하여 설계변경을 시행함에 따라 [표 68]과 같이 공사비 24,472천 원이 과다 적용되는 결과를 초래하였다.

[표 68] 도로 노체 공사비 조정 현황

(단위 : 천 원)

구분	당초	변경	증감	비고
공사금액(천 원)	84,833	60,361	감) 24,472	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

따라서 도로 노체 부의 부스러진 암석 치환에 대해 시공방법에 맞는 물량내역 항목을 적용하고, 이에 따른 단가가 반영될 수 있도록 변경하여 적정 공사 대금이 지급될 수 있도록 공사비 재조정이 필요하다.

5. 조치할 사항

[27] [경고, 시정(감액), 시정] 사항

○○○○지역본부장은

도로 노체의 부스러진 암석 치환에 대한 물량내역 항목을 적합하게 변경하고, 관련 공사비 24백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 ‘감액’하시기 바랍니다. (시정(감액)).

- 1. 제 목 : 세대내 불박이장 설계변경 부적정
- 2. 조치부서 : ○○○○지역본부
- 3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ●●●●단 ∇∇∇∇1부 차장대우 건축 4급 이☆☆(경고)
- 4. 내 용

관련자 건축 4급 이☆☆은 1992. 1. 6. 입사하여 2016. 1. 31.부터 현재까지 ○○○○ 지역본부 ●●●●단 ∇∇∇∇1부에서 □□♣♣ B1블록 아파트 건설공사 1공구의 건축감독 업무를 담당하면서, 2016. 12. 26. 견본주택 마감제품평회 결과를 반영하여 전용 74, 84형 세대 내 침실에 불박이장을 추가하는 설계변경 방침을 결정²⁷⁾하였다.

[표 69] 불박이장 설계변경(방침결정) 현황

지 구	방침결정일	설계변경 항목	설치부위	증가금액	비 고
□□♣♣ B1	‘16. 12. 26	불박이장 추가	74형 : 침실1, 3 84형 : 침실3	2,467백만 원	설계변경 시행결의 전

자료 : ○○○○지역본부 제출자료

「공사원가 산정지침(건축)」 제2장 공종별 공사(제15절 수장공사)에 따르면 주방가구, 불박이 가구가 설치되는 경우에 도배지, 바닥재 등의 마감재 설계물량은 가구면적 또는 가구 끝선+100mm 면적만큼 제외하고 산출하도록 규정하고 있다.

또한 「설계지침(건축)」 제2장 주택 설계기준에 따르면 층 세대에 불박이장을 설치 하는 경우에는 가구의 결로방지를 위해 천정 결로방지재를 폭 700mm(불박이장 깊이에 따라 조정)로 연장설치토록 하고 있다.

27) 설계변경의 요인이 발생하여 변경이 필요한 부분의 시공 전에 도면, 내역서, 시방서, 각종 계산서, 수량산출서 등을 확정하기 위해 시행하는 업무절차 (「설계변경 등 계약금액 조정기준」 2.7.)

그런데도 관련자는 □□순순 B1블록 아파트 건설공사 1공구의 세내 내 침실에 불박이장 추가 설치 방침을 결정하면서 아래의 [표 70]과 같이 가구설치 부위의 마감재를 공제하지 않아 193백만 원 상당의 설계변경 감액을 누락하였다.

[표 70] 마감재 미 공제내역

(금액단위: 천 원)

지 구	공사항목	계약현황		비 고
		수 량	금 액	
도급공사비	도배공사	7,125㎡	74,874	
	걸레받이 등	1,636m	13,545	
	마루깔기	2,783㎡	19,179	
	간접비		28,377	
	소계		135,975	
지급자재비	강화합판마루	2,783㎡	57,920	입찰공고 중
합 계			193,895	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성 (강화합판마루 가격은 설계가에 88%적용)

또한 측벽에 면하는 전용 74형 침실1의 불박이장 상부에는 결로하자 예방을 위하여 가구 폭만큼 천정 결로방지재 연장(W:300→700)을 변경설계에 반영하였어야 함에도 이를 누락하였다.

그 결과, 불필요한 공사비 낭비와 입주 후 가구내부의 결로하자가 우려된다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자 건축 4급 차장대우 이☆☆에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 엄중 ‘경고’ 하시기 바라며(경고),

② 설계변경 시 누락된 마감재 공제금액 194백만 원을 감액하시기 바랍니다 (시정(감액)).

③ 또한, 측벽에 면하는 전용 74형 침실1의 불박이장 상부에는 가구 폭만큼 천정 결로방지재를 연장(W:300→700)시공토록 조치하시기 바랍니다(시정).

[28] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 배수펌프 배관 재질 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 ●●●●단 ▽▽▽▽1부 기계 4급 조☆☆(주의)
4. 내 용 :

위 관련자 기계4급 조☆☆은 2015. 2. 23.부터 현재까지 ○○○○지역본부 ●●●●단 ▽▽▽▽1부에서 근무하면서 □□♀♀지구 기계공사의 감독원으로 근무하면서 설계변경 등의 업무를 수행하였다.

○○○○지역에서는 2012 12. 31. ✚✚건설주식회사(대표자 황★★, ＊＊남도 ✚✚군)와 계약을 맺고 “□□♀♀ 아파트 건설공사 1공구”를 2016. 9. 18. 준공하였고, 동 공사는 배수펌프 배관 재질이 동관으로 내역에 반영되어 계약이 체결되었으며, ○○○○처에서는 배수펌프 배관재 원가절감을 위해 2014. 7. 14. 동관에서 스테인리스 강관으로 변경하고 기 발주지구는 현장여건에 따라 설계변경²⁸⁾토록 시달하였고 □□♀♀사업소에서는 시공성 향상 등을 위하여 [표 71]과 같이 배수펌프 배관재 재질을 동관에서 스테인리스 강관으로 설계변경 방침결정²⁹⁾ 및 시행결의³⁰⁾를 시행하였다.

28) ○○○○처-2617호(2014. 7. 14.) “배수펌프 배관재 개선(안) 수립”
 29) ○○○○▽▽▽▽1부-3429호(2016. 9. 2.) “□□♀♀ 기계설비공사 설계변경 방침결정”
 30) ○○○○▽▽▽▽1부-3595호(2016. 9. 12.) “□□♀♀ 제7회 설계변경(기계1회) 시행결의”

[표 71] 배수펌프 배관재 설계변경 현황

(단위 : 천 원)

명 칭	변경전	변경후	설계변경 사유 및 근거	금액(간접비 포함)	비 고
배수펌프 배관재	동관	스테인리스 강관	○○○○처-2618('14. 7. 14) 현장 자재수급용이 및 시공성 향상	28,262	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

“공사계약 일반조건” 제19조의5(공사의 필요에 의한 설계변경)와 “설계변경 등 계약금액조정기준” 3.1. 요인별 방침결정에 의하면 공사의 필요에 따라 설계를 변경하고자 하는 경우에는 설계기준에 의한 설계변경 도면, 수량산출서, 공사비 증감내역서 등을 작성하여 계약상대자에게 통보하여야 하고, “공사계약 특수조건” 제38조(설계변경 적용단가 협의기준)에 의하면 대체신규비목의 적용단가는 기존비목의 계약단가 + (대체신규비목의 설계변경당시단가 - 기존비목의 입찰시점단가) × 낙찰율을 반영한 단가를 적용하여 설계변경을 하여야 한다.

그런데 감사기간 중 위 아파트 건설공사의 배수펌프 배관 재질 설계변경 내역 확인결과, [표 72]와 같이 대체신규비목 단가 산정하면서 기존비목의 입찰시점단가를 누락하여 산출된 단가를 적용하여 [표 73]와 같이 설계변경 방침결정 및 시행결의 사실이 확인 되었다.

[표 72] 배수펌프 대체신규 비목 단가산출 현황

(단위: 원)

구분	단가 산출식 계약단가+(설비시점 단가-입찰시점 단가)×낙찰율	단가산정			비 고 (낙찰율)
		기존비목계약단가	대체신규설계변경당시단가	기존비목입찰시점단가	
설계변경 단가	$819,371 + (1,524,149 - 0) \times 0.72 = 1,914,464$ 원	819,371	1,524,149	0	72%
재산정 단가	$819,371 + (1,262,497 - 1,524,149) \times 0.72 = 781,239$ 원	819,371	1,209,423	1,262,497	72%

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

[표 73] 배수펌프 배관재 설계변경 재산정 현황

(단위 : 천 원)

구 분	배수펌프 설치 단가		금 액			비고
	설계변경 적용단가	대체신규 재산정 단가	설계변경 금액	재산정 금액 (계약대비)	회수금액	
배수펌프 설치(32대)	배수용 수중펌프설치(STS) 1,914,464원/대	배수용 수중펌프설치(STS) 781,239원/대	28,262	-17,514	-45,776	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 배수용 수중펌프 설치 대체신규 단가 산정 오류로 인한 설계변경 방침결정으로 공사비 차액 45,776천 원의 예산이 낭비될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

① 설계변경 시 대체신규단가 산정 오류로 설계변경 방침결정 업무를 부적정하게 처리한 기계 4급 조☆☆에게 ‘주의’ 조치하시기 바라며(주의),

② 설계변경 시 대체신규단가 산정 오류로 과다 계상된 공사비 46백만 원을 ‘회수’ 조치하시기 바랍니다(시정(회수)).

[29] [주의] 사항

- 제 목 : 보일러 교체공사 감독 업무 부적정
- 조치부서 : ○○○○지역본부
- 관 련 자 : ○○○○지역본부 △△△사업단 ⅡⅡⅡⅡ관리부 기계 4급 이☆☆(주의)
(현 소속 : ○○○○지역본부 ●●●●단 ▽▽▽▽2부)
- 내 용 :

위 관련자 기계4급 이☆☆은 2013. 2. 13.부터 2014. 8. 10.까지 ○○○○지역본부 △△△사업단 ⅡⅡⅡⅡ관리부에서 근무하면서 기계시설물 유지보수 업무를 담당하였다.

○○○○지역에서는 2013. 4. 26. ✕✕보일러주식회사(대표자 신★★, ⅢⅢ도 A A 시)와 계약을 맺고 “□□ㄱㄱ1단지 외 3개단지 중앙난방보일러 교체공사(현장 설치도)”를 2013. 12. 11. 준공하였고, 동 공사는 2013년 노후공공 임대주택 그린홈 사업 대상으로 [표 74]와 같이 선정된 □□ㄱㄱ1단지 외 3개단지의 중앙난방 보일러 교체공사를 위한 지급자재 구매하여 설치하는 공사였으며, 위 자재 구매를 위한 방침결정³¹⁾에는 난방비 절감을 위한 고효율 보일러로서 이러한 성능을 보장하기 위하여서는 공기에열기 제조 등의 실제제한과 특기시방서에 보일러 부속장치로서 공기에열기³²⁾를 포함하여 발주 하였다.

31) ○○○○F F F F 관리부-1173호(2013. 3. 22.) “중앙난방보일러 교체공사(그린홈사업) 지급자재 구매시행”
32) 연료비 절감을 목적으로 설치하며, 최종 배기가스 온도를 낮추어 보일러 종합 효율을 높이기 위하여 히트파이프 형식의 공기에열기가 보일러 본체에 설치되어야 한다

[표 74] 중앙난방 보일러 구매 교체 발주현황

(단위 : 천 원)

단지명	세대수	용량(Gcal/hr)	수량(Set)	설계금액(부가세포함)		입주년도	사용년수	비 고
				단가	금액			
□□--1	976	2.5	2	76,890	153,780	1991.11	21년	
□□○○2	1,507	3	2	81,070	162,140	1991.09	21년	
		2	1	70,400	70,400			
□□⊕⊕	1,710	4.5	2	103,840	207,680	1991.11	21년	
◇◇○○	984	3	2	81,070	162,140	1991.06	21년	
합계(9 Set)					756,140			

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

“개발사업규정” 제38조(공사업무수행자 등)에 따르면 공사감독 업무를 수행할 경우에는 관계법령, 계약서 및 공사시방서 등에서 정한 각 해당업무를 검토하고 성실히 수행하여야 하고, 시공단계별 또는 완성부분에 대하여 설계도면 및 시방서 등과 일치되게 시공되었는지 여부를 검증 하여야 하며, “특기시방서” 1절(일반사항)에 따르면 본 공사 착공 후 공기예열기 등을 포함한 제작도서를 공사감독원에게 제출하여 승인을 받은 후 제작에 착수하여야 하고, 또한 시방 및 승인도서의 변경을 하고자 하는 경우에는 감독관의 승인을 득하여야 하고 제작, 납품 시 발생하는 모든 문제점은 감독관과 협의 후 처리하여야 한다고 규정하고 있다

그러나 위 보일러 교체공사를 시행하면서 특기시방서와 다르게 공기예열기를 미설치하여 2013. 12. 11. 준공되어 가동 중이었으며, 2016. 3. 29. 공기예열기 미설치로 인한 보일러 효율 저하로 연료 손실액 발생되었다는 민원 접수³³⁾로 공기예열기 미설치 사실이 확인 및 언론보도³⁴⁾ 되었고, 그 후 보일러 납품업체에서 공기예열기 설치 보완공사를 완료³⁵⁾하고 에너지 효율³⁶⁾ 저하에 따른 연료 손실액을 회수하여 [표 75]와 같이 각 관리소별 난방비에서 정산처리³⁷⁾ 한 사실이 확인 되었다.

33) 접수번호 : 2016000007519(2016. 3. 29) “사기 납품한 (주)××보일러를 고발합니다.”

34) □□일보(2016. 6. 17.) “임대아파트에 난방비 많이 드는 보일러라니...”

35) ××2016-12-26(2016. 12. 26) “LH아파트 도시가스 사용료 중 일부정산 비용지급에 따른 결과 통보의 건”

36) ××2016-08-24(2016. 8. 24.) “LH아파트 공기예열기 민원관련 확인결과 회신”

[표 75] 중앙난방 보일러 효율 저하에 따른 연료비 정산 현황

(단위 : 천 원)

단지명	세대수	효율저하 분 (0.9%)	이자(3%)	회수·정산금액	비 고
□□--1	976	13,465,788	1,013,379	14,479,167	
□□○○2	1,507	21,041,803	1,775,490	22,817,293	
□□⊕⊕	1,710	15,180,573	1,564,715	16,745,288	
◇◇○○	984	11,743,477	1,021,685	12,765,162	
합계		61,431,641	5,375,269	66,806,910	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 중앙난방 보일러 교체공사 시 특기시방서와 다르게 공기예열기 미설치 등 감독 업무 소홀로 인한 민원 발생 및 언론보도로 우리공사의 공신력 저하·이미지가 실추 되었다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

중앙난방 보일러 교체공사 감독 업무를 소홀이 한 과장 기계4급 이☆☆에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의).

37) □□□□공단(주) ○○○○지사-3987(2016. 12 .28) “도시가스 사용료 환수금 정산완료 보고”

[30] [시정(회수)] 사항

- 제 목 : 공통가설공사비 지급 부적정
- 조치부서 : ○○○○지역본부
- 관 련 자
- 내 용

□□♀♀ 아파트 건설공사 1공구는 공사발주 시 분진방지막 설치공사에 내역에 반영(2,418㎡, 29,404천원)되었다.

[표 76] 분진방지막 공사비 내역반영 현황

(금액단위: 천 원)

지 구	세부공종명	규 격	수 량	금 액	비 고
□□♀♀	분진방지막설치 (경품지구)	강관비계위 분진망, 25층 16개월	2,418㎡	28,522	간접비포함 29,404천원

자료 : 공사도급내역서 재구성

이에 대하여 시공사(✚✚건설(주))에서는 안전시설물 설치업체인 (주)♀♀산업 세이프티와 하도급 계약을 체결하고 발코니 분진방지막을 안전난간과 일체형 (일명 수직형 추락방망)으로 설치토록 하여 해당비용을 산업안전보건관리비로 청구하였다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조 제2항 제1호에 따르면 사용하고자 하는 항목이 공사 도급내역서 상에 반영되어 있는 경우에는 산업안전 보건관리비를 사용할 수 없도록 규정함으로써 동일항목에 대한 공사비 중복지급을 금지하고 있다.

그런데도 해당현장에서는 안전기능이 포함된 분진방지막 설치공사비를 산업 안전보건관리비로 지급하고도 아래의 [표 77]과 같이 도급내역서에 반영되어 있는 공통가설공사의 분진방지막 설치공사비를 시공사에 지급하였다.

[표 77] 분진방지막 공사비 대금지급 현황

(금액단위: 천 원)

기성회차	조서작성일	수 량	금 액	비 고
제22회	'15. 5. 21	483㎡	5,697	
제23회	'15. 6. 19	483㎡	5,697	
제24회	'15. 7. 23	483㎡	5,697	
제25회	'15. 8. 21	500㎡	5,898	
제32회	'16. 3. 23	469㎡	5,533	
계		2,418㎡	28,522	전액지급

자료 : 기성검사조서 재구성

따라서 중복 지급된 해당공사비 29,404천 원은 회수되어야 마땅하다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

결과적으로 산업안전보건관리비와 중복 지급된 공통가설공사 분진방지막 설치 공사비 29,404천원을 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).

[31] [시정(감액), 개선] 사항

- 제 목 : 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 계상 부적정
- 조치부서 : 전 지역본부 및 ●●특별본부(시정(감액)), ◀◀◀관리처(개선)
- 관 련 자 :
- 내 용 :

「건설산업기본법」(이하 “건설법”이라 함) 제68조의3 제3항에 따르면 건설공사 발주자는 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 드는 금액(이하 “건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료”라 함)을 도급금액 산출내역서에 계상하여야 하며, 이에 따라 공사(公社)는 「공사원가 산정지침(건축)」에서는 도급금액 산출내역서에 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 계상 기준을 [표 78]과 같이 규정하고 있다.

[표 78] 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 계상기준

(단위 : %)

구분		종합건설업자와 계약하는 경우		전문건설업자와 계약하는 경우		비고
적용대상		모든 건설공사				
산정방법		(재료비 + 직접노무비 + 산출경비) × 요율				
공사구분	요율	토목공사(토목·건축공사 포함)	0.41	준설공사, 토공사	0.56	
		건축공사	0.07	시설물유지관리, 도장공사, 포장공사 등	0.49	
		산업·환경설비공사 및 조경공사	0.13	비계·구조물해체공사, 보랑·그라우팅공사 등	0.39	
		-	-	석공사, 철근콘크리트공사	0.28	
		-	-	이외의 공사	0.11	

※ 자료 : 「공사원가 산정지침(건축)」 재구성

건설법 제2조에 따르면 건설공사의 범위는 [표 79]와 같으므로 「소방시설공사법」에 따른 소방시설공사는 건설법에서 규정한 건설공사의 범위에 포함되지 않으므로

건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료를 의무적으로 반영하여야 하는 공사에 해당되지 않는다.

[표 79] 건설공사의 범위

건설공사	건설공사에 포함되지 않는 공사
· 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사	· 「전기공사법」에 따른 전기공사
· 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사(시설물 설치를 위한부지조성공사 포함)	· 「정보통신공사법」에 따른 정보통신공사
· 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치·해체공사	· 「소방시설공사법」에 따른 소방시설공사
	· 「문화재 수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리 공사

※ 자료 : 건설법 재구성

한편, 전기공사 및 정보통신공사는 [표 79]에서와 같이 건설공사에 포함되지 않으므로 「공사원가 산정지침(전기·정보통신)」에서는 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 계상 규정이 별도로 없으며, 이에 따라 관련 비용을 계상하고 있지 않다.

또한 건축, 토목, 기계, 소방(기계) 공종을 단일 건으로 계약하는 경우에도 주된 공사와 관계없이 소방시설공사는 건설법 제68조의3 제3항의 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료를 산출내역서에 의무적으로 반영하여야 하는 공사에 해당되지 않는 것으로 국토교통부에서는 해석 하고 있다.

따라서 「공사원가 산정지침(건축)」에서는 건설공사의 범위를 명확하게 하여, 건설공사 발주시 소방시설공사에 대해서는 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수가 계상하지 않도록 하여야 한다.

그런데도 「공사원가 산정지침(건축)」에서는 [표 78]과 같이 “적용대상”을 모든 건설공사로 규정하고 있어, 소방시설공사에도 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수를 계상하는 것으로 오인하여 [표 80]과 같이 관련 비용을 계상하고 있다.

【표 80】소방시설공사에 대한 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 계상 현황
(단위 : 원)

지역 및 사업본부	공사명	공사별 계상 금액	비고
㉠㉡지역본부	㉠㉡ B-2BL 아파트 건설공사 4공구 외 31개 현장	51,343,440	
㉢㉣지역본부	㉢㉣ B1BL 아파트 건설공사 1공구 외 45개 현장	142,159,523	
㉤㉥지역본부	㉤㉥ A-1BL 아파트 건설공사 2공구 외 17개 현장	34,989,345	
㉦㉧지역본부	㉦㉧ B-1BL 아파트 건설공사 외 8개 현장	20,017,172	
㉨㉩지역본부	㉨㉩ B-1BL 아파트 건설공사 6공구 외 7개 현장	14,150,657	
㉪㉫지역본부	㉪㉫ A4BL 아파트 건설공사 5공구 외 1개 현장	7,026,977	
㉬㉭㉮지역본부	㉬㉭㉮ A-3BL 아파트 건설공사 3공구 외 12개 현장	18,511,468	
전북지역본부	㉰㉱㉲ 행복주택 건설공사 1공구 외 4개 현장	5,260,641	
㉴㉵㉶㉷지역본부	㉴㉵㉶㉷ 6-1BL 아파트 건설공사 6공구 외 9개 현장	8,965,991	
㉸㉹㉺㉻지역본부	㉸㉹㉺㉻ A-1BL 아파트 건설공사 7공구 외 12개 현장	23,526,510	
㉼㉽지역본부	㉼㉽ A-9BL 아파트 건설공사 5공구 외 13개 현장	15,089,444	
㉿㊀지역본부	㉿㊀ 1-1BL 아파트 건설공사	2,230,982	
㊁㊂특별본부	㊁㊂ 행복주택 건설공사 1공구 외 7개 현장	19,815,506	
합계		363,087,656	

※ 자료 : 전 지역본부, ㉿㊂특별본부 제출자료 재구성

※ 현재 공사진행 중인 지구 중에서 관련 기성이 지급이 되지 않은 금액 기준

그 결과, 소방시설공사에 대해서는 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료를 산출내역서에 계상할 의무가 없음에도 이를 계상하고 있으며, 이로 인해 공사비 363,088천 원이 낭비될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

전 지역본부장 및 ㉿㊂특별본부장은

소방시설공사에 계상된 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료에 대해 감액 조치 하시기 바랍니다(시정(감액)).

◀◀◀처장은

소방시설공사에 대해 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료가 반영되지 않도록 「공사원가 산정지침(건축)」을 개선하시기 바랍니다(개선).

[별첨 1]

소방시설공사에 대한 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료 계상 현황(현장별)

(단위 : 원)

지역본부 및 사업본부	공사명	공사별 계상 금액	비고
㉞지역본부	㉞㉞㉞ B-2BL 아파트 건설공사 4공구	2,912,516	
	㉞㉞㉞ B-2BL 옥외기계설비공사	412,000	
	㉞㉞㉞ B3 아파트 건설공사 5공구	1,343,721	
	㉞㉞㉞B-3BL 옥외기계설비공사	157,000	
	㉞㉞㉞ S1BL 아파트 건설공사 6공구	3,230,961	
	㉞㉞㉞ 제2초등학교 신축공사	210,250	
	㉞㉞㉞ A-6BL 아파트 건설공사 5공구	4,334,305	
	㉞㉞㉞ A-7BL 아파트(행복주택) 건설공사 9공구	900,923	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ A-3BL 아파트 건설공사 11공구	2,829,632	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ A-9BL 아파트 건설공사 10공구	3,677,551	
	㉞㉞㉞ 행복주택 건설공사 1공구	226,267	
	㉞㉞㉞ C-1BL 행복주택 건설공사 5공구	561,263	
	㉞㉞㉞ A14BL 아파트 건설공사 20공구	2,691,937	
	㉞㉞㉞ A14BL 옥외기계설비공사	300,000	
	㉞㉞㉞ A20BL 아파트 건설공사 18공구	2,039,993	
	㉞㉞㉞ A20BL 옥외기계설비공사	253,551	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ A-29BL 아파트 건설공사 16공구	1,126,887	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ A29BL 옥외기계설비공사	376,916	
	㉞㉞㉞ C3BL 행복주택 건설공사 21공구	2,726,882	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ A4BL 아파트 건설공사 17공구	3,376,339	
	(공공임대리츠4호) ㉞㉞㉞ A-4BL 옥외기계설비공사	340,557	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ A24BL 아파트 건설공사 22공구	3,096,247	
	㉞㉞㉞ B7BL 아파트 건설공사 1공구	3,397,211	
	㉞㉞㉞ A-8BL 아파트 건설공사 3공구	2,139,271	
	㉞㉞㉞ A-16BL 아파트 건설공사 4공구	2,045,737	
	㉞㉞㉞ A-3BL 아파트 건설공사 5공구	2,250,867	
	㉞㉞㉞ A-8BL 옥외기계설비공사	291,000	
	㉞㉞㉞ A-16BL 옥외기계설비공사	270,535	
	㉞㉞㉞지구 A2-1BL 아파트 건설공사 5공구 옥외기계설비공사	3,069,841	
	㉞㉞ A2-1BL 옥외기계설비공사	224,000	
	㉞㉞㉞ A22BL 옥외기계 설비공사	136,000	
	㉞㉞㉞ 수질복원센터 건설공사	393,280	
	소계	51,343,440	
㉞지역본부	㉞㉞㉞ B1BL 아파트 건설공사 1공구	9,002,198	
	㉞㉞㉞B5블럭 공동주택건설공사(2공구)	6,991,261	
	㉞㉞ ㉞㉞ 2BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구	8,104,880	
	㉞㉞ ㉞㉞ 3BL 주거환경개선사업 건설공사 2공구	6,169,113	
	㉞㉞㉞㉞ 행복주택건설공사1공구	333,060	
	㉞㉞㉞㉞ 15BL 아파트(행복주택) 건설공사 11공구	2,394,368	
	㉞㉞㉞㉞ 15BL 옥외기계 설비공사	625,000	
	㉞㉞㉞㉞(2) 2BL 아파트 건설공사 10공구	12,447,489	
	㉞㉞㉞㉞ 2BL 옥외기계 설비공사	1,659,000	
	㉞㉞㉞㉞ 8BL 공동주택 건설공사	2,107,124	
	㉞㉞㉞㉞9BL 아파트건설공사2공구	2,469,863	
	소계	51,343,440	

지역본부 및 사업본부	공사명	공사별 계상 금액	비고
㉞지역본부	㉞㉞㉞ B1BL 아파트 건설공사 3공구	2,894,342	
	㉞㉞㉞ B1BL 옥외기계 설비공사	281,000	
	㉞㉞㉞ S1BL 아파트 건설공사 5공구	3,668,112	
	㉞㉞㉞ S1BL 옥외기계 설비공사	340,000	
	㉞㉞㉞ A4BL 아파트 건설공사 6공구	187,118	
	㉞㉞㉞ Ac-5BL 아파트건설공사 9공구	19,674,848	
	㉞㉞㉞ Ac-05BL 옥외기계 설비공사	462,000	
	㉞㉞㉞ Ac-01BL 아파트건설공사 10공구	5,475,366	
	㉞㉞㉞ Ac-01BL 옥외기계 설비공사	241,000	
	㉞㉞㉞ H-1BL 행복주택 건설공사 1공구	1,173,280	
	㉞㉞㉞ H-1BL 옥외기계 설비공사	72,000	
	㉞㉞㉞ A-4BL 아파트 건설공사 8공구	396,256	
	㉞㉞㉞ A-12BL 아파트 건설공사 8공구	1,711,504	
	㉞㉞㉞ A-3BL 아파트 건설공사 1공구	985,922	
	㉞㉞㉞ S-1BL 아파트 건설공사 1공구	5,220,452	
	㉞㉞㉞ A-20BL 아파트건설공사 16공구	3,976,056	
	㉞㉞㉞ A-20BL 옥외기계 설비공사	415,000	
	㉞㉞㉞ A21BL 아파트(행복주택) 건설공사 17공구	1,986,640	
	㉞㉞㉞ A21BL 옥외기계 설비공사	216,000	
	㉞㉞㉞ C76BL 행복주택 건설공사 1공구	122,777	
	㉞㉞㉞ A-3BL 아파트건설공사 5공구	2,692,639	
	㉞㉞㉞ A-3BL 옥외기계 설비공사	185,915	
	㉞㉞㉞ A-4BL 아파트 건설공사 7공구	4,208,528	
	㉞㉞㉞ A-4BL 옥외기계 설비공사	131,009	
	㉞㉞㉞ B-3BL 아파트 건설공사 8공구	2,498,949	
	㉞㉞㉞ A-2BL 아파트 건설공사 9공구	1,822,377	
	㉞㉞㉞ A-5BL 아파트 건설공사 6공구	874,492	
	㉞㉞㉞ A-5BL 옥외기계 설비공사	84,000	
	㉞㉞㉞ S-1BL 아파트 건설공사 1공구	3,004,522	
	㉞㉞㉞ S-1BL 옥외기계 설비공사	254,000	
	㉞㉞㉞ S-2BL 아파트 건설공사 2공구	14,986,908	
	㉞㉞㉞ B-2BL 아파트 건설공사 3공구	2,753,089	
	㉞㉞㉞ A-2BL 아파트건설공사 4공구	1,660,891	
	㉞㉞㉞ B-1BL 아파트 건설공사 5공구	3,852,889	
	㉞㉞㉞ A2BL 아파트 건설공사 3공구	1,346,286	
	소계	142,159,523	
㉞지역본부	㉞㉞㉞ A-1BL 아파트 건설공사 2공구	1,023,228	
	㉞㉞㉞ S1BL 아파트 건설공사 3공구	2,212,260	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ B4BL 아파트 건설공사 2공구	3,594,210	
	㉞㉞㉞ B-2BL 아파트 건설공사 13공구	3,165,918	
	㉞㉞㉞ B-2BL 아파트 건설공사 13공구-옥외기계	367,000	
	㉞㉞㉞ B-3BL 아파트 건설공사 14공구	4,788,177	
	㉞㉞㉞ B-3BL 옥외기계설비공사 14공구	380,336	
	㉞㉞㉞ A-7BL 아파트 건설공사 15공구	1,546,432	
	㉞㉞㉞ A7BL옥외기계설비공사	271,900	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ A48BL 아파트 건설공사 10공구	3,138,132	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ A50BL 아파트 건설공사 6공구	2,782,325	
	(공공임대리츠)㉞㉞㉞ A69BL 아파트건설공사 7공구	2,702,503	

지역본부 및 사업본부	공사명	공사별 계상 금액	비고
○○○○지역본부	㉔㉔㉔㉔2 A44BL아파트 건설공사 9공구	2,692,735	
	(공공임대리츠)㉔㉔㉔㉔2 A83BL아파트 건설공사 12공구	3,838,831	
	㉔㉔㉔㉔(2) 제3초등학교 신축(건축)공사	192,573	
	㉔㉔㉔㉔(2) 제15초,30초,6고등학교 신축(건축)공사	722,418	
	㉔㉔㉔㉔ A-1BL 아파트 건설공사 1공구	750,003	
	㉔㉔㉔㉔ 자5BL 행복주택건설공사 14공구	820,364	
	소계	34,989,345	
	□□□□ B-1BL 아파트 건설공사 1공구	4,081,474	
	□□□□ B-8BL 아파트 건설공사 2공구	3,697,849	
	□□□□ B-1BL 아파트 옥외기계설비공사	341,219	
◆◆지역본부	□□㉔㉔ A-1BL 옥외기계설비공사	349,000	
	□□㉔㉔ A-1BL 아파트 건설공사 1공구	2,532,995	
	◇◇▷▷ 아파트 건설공사 1공구	507,897	
	◇◇㉔㉔ A-1BL 및 ◇◇남구 H-1BL 아파트 건설공사 1공구	1,366,540	
	□□㉔㉔5 주거환경개선사업 건설공사 1공구	6,020,775	
	□□㉔㉔ A-4BL 아파트 건설공사 8공구	1,119,423	
	소계	20,017,172	
	◆◆혁신 B-1블록 아파트 건설공사 6공구	3,253,555	
	〕〕〕〕 A-1BL아파트건설공사 1공구	1,321,660	
	〕〕〕〕 A-2BL아파트건설공사 2공구	3,445,289	
㉔㉔㉔㉔지역본부	〕〕〕〕 B-1BL아파트건설공사 3공구	1,350,743	
	강동유천B-2BL아파트건설공사 4공구	3,187,660	
	㉔㉔㉔㉔ 1BL 아파트 건설공사 1공구	112,000	
	㉔㉔㉔㉔2 B5BL 행복주택 건설공사 1공구	697,647	
	㉔㉔㉔㉔ A-1BL 아파트 건설공사 1공구	782,103	
	소계	14,150,657	
	㉔㉔㉔㉔ 혁신 A4BL 아파트 건설공사 5공구	2,598,237	
	㉔㉔㉔㉔ 혁신 B-2BL 아파트 건설공사 6공구	4,428,740	
	소계	7,026,977	
	㉔㉔㉔㉔㉔ A-3BL 아파트 건설공사 3공구	832,510	
■ ■ ■ ■ 지역본부	㉔㉔㉔㉔㉔ 20BL 행복주택 건설공사 10공구	243,266	
	㉔㉔㉔㉔㉔5 A-2BL 아파트 건설공사 3공구	2,303,877	
	㉔㉔㉔㉔㉔ 1-A1BL 아파트 건설공사 4공구	1,438,113	
	㉔㉔㉔㉔㉔ 업무4BL 행복주택 건설공사 1공구	1,718,689	
	㉔㉔㉔㉔㉔ H1BL 행복주택 건설공사 1공구	712,738	
	㉔㉔㉔㉔㉔ 및 ㉔㉔㉔㉔㉔2행복주택 건설공사 1공구	798,996	
	㉔㉔㉔㉔㉔2 주거복지동 건설공사 1공구	240,033	
	㉔㉔㉔㉔㉔2 1BL 주거환경개선사업 건설공사 1공구	4,787,305	
	㉔㉔㉔㉔㉔2 2BL 주거환경개선사업 건설공사 2공구	1,796,565	
	㉔㉔㉔㉔㉔ 행복주택 건설공사 1공구	576,373	
전북지역본부	㉔㉔㉔㉔㉔ A-2BL아파트 건설공사 2공구	2,100,815	
	㉔㉔㉔㉔㉔ A-3BL아파트 건설공사 3공구	962,188	
	소계	18,511,468	
	㉔㉔㉔㉔ 행복주택 건설공사 1공구	714,634	
	㉔㉔㉔㉔ A-1BL 아파트 건설공사 1공구	2,015,431	
	㉔㉔㉔㉔1 주거복지동 건설공사 1공구	226,986	
	㉔㉔㉔㉔2 1BL 아파트건설공사 1공구	986,927	
	㉔㉔㉔㉔ A-1BL 아파트건설공사 1공구	1,316,663	

지역본부 및 사업본부	공사명	공사별 계상 금액	비고
㉔㉔㉔㉔지역본부	소계	5,260,641	
	㉔㉔㉔㉔ 2 6-1BL 아파트 건설공사 6공구	229,789	
	㉔㉔㉔㉔ 아파트 건설공사 1공구	55,000	
	㉔㉔㉔㉔(하남) 행복주택 건설공사 1공구	410,565	
	㉔㉔㉔㉔ 행복주택 건설공사 1공구	543,641	
	(공공임대리츠) ㉔㉔㉔㉔ 3BL 아파트 건설공사 1공구	3,243,388	
	㉔㉔㉔㉔3지구 아파트건설공사 1공구	739,559	
	㉔㉔㉔㉔ 행복주택 건설공사 1공구	228,586	
	㉔㉔㉔㉔2 A-4BL 행복주택 건설공사 6공구	1,099,685	
	㉔㉔㉔㉔ 아파트 건설공사	673,436	
㉔㉔㉔㉔지역본부	㉔㉔㉔㉔ 2 B-5BL 아파트 건설공사 5공구	1,742,342	
	소계	8,965,991	
	㉔㉔㉔㉔ 혁신 A-1BL 아파트 건설공사7공구	1,493,277	
	㉔㉔㉔㉔ 혁신 A-1BL 옥외기계설비공사	140,318	
	(공공임대리츠)㉔㉔㉔㉔ 혁신 A-7BL 아파트 건설공사 8공구	2,418,887	
	(공공임대리츠)㉔㉔㉔㉔ A10BL 아파트 건설공사 3공구	2,357,208	
	㉔㉔㉔㉔ A-7BL 아파트 건설공사 4공구	1,281,654	
	㉔㉔ 〕 〕 2 ABL 아파트 건설공사 2공구	1,144,094	
	㉔㉔㉔㉔ 주거환경개선사업지구 아파트 건설공사 1공구	1,979,715	
	㉔㉔㉔㉔(1) 3BL 아파트 건설공사 1공구	875,464	
㉔㉔㉔㉔지역본부	㉔㉔㉔㉔ B-1 아파트건설공사 5공구	3,021,078	
	㉔㉔㉔㉔ 행복주택 건설공사 1공구	524,865	
	㉔㉔㉔㉔지구A-3BL건설공사 1공구	771,621	
	㉔㉔ 〕 〕 2 SBL 아파트 건설공사 1공구	2,966,324	
	㉔㉔㉔㉔ 1 주거환경개선지구 아파트 건설공사 1공구	4,552,005	
	소계	23,526,510	
	㉔㉔㉔㉔ 혁신 A-9BL 아파트 건설공사 5공구	1,669,815	
	㉔㉔㉔㉔ 혁신 A9블록 옥외기계설비공사	206,527	
	(공공임대리츠)㉔㉔㉔㉔ 혁신 A-10BL 아파트 건설공사 6공구	1,306,725	
	㉔㉔㉔㉔ 혁신 A-3BL 아파트 건설공사 7공구	1,323,424	
㉔㉔㉔㉔지역본부	㉔㉔㉔㉔ 혁신 A-3BL 아파트 옥외기계설비공사	172,000	
	㉔㉔㉔㉔ 행복주택 건설공사 1공구	306,401	
	㉔㉔㉔㉔3 A-1BL 아파트 건설공사 2공구	1,129,280	
	㉔㉔㉔㉔ 행복주택 건설공사 1공구	536,397	
	㉔㉔㉔㉔2 H1BL 행복주택 건설공사 3공구	1,385,477	
	㉔㉔㉔㉔2 H-1BL 행복주택 옥외기계설비공사	122,600	
	㉔㉔㉔㉔2 B6BL 아파트 건설공사 1공구	2,263,839	
	㉔㉔㉔㉔2 B5BL 아파트 건설공사 2공구	2,364,174	
	㉔㉔㉔㉔2 H1BL 행복주택 건설공사 3공구	731,508	
	㉔㉔㉔㉔2 A-3BL 아파트 건설공사 1공구	1,571,277	
㉔㉔㉔㉔지역본부	소계	15,089,444	
	(공공임대리츠)㉔㉔㉔㉔ 1-1BL 아파트 건설공사	2,230,982	
㉔㉔㉔㉔특별본부	소계	2,230,982	
	㉔㉔㉔㉔㉔ 2-2M8BL 아파트 건설공사 6공구	1,239,403	
	㉔㉔㉔㉔㉔ 3-2M2BL 아파트 건설공사 7공구	884,485	
	㉔㉔㉔㉔ 행복주택 건설공사 1공구	485,845	
	㉔㉔㉔㉔ 4-1㉔㉔㉔ 부지조성 및 4-2㉔㉔㉔ 333 조성공사	224,282	
㉔㉔㉔㉔특별본부	㉔㉔㉔㉔㉔ 3-3M6BL 아파트 건설공사 4공구	4,246,879	

지역본부 및 사업본부	공사명	공사별 계상 금액	비고
	◆2-2M2BL 아파트 건설공사 5공구	3,072,105	
	(공공임대리츠)◆3-1M5BL 아파트 건설공사 8공구	5,058,153	
	◆2-1M3BL 아파트 건설공사 9공구	4,604,354	
	소계	19,815,506	
	합계	363,087,656	

※ 자료 : 전 지역본부, ●●특별본부 제출자료 재구성

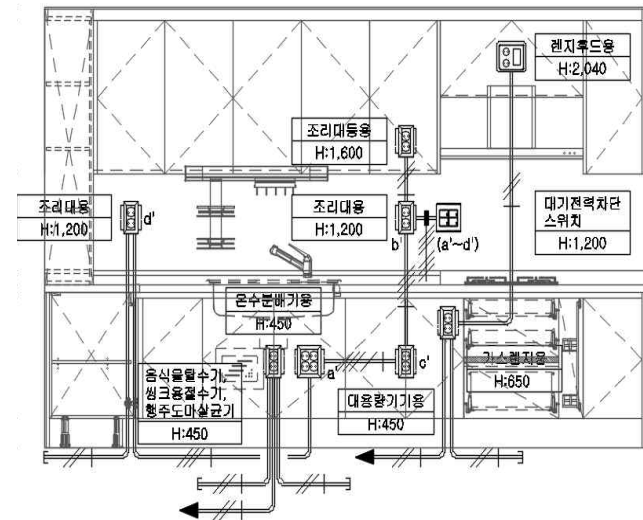
※ 현재 공사진행 중인 지구 중에서 관련 기성이 지급이 되지 않은 금액 기준

[32] [개선] 사항

- 제 목 : 단위세대 주방싱크장 콘센트 설계기준 불합리
- 조치부서 : ●●●●처
- 관 련 자 :
- 내 용

공사(公社)는 공동주택 건설을 할 때에 아파트 단위세대 주방기기 등에 대한 전원공급용 콘센트 설비를 [그림 7]과 같이 적용하고 있으며, 이 중 주방싱크장 하부의 콘센트 설비는 [표 81]과 같이 설계에 반영하고 있다.

[그림 7] 주방 콘센트 설계적용 현황(분양 84type 기준)



[표 81] 주방(하부)콘센트 용도 및 규격

구분	용도	규격	비고
①	주방설비 전원용 콘센트	4구	음식물탈수기, 썬크용절수기, 행주도마살균기
②	온수분배기전원용 콘센트	2구	
③	대용량기기용 콘센트	2구	
④	가스레인지용 콘센트	2구	

자료 : 00000처 제출자료 재구성

위 그림에 따르면 ①번 콘센트는 음식물탈수기, 썬크용절수기, 행주도마살균기에 대한 전원공급용으로 4구형을, ②번 콘센트는 온수분배기 콘센트 전원공급용으로 2구형을, ③번 콘센트는 대용량기기 전원공급용으로 2구형을, ④번 콘센트는 가스레인지 전원공급용으로 2구형을 설계에 적용하고 있는 것을 알 수 있다.

전기 및 정보통신 설계지침(2.2 단위세대 전기설비)등에 따르면 공동주택 콘센트 시설은 건축도면의 가구 배치안과 아파트 분양 마감재의 종류 등을 고려하여 합리적이며 적정하게 설치되어야 한다.

그러나, 감사기간 중 현행 公社의 공동주택 주요 마감재 설계 기준³⁸⁾을 검토한 결과, 주방의 설비기기 중 행주도마살균기는 주요 마감재에서 제외하고 있으며, 대용량기기³⁹⁾용 콘센트의 경우에도 실제 활용이 거의 이루어지지 않고 있는 것을 알 수 있었다.

이에 따라 주방썬크장 하부 콘센트 규모에 대한 공사의 설계 규격과 실제 사용되는 규격을 비교해 보면 [표 82]와 같이 설계 규격이 다소 과다하게 반영되고 있는 것으로도 판단할 수 있다.

38) 2016 공공주택 주요마감재 설계 기준 시행(△△△△단-185, 2016. 1. 18.)

39) 식기세척기 등 향후 입주자들 개별설치에 대비한 여유 콘센트

[표 82] 주방콘센트 설계 규격

구분	용도	설계규격	사용규격	비고
①	주방설비 전원	4구	2구	음식물탈수기, 절수기, 행주도마살균기 ⁴⁰⁾
②	온수분배기 전원용	2구	1구	
③	대용량기기 전원용	2구	(1)구	입주자 선택 사항(빌트인 식기세척기 등)
④	가스레인지 전원용	2구	1구	
계		10구	4(5)구	

따라서 公社는 단위세대 주방썬크장 콘센트 설치를 분양마감재 등을 고려하여 실제 사용되는 규모에 따라 합리적이고 경제적으로 시설될 수 있도록 검토가 필요하다.

5. 조치할 사항

00000처장은

공동주택 단위세대 내 주방 썬크장 콘센트 시설에 대하여 보다 합리적이고 경제적인 설계가 되도록 관련 기준 정비 등 방안을 강구하여 주시기 바랍니다(개선).

40) 公社 공동주택 주요마감재 설계 기준에 따라 대부분의 현장에서 설치하지 않고 있음

[33] [개선] 사항

- 제 목 : 개별 가스보일러 설치 및 시운전 품셈 적용기준 개선
- 조치부서 : ▽▽▽▽처
- 관 련 자 :
- 내 용 :

▽▽▽▽처에서는 가스보일러 설치 및 시운전 품셈을 [표 83]과 같이 적용중에 '16년도 상반기 건설공사 표준품셈이 개정(공고⁴¹⁾)됨에 따라 기계부문의 가스보일러 설치 및 시운전 품셈 개정사항을 반영하여 신규 건설 발주지구는 [표 84]와 같이 2016년 2월부터 적용토록 관련문서⁴²⁾를 시행 하였다.

[표 83] 개별 가스보일러 설치 및 시운전 품셈 적용 현황(2015년)

(가스보일러 16,000kcal/hr, 단위 : 인)

표준품셈	보일러설치 적용품셈		시운전	비 고 (표준품셈 주기)
	가스보일러_가스 경보기 설치 포함	가스보일러(복수적용) 가스 경보기 설치 제외		
배관공: 0.76 특별인부: 0.30	배관공: 0.777 보통인부: 0.2925	배관공: 0.700 보통인부: 0.2925	배관공: 0.1350 보통인부: 0.0675	바닥설치형 기준(벽걸이 20% 가산) 수압시험 및 시운전 품 포함 연도용 슬리브 및 배기팬 설치 포함, 소운반 별도계상

자료 : ▽▽▽▽처 제출자료 재구성

[표 84] 개별 가스보일러 설치 및 시운전 품셈 개선 적용 현황(2016년)

(가스보일러 16,000kcal/hr, 단위 : 인)

표준품셈	보일러설치 적용품셈		시운전	비 고 (표준품셈 주기)
	가스보일러_가스 경보기 설치 포함	가스보일러(복수적용) 가스 경보기 설치 제외		
보일러공: 0.952 보통인부: 0.184	보일러공: 0.817 보통인부: 0.1165	보일러공: 0.74 보통인부: 0.1165	배관공: 0.1350 보통인부: 0.0675	벽걸이설치형 기준(바닥설치는 15% 감) 수압시험 및 시운전 품 포함 연도용 슬리브 및 배기팬 설치 포함

자료 : ▽▽▽▽처 제출자료 재구성

41) 국토교통부 공고 제2015-1576(2015. 12. 31.) : 2016년 적용 건설공사표준품셈 개정 공표 알림

42) ▽▽▽▽처-402(2016. 2. 2.) : 2016년 표준품셈 개정에 따른 일위대가 조정 등제 알림[기계]

또한, ▽▽▽▽관리처에서는 임대주택 세대내 개별보일러 교체공사에 대한 합리적인 설계와 시공이 이루어 질수 있도록 [표 85]와 같이 개별 보일러 설치 및 시운전 품 견적 기준 등을 수립하여 시행⁴³⁾ 하였다.

[표 85] 개별 가스보일러 교체공사 견적기준

(가스보일러 16,000kcal/hr, 단위 : 인)

구분	보일러설치 적용품셈			비 고
	가스보일러_가스 경보기 설치 포함	벽체 연도 슬리브 품 제외	시운전	
개별 보일러 설치 (밀폐형, 시운전 별도)	보일러공: 0.732 보통인부: 0.875	배관공: 0.085 보통인부: 0.029	배관공: 0.0625	연도 슬리브 설치 품 제외 시운전 별도

자료 : ▽▽▽▽관리처 제출자료 재구성

“예정가격작성기준” 제1장 제2조에 따르면 예정가격 작성 시에는 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하고 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다.

그런데 개별 가스보일러 설치 표준품셈에는 가스경보기에 대한 표현이 없으나 우리공사는 개별 가스보일러의 가스경보기 설치에 대한 외장형과 내장형 복수적용 중이며 보일러설치 일위대가가도 각각 운용하고 있어 이에 따른 발주부서에서 보일러 설치 내역 작성 시 혼선이 발생되고 있고, 시운전은 별도 일위대가로 분리하여 반영하고 있으나 연도용 슬리브는 자재비만 내역에 반영하고 슬리브 설치 품은 보일러 설치에 포함하여 운용하고 있어 골조공사 시 설치하는 시공 여건 상생협력 감안하여 시운전과 같이 별도 분리 운용 검토가 필요하고, 개별보일러 설치시 적용하는 시운전 품은 신규 설치 지구와 임대주택 교체공사로 설치하는 경우 서로 상이하게 적용하고 있어 실태 조사 후 시운전 적정 품 반영이 필요하다.

43) ▽▽▽▽관리처-1121(2016. 3. 30.) : 개별보일러 교체공사 시행기준(안) 수립

따라서 표준품셈을 감안하여 개별 가스보일러 설치 및 시운전, 연도용 슬리브 설치 등에 대한 실태 조사 후 합리적인 설치 품 적용이 필요하다.

5. 조치할 사항

▽▽▽▽처장은

개별 가스보일러 설치 및 시운전, 연도용 슬리브설치 등에 대한 실태 조사 후 합리적인 설치 품이 적용될 수 있도록 관련기준을 개선하여 주시기 바랍니다(개선).

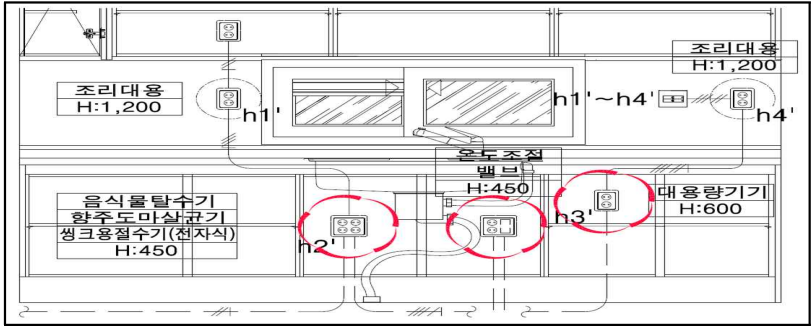
[34] [통보] 사항

- 1. 제 목 : 주방하부 콘센트 설치 규모 재검토
- 2. 조치부서 : ○○○○지역본부
- 3. 관 련 자 :
- 4. 내 용

□□♠♠ B-8블록 아파트 전기공사는 2016. 11. 4일 착공하여 2018. 10. 5. 준공을 목표로, □□♠♠ 5 1블록 아파트 전기공사 1공구는 2016. 9. 6. 착공하여 2019. 6. 13. 준공을 목표로 현재 시행중에 있다.

위 공구의 설계에 따르면 주방하부 콘센트가 [그림 8]과 같이 음식물 탈수기, 행주도마살균기, 썬크용절수기의 전원공급을 위한 4구형 콘센트 1개와 온도조절밸브 및 대용량기기⁴⁴⁾ 전원공급을 위한 2구형 콘센트 2개를 각각 설치하도록 되어 있다.

[그림 8] 주방 하부장 콘센트 설계 현황



44) 빌트인 식기세척기 등의 전원공급용 콘센트

한편, 감사기간 중 위 공구 아파트 분양 공고를 할 때의 마감재를 확인한 결과, 주방에 설치되는 주방기기 중 행주도마 살균기 및 대용량 설비인 빌트인 식기세척기 등의 설치 계획은 없다는 사실을 알 수 있었다.

이에 위 공구에서는 주방하부 콘센트 규모에 대하여 4구 콘센트는 2구 콘센트로 변경하고 2구 콘센트 2개는 1개로 줄여서 시공하여도 분양할 때에 시행한 주방 기기 등 마감재에 대한 전원공급이 충분히 가능할 것으로 판단된다.

따라서 위 공구에서는 주방하부 콘센트에 대하여는 건축도면의 가구배치(안)과 분양자에게 제시한 마감재 등을 적극 고려하여 공사원가 절감에 기여할 수 있도록 해당 시설물에 대한 설치규모 등을 재검토할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

□□♠♠ B-8블럭 및 □□♠♠ 1블럭에 반영된 주방하부 콘센트 시설에 대하여 좀 더 경제적이고 합리적으로 설치되도록 하는 방안을 재검토하여 주시기 바랍니다. (통보).

[35] [시정(감액)] 사항

- 제 목 : 설계기준 변경사항 등 검토 미흡
- 조치부서 : ○○○○지역본부
- 관 련 자 :
- 내 용

최근, 공사(公社)에서는 공동주택 건설의 품질을 향상하고 공사비 또한 절감하기 위하여 아래 [표 86]과 같이 공동주택 전기 및 정보통신공사의 설계기준을 변경하였다.

[표 86] 공사비 절감 등을 위한 기준 변경 현황

구분	내용	변경기준		관련근거	비고
		당초	변경		
1	단위세대 음향단자 설계기준 개선	음향단자 설치	음향단자 삭제	○○○○처-3065 (2016. 09. 20)	
2	전기설비 안전강화 방안 수립	에어컨 전원 콘센트+단자대	에어컨 전원 콘센트(단자대 삭제)	▲▲▲▲센터-6879 (2016. 11. 30.)	

자료 : 감사실 조사 결과

한편, 公社에서는 위 개선된 기준을 각 지역본부에 시행하면서 기존 방식으로 설계되어 공사 진행중인 사업지구에 대해서는 현장여건 등을 감안하여 위 변경 기준 적용여부를 면밀히 검토하여 공사비 투입이 최소화 될 수 있도록 하였다.

따라서 ○○○○지역본부에서도 위 변경 기준에 대하여 공정현황 및 현장여건을 고려하여 적용 가능 여부 등을 적극적으로 검토하여 보다 경제적인 공사가 이루어 지도록 하여야 한다.

그런데 감사기간 중 확인 결과, ○○○○지역본부 일부 현장에서는 감사일 현재까지 개선기준에 대한 적용 여부 검토 및 이에 따른 설계변경 등이 이루어지지 않고 있어 해당 공사에 대한 더 나은 품질 확보 기회 상실 및 관련 공사비를 아끼지 못할 우려가 있다.

이와 관련하여 감사일 현재 ○○○○지역본부에서 진행하고 있는 공동주택의 전기 및 정보통신공사에 대하여 위 개선 기준을 적용하여 검토한 결과 아래 [표 87]과 같이 2개 지구 3개 공구에서는 약 145백만 원의 공사비를 절감할 수 있다는 사실을 알 수 있었다.

[표 87] 개선기준 적용에 따른 공사비 비교

(단위 : 백만 원)

지구	공구	현행 설계		변경 기준		공사비 절감 가능액
		기준	금액(A)	기준	금액(B)	
□□♠♠ B-8블럭	정보통신 2공구	음향단자 있음	116	음향단자 없음	40	76
	전기공사 2공구	에어컨 전원 (콘센트+단자대)	31	에어컨 전원 (단자대 삭제)	10	21
□□♠♠ 5 1블럭	전기공사 1공구	에어컨 전원 (콘센트+단자대)	70	에어컨 전원 (단자대 삭제)	22	48
계			217		72	145

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그러므로 위 □□♠♠ B8블럭 아파트 정보통신공사 2공구 등 3개 공구에서는 최근 변경된 기준에 대한 적용 여부 등을 적극 검토하여 공사품질 향상시키고 공사비 절감에도 기여할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○지역본부장은

□□♠♠ B-8블럭 및 □□♠♠ 5 1블럭 전기 및 정보통신공사가 좀 더 경제적으로 진행되도록 변경된 기준을 적용하고, 공사비 145백만 원을 감액조치 하시기 바랍니다 (시정(감액)).

[36] [통보(모범사례)] 사항

- 제 목 : 고객제안 공급방식으로 장기 미매각 공동주택지 전량 매각
- 조치부서 : ○○○○처
- 관 련 자 : ○○○○지역본부 ●●●●단 ①①부 과장 행정4급 하☆☆
(현 소속 : ■■■■처 과장 행정4급)

4. 내 용

위 관련자는 2014. 9. 22부터 2017. 1. 30까지 ○○○○지역본부 ●●●●단 ①①부에서 근무하면서 □□●●지구 등 토지판매·총괄 업무를 담당하였다.

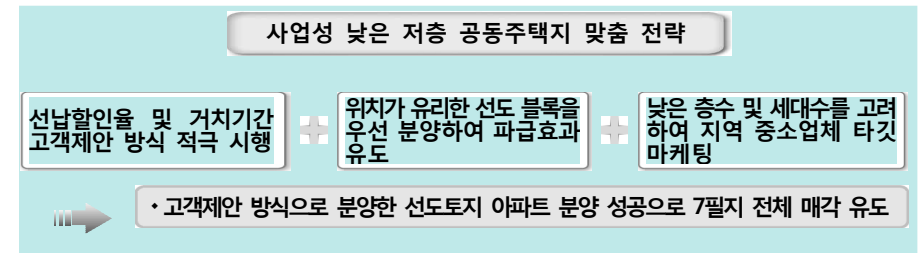
□□●●지구는 저층 아파트 및 연립주택지 7필지(231천㎡, 1,160억원)가 5년 무이자 할부 및 토지리턴제 시행에도 불구하고 낮은 용적률(97%~110%) 및 층수(4층~5층)로 사업성이 부족하여 7년 이상 장기간 미매각 상태에 있었다.

이에 지역본부에서는 2014년 사업성 개선을 위해 용적률 및 층수를 상향시키는 지구단위계획 변경을 추진하였으나, 지구단위계획 변경 시 발생하는 초과이익 전액을 지자체에서 환수한다는 조건을 붙여 협의가 지난하였다.

이에 관련자는 고객제안 공급 방식⁴⁵⁾을 적극 시행하여 낮은 층수 및 세대수를 감안, 지역 중소업체를 대상으로 한 타깃 마케팅 실시와 위치가 유리한 선도 블록(A26, A27)을 우선 공급하여 파급효과를 유도하는 판매전략을 아래 [표 88]과 같이 수립하였다.

45) 공급가격 이외 공급조건(선납할인율, 대금납부기간, 거치기간)에 대해 공개공모를 통해 고객 제안을 받아 평가하여 최적의 조건을 제시한 자에게 우선공급하는 방식(투표투표실-1545(2014. 9. 11.))

[표 88] 장기미매각 공동주택지 판매전략 수립(안)



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

판매전략 수립 후 ●●●● 및 ▲▲지구 기 아파트 분양 시행자를 개별 방문하여 사업성 개선 방안 조사 실시, 주택건설사업자가 일정 범위내에서 선납할인율 및 거치기간을 제안하는 공급 방식 설명, 분양가능성 있는 지역 중소건설업체를 대상으로 분양 안내 공문 발송 및 방문 상담 등을 적극 실시하였다.

이와 같은 노력으로 선도 블록(A26, A27)을 매각하여 분양이 성공함에 따라 A21블록 등 5개 블록을 추가로 매각하게 되어 ●●●●지구 장기 미매각중인 공동주택지 전량을 매각 완료하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

적극적인 업무추진으로 고객참여 판매방식 활성화 및 사업성 개선에 크게 기여한 관련자 행정4급 하☆☆에게 ‘사장 표창’을 상신하여 주시기 바랍니다(통보(모범사례)).

붙임 : 공적조서 1부.

□ 공적 조서

소속	직군 · 직급	사번	성명	입 사 일 (현승진일)	생년월일
□□□□□처	행정 4급	*****	하☆☆	2005.04.11 (2006.11.01)	1900.00.00
공적내용	고객제안 공급방식으로 장기 미매각 공동주택지 전량 매각				
□ 현안사항					
○ □□●●지구 저층 아파트 및 연립주택지 7필지(231천㎡, 1,160억원)가 5년 무이자 할부 및 토지리턴제 시행에도 불구하고 낮은 용적률(97%~110%) 및 층수(4층~5층)로 사업성이 부족하여 7년 이상 장기간 미매각됨					
□ 업무개선 노력					
○ 낮은 층수 및 세대수를 감안하여 고객제안 공급 방식 시행, 지역 중소기업체를 대상으로 한 타깃 마케팅 실시 및 위치가 유리한 선도 블록(A26, A27)을 우선 공급하여 파급효과를 유도하는 판매전략을 수립					
○ ●● 및 ♡♡지구 기 아파트 분양 시행자를 개별 방문하여 사업성 개선 방안 조사 실시, 주택건설사업자가 일정 범위내에서 선납할인을 및 거치기간을 제안하는 공급 방식 설명, 분양가능성 있는 지역 중소건설업체를 대상으로 분양 안내 공문 발송 및 방문 상담 등을 실시					
□ 추진 성과					
○ □□●●지구의 미매각 공동주택지 중 선도 블록(A26, A27)을 매각하여 아파트 분양이 성공함에 따라 A21블록 등 5개 블록을 추가로 매각하게 되어 ●●지구 장기 미매각중인 공동주택지 7필지 전량을 매각 완료					

현부서 근무기간 (수공기간)	담당업무	상별	동일공적 표창사례	비고
2014.9.22. ~ 2017.1.30.	토지관매 · 총괄	해당없음	해당없음	

[37] [통보(모범사례)] 사항

1. 제 목 : 폐토석 처리 방안 마련으로 사업비 절감
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ○○○○지역본부 □□☆☆사업단 과장 토목4급 이☆☆
4. 내 용

위 관련자 토목4급 이☆☆는 2013.02.13. 부터 현재까지 ○○○○지역본부 □□☆☆사업단(이하 ‘본부’라 한다)에서 [표 89]와 같이 시행되는 ‘□□☆☆***구역 ♡♡지구 개발사업 조성공사 3공구’의 공사감독 업무를 담당하고 있다.

[표 89] 공사현황

공사명	수급인	계약금액(백만 원)	공사기간	비고
□□☆☆***구역 ♡♡지구 개발사업 조성공사 3공구	◎◎건설(주)	97,527	‘10.07.20~’17.03.31	

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

본부는 □□♡♡지구 비위생매립장⁴⁶⁾ 공사 시행 시 발견된 매립폐기물에 대해 굴착·선별 공사를 시행하였고 폐토석이 [표 90]과 같이 발생되어 처리방안 마련이 필요하였다.

[표 90] 폐토석 발생량 및 토양오염조사결과

매립폐기물 발생량	폐토석 발생량	토양오염조사결과
815천㎡	582천㎡	아연: 1,191mg/kg(토양오염우려기준 2지역 기준치 600mg/kg)

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

46) 1982년~1985년까지 □□시에서 쓰레기 매립장으로 운영, 전체면적 943천㎡ 중 760천㎡는 폐기물 굴착없이 공원 용지로 활용하고, 183천㎡는 폐기물 굴착하여 유상매각토지, 도로용지로 사용

폐토석 처리와 관련하여 관련자는 2013년~2015년까지 환경부와 협의를 적극 추진하였고, [표 91]과 같이 토양오염도에 따라 폐토석 처리방식을 개선하였다.

[표 91] □□순지구 폐토석 처리방식 개선 현황

구분	토양오염우려기준 1지역 초과 ~2지역 미만		토양오염우려기준 2지역 초과 ~3지역 미만	토양오염우려기준 3지역 초과
	당초	토양정화(처리비 261천원/㎡)		
처리 방법	1차 개선	폐기물 처리(처리비 57천원/㎡)		
	2차 개선	2지역(잡종지 등)에 재활용	3지역(도로 등)에 재활용	폐기물 처리

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 후 [표 90]과 같이 발생된 폐토석에 대해 토양오염 조사결과 「토양환경보전법 시행규칙」 [별표3]에서 정한 토양오염우려기준 2지역을 초과하여 도로 등에 재활용하거나 폐기물 처리하는 방법 밖에는 없었다.

그러나 [표 92]와 [그림 9]와 같이 비위생매립장 폐기물 굴착·선별공사 시기와 폐토석을 재활용할 수 있는 단지 내 도로공사의 시점 차이로 인해 폐토석 발생량 411천 ㎡는 □□순지구 1단계 내 도로 성토재로 활용할 수 없는 상황이었다.

[표 92] 폐토석 발생시기 및 단지내 도로공사 일정

비위생 매립장 “폐토석” 발생시기	주요 도로 포장시기	비위생 매립장 “폐토석” 재활용가능한 도로
2015.04월~2016.12월	2015.04월 ~2015.12월	비위생 매립장 내 위치한 대2~2도로 등

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

[그림 9] 순지구 단지 내 도로공사 현황(2016.04월 드론 촬영본)



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

한편 폐토석은 재활용이 불가능할 경우 「폐기물관리법 시행규칙」 제14조에 따라 매립시설에 매립하여야 하며 [표 93]과 같이 관련 처리비용이 소요되었다.

[표 93] 폐토석 폐기물 매립 추정비용

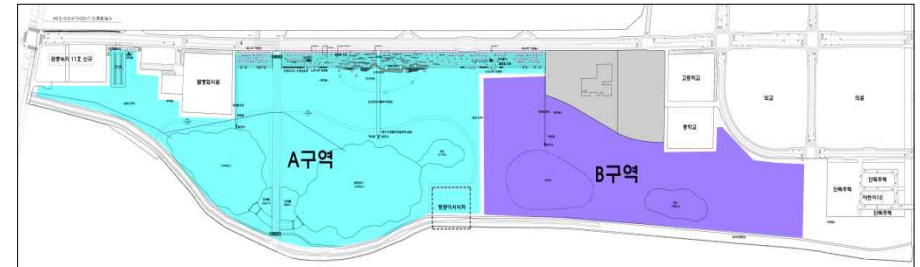
“폐토석” 수량(A)	폐기물 매립단가(B)	매립비용(C=A×B)
411천㎡	57,000원/㎡ ⁴⁷⁾	23,427백만원

자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

이에 관련자는 폐토석 411천㎡를 폐기물 매립장에 매립처리하지 않고 □□순지구 2단계 사업의 도로 성토재로 재활용할 수 있다면 폐기물 처리비용을 절감할 수 있다는 사실에 착안하였고,

□□순지구 2단계 사업에서 도로 부지에서 재활용할 수 있는 추정시기인 2019.06.31. 까지 폐토석이 발생되었던 [그림 10]의 □□순지구 1호 근린공원⁴⁸⁾ B구역에 폐토석을 임시적치하기로 처리 방안을 수립하였다.

[그림 10] 2016년 순지구 단지 내 도로공사 현황



자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

그 후 위 관련자는 폐토석이 적치된 B구역에 대해 2020.06.31. 이후 준공하기로 □□광역시 공원운영과 및 LH  단과 협의⁴⁹⁾하여 □□순지구 2단계 공사 및 1단계 사업 일정 등에 차질이 없도록 조치하였다.

47) 순 불연성폐기물처리(매립)용역 처리단가 32,900원/톤에 폐토사 단위중량 1.45톤/㎡ 및 호트러진계수 1.2를 곱한 금액

48) 총면적 : 811천㎡(24.5만평), A구역 면적: 481천㎡(15.9만평), B구역 면적: 330천㎡(8.6만평)

49) 2017.01.05. 본사  단에서 1호 근린공원 공사 추진일정을 □□광역시로 송부(관련문서 :  단-32)

그 결과 위 관련자의 적극적인 업무추진으로 폐토석 411천m³를 폐기물 매립장에 매립처리하지 않고 □□순지구 2단계 사업의 도로 성토재로 재활용 할 수 있도록 하여 폐기물처리 비용 약 23,427백만 원을 절감하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

적극적인 업무추진으로 공사비를 절감하여 사업수지 개선에 기여한 관련자 토목4급 이☆☆에게 ‘사장 표창’을 상신하여 주시기 바랍니다[통보(모범사례)].

□ 공적조서

소속	직군·직급	사번	성명	입 사 일 (현승진일)	생년월일
○○○○지역본부	토목 4급	*****	이☆☆	2005. 3.28. (2006. 9. 1.)	1900.00.00.
공적내용		매립폐기물 발생 폐토석 처리 방안 개선으로 사업비 절감			

□ 당초 공사현황

○ 2014.12.22. 착공한 □□순지구 비위생매립장 공사 시행 시 발견된 매립폐기물에 대해 굴착·선별 공사를 시행하는 과정에서 폐토석이 [표 94]와 같이 발생되어 처리방안 마련이 필요하였고,

[표 94] 폐토석 발생량 및 토양오염조사결과

매립폐기물 발생량	폐토석 발생량	토양오염조사결과
815천㎡	582천㎡	아연: 1,191mg/kg(토양오염우려기준 2지역 기준치 600mg/kg)

○ 폐토석 처리와 관련하여 관련자는 2013년~2015년까지 환경부와 협의를 통해 [표 95]와 같이 토양오염도에 따라 폐토석 처리방식을 개선하여 발생된 폐토석을 도로 노체 등으로 재활용하였으나,

[표 95] □□순지구 폐토석 처리방식 개선 현황

구분		토양오염우려기준 1지역 초과 ~2지역 미만	토양오염우려기준 2지역 초과 ~3지역 미만	토양오염우려기준 3지역 초과
처리 방법	당초	토양정화(처리비 261천원/㎡)		
	1차 개선	폐기물 처리(처리비 57천원/㎡)		
	2차 개선	2지역(잡종지 등)에 재활용	3지역(도로 등)에 재활용	폐기물 처리

○ [표 96]과 같이 비위생매립장 폐기물 굴착·선별공사 시기와 폐토석을 재활용할 수 있는 단지 내 도로공사의 시점 차이로 인해 폐토석 발생량 582천㎡ 중 411천㎡는 □□순지구 1단계 내 도로 성토재로 활용할 수 없어 폐기물 처리가 불가피한 실정 이었고, 폐토석을 폐기물처리 할 경우에는 [표 97]과 같이 약 23,427백만원이 소요될 것으로 추정되었음.

[표 96] 폐토석 발생시기 및 단지내 도로공사 일정

비위생 매립장 “폐토석” 발생시기	주요 도로 포장시기	비위생 매립장 “폐토석” 재활용가능한 도로
2015.04월~2016.12월	2015.04월 ~2015.12월	비위생 매립장 내 위치한 대2~2도로 등

[표 97]페토석 폐기물 매립 추정비용		
“페토석” 수량(A)	폐기물 매립단가(B)	매립비용(C=A×B)
411천㎡	57,000원/㎡	23,427백만원

□ 업무개선 노력

- 상기인은 페토석 411천㎡를 폐기물 매립장에 매립처리하지 않고 □□순순지구2단계 사업의 도로 성토재로 재활용할 수 있다면 폐기물 처리비용을 절감할 수 있다는 사실에 착안하여 □□순순지구 2단계 사업에서 도로 부지에서 재활용할 수 있는 추정시기인 2019.06.31. 까지 □□순순지구 1호 근린공원에 페토석을 임시적치하기로 처리 방안을 수립하였고,
- 페토석이 적치된 구역에 대해 2020.06.31. 이후 준공하기로 □□광역시 공원운영과 및 LH □□□□□□단과 협의하여 □□순순지구 2단계 공사 및 1단계 사업 일정 등에 차질이 없도록 조치하였음.
- 그 결과 페토석 411천㎡를 폐기물 매립장에 매립처리하지 않고 □□순순지구 2단계 사업의 도로 성토재로 재활용할 수 있도록 하여 폐기물처리 비용 약 23,427백 만원을 절감하였음.

□ 공적 내용

- 상기인은 적극적인 관계기관 협의 및 업무 노력을 통해 폐기물처리가 필요한 페토석 411천㎡를 □□순순지구 2단계 사업에 재활용할 수 있도록 하여 공사비 약 23,427 백 만원을 절감하여 □□순순지구 개발사업 사업성 개선에 기여함.

현부서 근무기간 (수공기간)	담당업무	상벌	동일공직 표창사례	비고
2013. 2.13.~현재 (2012. 8. 2.~현재)	조성공사 공사감독	사장표창("14.12)	-	-

지적연번	2017-
------	-------

현지시정사항

1. 제 목 : 현장보조원 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○○○지역본부

【 내 용 】 公社는 현장 감독원들이 과중한 업무의 경감하고자 ‘현장 행정사무
경감방안[현장품질관리단-1691(14.07.22)호]’을 수립 및 시행하였습니다.

한편, 公社는 ‘주택현장 발주자용 공통가설의 공사원이 적용기준 시행[☐☐☐☐처-4215(‘15.11.12)호]’에서 현장보조원은 발주시 물량 및 금액 확정이 곤란하여 P.S항목50)으로 지정하였고, 이에 따라 현장보조원을 설계변경 할 경우에는 공사원가계산서 상으로 이윤하단, 부가가치세 상단에 명기하여 제경비가 계상되지 않도록 작성하여야 한다.

그런데 □□◆◆ B-1BL 아파트 건설공사에서는 현장보조원을 채용하면서 변경된 기준과는 달리 P.S항목으로 계상하는 대신 [표 98]과 같이 경비로 계상하여 설계변경을 시행하였다.

[표 94] 현장보조원 설계변경현황

(단위 : 천원)						
지 구	분 류	현장보조원			차 이	
		설계변경시행(경비 항목으로 계상)	회사기준 적용시(P.S항목으로 계상)			
□□△△	B-1	직접경비	82,259	직접경비	82,259	-
		제경비	2,808	제경비	-	2,808
		계	85,067	계	82,259	2,808

※자료 : ○○○○지역본부 제출자료 재구성

최근 변경된 기준을 미처 파악하지 못하여 발생한 설계변경 오류 사항으로서
관련 공사비 2,808천 원을 감액 조치할 필요가 있다.

[조치할 사항] ○○○○지역본부장은 설계변경 오류 사항을 조속히 시정조치하여 주시기 바랍니다.

50) “P.S(Provisonal Sum)항목”이란 사전에 물량이나 금액을 확정할 수 없는 등의 사유로 인해 현장설명시 배부하는 물량내역서 상에 금액 등을 지정한 항목을 말한다.